第01讲 金融市场（一）

第一章 金融市场与资产管理

第一节 金融市场

知识点一 金融市场的概念

一、市场的概念

市场是买方（需求方）和卖方（供给方）在一定规则和机制下，进行商品或服务交换的场所或过程，市场的核心是供求关系。

二、金融市场的价格

金融市场是资金供给方和资金需求方通过金融工具等进行交易融通资金的场所，是货币资金借贷、有价证券的发行与交易、期货和衍生品交易、外汇与黄金的买卖等所形成的交易机制及其关系的总和。

知识点二 金融市场的构成要素——金融市场主体

一、按金融市场主体的参与身份划分

（一）境内投资者

1．政府

（1）是金融市场主要的资金需求方，但有时又是资金供给方

（2）通过发行政府债券进行融资

（3）以发起创业投资引导基金的方式提供资金

2．金融机构

（1）在金融市场上充当资金的供给者、需求者和中间人等多重角色

（2）既发行、创造金融工具，也在市场上购买金融工具

（3）既是金融市场的中介人，也是金融市场的投资者、货币政策的传递者和承受者

3．中央银行

（1）在金融市场中处于特殊地位，它兼有金融市场参与主体和金融市场监管者的双重身份

（2）中央银行作为银行的银行，通过再贴现等方式为银行提供再贷款，成为金融市场资金供给方

（3）通过公开市场业务等，调节货币供应量，直接影响金融市场的资金供求

（4）作为金融市场监管者，承担了制定货币政策，防范化解金融风险，维护金融稳定的宏观审慎监管职责

4．非金融企业

（1）是金融市场主要的资金需求方，但有时又是资金供给方

（2）主要通过金融市场筹措资金用于生产经营，也会将闲置的货币资金投向金融市场

（3）是期货和衍生品市场上通过套期保值对冲风险的主体

5．个人

（1）是金融市场主要的资金供给方

（2）将其资金投资于金融市场，实现资产储备多样化，谋求资产的保值增值

（3）有时也会通过消费信贷等方式成为金融市场资金需求方

（二）境外投资者

1．是金融市场的资金供给方

2．我国允许合格境外机构投资者（QFII）投资我国境内证券市场

3．可以通过沪、深港通机制通过香港联合交易所有限公司投资上海证券交易所的人民币普通股票和

交易型开放式指数基金（ETF）

二、按金融市场主体的参与动机划分

（一）筹资者

筹资者通过发行股票、债券等金融工具来筹集资金，用于企业扩张、项目融资、债务偿还或其他用途，是金融市场的资金需求者。

（二）投资者

通过购买并持有股票、债券、基金等，期望获得股息、利息或资产增值。通常是金融市场的资金供给者，但在其出售所持有的金融资产时又转变成资金需求者。

（三）投机者

基于对市场走势的预测进行买卖，以期在市场价格短期波动中获利。因交易行为不同可能成为资金供给者，也可能转变成资金需求者。

（四）套期保值者

通过持有与其现货市场头寸相反、价值变动大体相当的期货合约，或将期货合约作为其现货市场未来要进行交易的替代物，以降低或消除与价格波动相关的风险。因为交易策略和市场机会的变化，套期保值者可能是资金的需求者，也可能是资金的供给者。

（五）套利者

套利者利用不同市场同一产品的价差、期货市场上不同期货合约之间的价差，或期货市场与现货市场不合理的价差，通过反向交易或建立多头与空头头寸，来获取无风险或低风险利润。套利者是资金需求者还是资金供给者取决于具体的市场机会和交易策略。

（六）调控监管者

中央银行以及其他各个金融监管部门制定法规规则，进行宏观调控，监管市场活动，确保金融体系平稳运行，防范化解系统性风险。

第02讲 金融市场（二）

知识点三 金融市场的构成要素——金融市场客体

一、定义

金融市场客体是金融市场资金融通或买卖交易的载体或对象。

二、分类

（一）金融工具

一般将金融市场中股票、债券、证券投资基金、期货合约、标准化期权合约等标准化、可交易的具体对象统称为金融工具，金融工具是金融市场交易的基础单元。

（二）金融资产

金融资产是个人或机构持有的，以金融工具或金融工具组合形式存在的资产，是代表持 有者未来收益与合法权益的资产。

（三）金融产品

金融产品通常是为了满足特定客户需求而设计的综 合金融服务或金融工具的组合，可能包含一个或多个金融工具，如证券投资基金是由多种股票、债券等组成的投资组合。

知识点四 金融市场的构成要素——金融市场交易价格

一、定义

金融市场交易价格是指资金融通所支付的对价。

二、确定方式

借贷关系	影响交易价格的主要是利率，在不违反法律法规的情况下，价格由交易双方协商确定
证券集中竞价	根据当事人报价，按照价格优先、时间优先的原则，实行撮合成交
开放式基金	募集期间，按照基金份额面值认购；申购、赎回中，遵从“未知价”原则，以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算
上市交易基金	采用限价申报或市价申报的方式进行基金份额竞价交易
人民币汇率	以中国外汇交易中心公布的汇率中间价适当上下浮动计价

第03讲 金融市场（三）

知识点五 金融市场的构成要素——金融市场交易方式

一、根据交易的组织方式

（一）场内交易方式

是指有固定场所、有制度、集中进行交易的方式，如交易所交易方式。

（二）场外交易方式

是指在交易所之外各金融机构、销售机构柜台上买卖双方进行面议的、分散交易的方式，如柜台交易方式。我国典型的场外交易有银行间债券市场、代办股份转让系统、债券柜台交易市场等。

二、根据交易的频率

（一）高频交易和低频交易

（二）日内交易、短线交易、长线交易

知识点六 金融市场的构成要素——金融市场交易中介

金融市场交易中介，如银行、证券公司、基金公司、保险公司、期货公司等，在融通资金中扮演着连接资金供需双方的角色，发挥桥梁和媒介作用，提供资金融通的渠道和服务。出于安全与规范等方面的考虑，金融市场交易中介一般需要取得金融业务许可或进行备案。

知识点七 金融市场的分类——按交易标的物划分

一、货币市场

是指专门融通短期资金（通常不超过1年）的场所。货币市场包括同业拆借市场、回购市场、票据市场、大面额可转让存单市场等。

二、资本市场

（一）是指进行中长期资金（通常为1年以上或无固定期限）交易的市场

（二）广义的资本市场包括两大部分：银行中长期存贷款市场、有价证券市场

（三）狭义的资本市场专指有价证券市场，包括债券市场、股票市场等市场

三、外汇市场

是指各国中央银行、外汇银行、外汇经纪人及客户组成的外汇买卖、经营活动的总和，包括外汇批发市场以及银行同企业、个人之间进行外汇买卖的零售市场。

四、期货和衍生品市场

是以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的期货交易的市场，以及以互换合约、远期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的衍生品交易的市场。

五、黄金市场

是专门集中进行黄金买卖的交易中心或场所。目前，黄金在国际支付中占据一定的地位，因此黄金市场仍被看作是金融市场的组成部分。

知识点八 金融市场的分类——按融资方式划分

一、直接融资市场

是指资金需求方以发行股票或者债券等直接融资工具从资金供给方融通资金的市场。直接融资市场以资本市场为主导，资金供需双方直接建立股权或债权债务等关系。

二、间接融资市场

是指资金需求方通过银行等金融机构融通资金的市场。银行等金融机构通过储蓄存款方式从资金供给方取得资金，再以贷款方式提供给资金需求方。

知识点九 金融市场的分类——按交割期限划分

一、现货市场

买卖双方达成交易后须在若干个交易日内进行交割。现货市场在成交后立即交割或在短期内交割，因而对交易双方来说，利率和汇率风险都很小。

二、期货和衍生品市场

交易在协议达成后并不立刻交割，而是约定在某一特定时间后进行交割，协议成立和标的交割是分离的。期货和衍生品交易，其交割要按协议成立时的协议价格进行，交易对象价格的升降会让交易者获得利润或蒙受损失。因此，买方和卖方只能依靠自己对市场未来的判断进行交易。

知识点十 金融市场的分类——按地域范围划分

一、国内金融市场

是指一国范围内的资金融通与资金交易的市场，不涉及货币 资金的跨境流动。

二、国际金融市场

是指国际间的资金融通与资金交易的市场，涉及货币资金的跨境流动，由经营国际间货币业务的金融机构组成，其经营内容包括跨境的资金借贷、外汇买卖、证券买卖、资金交易等。

知识点十一 金融市场的功能

一、资金融通

资金融通是金融市场最基本的功能。金融市场提供丰富的金融工具，资金供给方根据资金闲置期限、投资方式等选择合适品种，资金需求方通过支付利息（债务融资）或让渡收益权（股权融资）等对价获得资金，完成资金在供需双方间的交付。

二、价格发现

金融市场上的交易价格由供需关系决定，通过供需关系体现大家对未来的预期和判断。

三、资源配置

金融市场提高了资金利用效率，使资金向高效率、高效用的地方流转。

四、风险管理

金融市场参与者通过金融衍生品等工具，能够对冲风险、缓释风险或管理风险，减少潜在的经济损失，提高经济社会 应对风险的管理能力。

五、效率提升

金融市场通过集中交易，减少了信息搜寻成本和交易成本，有利于金融资产快速买卖，提 高了资金的流动性，提升了市场效率。

六、经济反映

金融市场的繁荣程度、价格波动等反映出社会经济发展状况，也被称为社会经济活动的 “晴雨表”，为国家制定、实施宏观调控政策提供了决策依据和载体平台。

知识点十二 金融市场的地位

一、金融市场在现代市场经济体系中占据重要地位

（一）商品市场

实物商品（如食品、服装、家电等）和服务（如教育、医疗等）进行买卖的市场，消费者通过购买这些商品或服务以满足自己的各类需求。

（二）要素市场

生产要素（如劳动力、资本、土地和数据等）进行交易的市场，为生产过程提供必要的投入。

（三）金融市场

资金借贷和投融资的场所，它同时为个人、企业和政府融资，为个人投资者和机构投资者提供投资渠道。

二、金融市场是现代金融体系的重要组成部分

金融市场和金融机构是现代金融体系的两大运作载体，通过金融机构在金融市场的活动，以各种金融工具将资金的供给者和资金的需求者连接起来，从而实现货币资金的有效配置。

常用的金融调控政策（如货币政策、利率政策、信贷政策等）都要通过金融市场传导到商品市场或要素市场，最后达到调节经济运行的目的，金融市场的运行状况和效率直接影响宏观经济政策的传导和效果。

三、金融市场是一个国家和地区经济实力的重要标志

随着资本的跨境流动、金融机构的跨国展业，金融市场全球化趋势愈加明显，国际金融中心竞争也愈加激烈。

国际金融中心是指聚集了大量金融机构和金融服务产业的城市或地区，要求具备金融市场齐全、服务业高度密集、对周边地区甚至全球具有辐射影响力等基本特征。 国际金融中心通常具有较强的国际影响力和竞争力。

根据2024年度《国际金融中心指数100强》研究报告（第14期），在全球前十大金融中心排名中，中国香港位列第三，上海、北京分别位列第六、第八。美国纽约位列第一，且前十大金融中心美国占据4个。

考前绝密冲刺押题资料 获取 jmyt2990获取

第04讲 资产管理（一）

第二节 资产管理

知识点一 资产管理的概念

资产管理是指经依法批准或自律备案的资产管理机构，接受投资者委托，担任资产管理人，按照与委托人事先约定的投资策略、风险承担和收益分配方式对受托财产进行投资和管理的服务。

在资产管理活动中，投资者（委托人）将资产委托给资产管理人（受托人），所委托的资产按合同约定，可由资产托管人（受托人）托管。资产管理人与资产托管人分别承担投资管理和财产托管的职责。委托人与受托人形成了一种信托关系。

知识点二 资产管理活动的基本原则

一、风险收益匹配原则：资产管理活动要求风险与收益相匹配

资产管理人应当坚持“了解产品”、“了解客户”的经营理念，向投资者发行和销售与其风险识别能力和风险承受能力相适应的资产管理产品。

二、卖者尽责原则：管理人必须坚持“卖者尽责”

“卖者尽责”侧重对投资者的保护，是“买者自负”的前提，系基于投资者在资产管理业务中所处的劣势地位对其进行倾向性保护，有利于规范资产管理人的销售行为。“卖者尽责”要求管理人受人之

托，必须履行信义义务。在产品设计、产品销售、投资管理和退出清算全链条做到诚实守信、勤勉尽责，严格兑现对投资者的法律承诺，始终坚持“投资者利益至上”原则。“卖者尽责”还要求资产管理人在发行和销售产品时要实事求是，充分履行风险告知义务，做好信息披露，严格保护投资者利益。

三、买者自负原则：投资者应当做到“买者自负”

“买者自负”侧重投资者风险意识的提升，通过投资者教育，有助于提升投资者整体的风险意识水平。“买者自负”是指投资者承担最终的收益和风险，不得存在保本保收益等“刚性兑付”。投资者要意识到，如果不承担市场波动带来的风险，就不可能获取投资的收益。

知识点三 中国资产管理行业发展现状

一、我国资产管理机构

（一）基金管理公司及其子公司

（二）证券公司及其子公司

（三）期货公司及其子公司

（四）私募基金管理人

（五）银行及其理财子公司

（六）保险公司与保险资产管理机构

（七）信托公司以及金融资产投资公司

二、准入要求

（一）基金、证券、保险等机构开展公募基金管理业务

1．中国证监会批准

2．公募基金产品须经中国证监会进行产品注册及基金备案

（二）证券期货经营机构（包括证券公司、基金管理公司、期货公司及前述机构依法设立的从事私募资产管理业务的子公司）开展私募资产管理业务

1．经中国证监会批准

2．取得资格后设立私募资产管理计划须经中国证券投资基金业协会备案

（三）其他机构担任私募基金管理人

1．经中国证券投资基金业协会登记

2．私募基金管理人基金募集完毕须经中国证券投资基金业协会备案

（四）银行及其理财子公司、保险公司与保险资产管理机构、信托公司以及金融资产投资公司经国家金融监督管理总局批准设立后在各自批准的经营范围内开展资产管理业务。

第05讲 资产管理（二）

知识点四 我国资产管理行业的主要特征

一、投资人结构差异化

资产管理行业投资者分为机构投资者和个人投资者。机构投资者主要包括金融机构（包含其管理的产品）、非金融企业、养老金、政府、外资或者主权财富基金，以及社会保障基金、企业年金、公益基金等。各类资产管理机构的投资者结构不尽相同，从公募基金持有人资产净值占比来看，个人投资者的资产净值略高于机构投资者。

二、管理人性质多样化

我国资产管理行业已经形成了一个管理人性质多样化的市场结构。

三、业务发展多元化

中国证券投资基金业协会从资产管理的本质出发，将我国资产管理行业的外延从机构类型和业务两

个维度作出如下归纳。

机构类型	资产管理业务
基金管理公司及其子公司	公募基金、集合资产管理计划、单一资产管理计划 各类养老金、资产支持专项计划
私募基金管理人	私募证券投资基金、私募股权投资基金、创业投资基金
信托公司	集合资金信托
证券公司及其子公司	公募基金、集合资产管理计划、单一资产管理计划 私募子公司私募基金、各类养老金、资产支持专项计划
期货公司及其子公司	集合资产管理计划、单一资产管理计划
保险公司、保险资产管理公司	公募基金、万能险、投连险、管理企业年金 养老保障及其他委托管理资产、资产支持专项计划
银行及其理财子公司	银行理财产品、私人银行业务

考前纯原包过押题加微信 imyt8090获取

四、产品类型标准化

（一）按照投资范围的不同

1．证券类资产管理产品

2．股权类资产管理产品

注意：资产管理机构向投资者发行资产管理产品时应当明示资产管理产品的类型。

产品类别	投资范围
固定收益类产品	投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于80%
权益类产品	投资于股票、未上市企业股权等权益类资产的比例不低于80%
商品及金融衍生品类产品	投资于商品及金融衍生品的比例不低于80%
混合类产品	投资于债权类资产、权益类资产、商品及金融衍生品类资产且任一资产的投资比例未达到前三类产品标准

（二）按募集方式不同

（1）公募产品——向不特定社会公众发行

（2）私募产品——面向合格投资者通过非公开方式发行

五、产品投资规范化

（一）各类资管产品的投资范围

1．公募资产管理产品

（1）主要投资标准化债权类资产以及上市交易的股票

（2）除法律法规和金融监管部门另有规定外，不得投资未上市企业股权

（3）可以投资商品及金融衍生品，但应当符合法律法规以及金融监管部门的相关规定

2．私募资产管理产品

（1）投资范围由合同约定，可以投资债权类资产、上市或挂牌交易的股票、未上市企业股权（含债转股）和受（收）益权以及符合法律法规规定的其他资产

（2）严格遵守投资者适当性管理要求

（二）资产管理产品进行投资时须符合的规定

1．标准化债权类资产应当同时符合的规定

（1）等分化，可交易

（2）信息披露充分

（3）集中登记，独立托管

（4）公允定价，流动性机制完善

（5）在银行间市场、证券交易所市场等经国务院同意设立的交易市场交易

2．非标准化债权类资产

（1）标准化债权类资产之外的债权类资产

（2）资产管理人发行资产管理产品投资于非标准化债权类资产的，应当遵守金融监管部门制定的有关限额管理、流动性管理等监管标准

（3）资产管理人不得将资产管理产品资金直接投资于商业银行信贷资产

（4）资产管理产品不得直接或者间接投资法律法规和国家政策禁止进行债权或股权投资的行业和领域

3．关于到期日的要求

（1）资产管理产品直接或者间接投资于非标准化债权类资产的，非标准化债权类资产的终止日不得晚于封闭式资产管理产品的到期日或者开放式资产管理产品的最近一次开放日

（2）资产管理产品直接或者间接投资于未上市企业股权及其受（收）益权的，应当为封闭式资产管理产品，并明确股权及其受（收）益权的退出安排。 未上市企业股权及其受（收）益权的退出日不得晚于封闭式资产管理产品的到期日

第06讲 资产管理（三）

六、规模增长趋势化

我国资产管理行业规模总体呈稳步增长态势， 公募基金规模逐年增长，对资产管理规模的总体增长起到了主要作用。

七、监管原则明晰化（监管部门对资产管理业务监管原则）

（一）机构监管与功能监管相结合

按照产品类型而不是机构类型实施功能监管，同一类型的资产管理产品适用同一监管标准，减少监管真空和套利。

（二）实行穿透式监管

对于多层嵌套资产管理产品，向上识别产品的最终投资者，向下识别产品的底层资产（公募基金除外）。

（三）强化宏观审慎管理

建立资产管理业务的宏观审慎政策框架，完善政策工具，从宏观、逆周期、跨市场的角度加强监测、评估和调节。

（四）实现实时监管

对资产管理产品的发行销售、投资、兑付等各环节进行全面 动态监管，建立综合统计制度。

知识点五 中国资产管理行业发展历程

一、萌芽式起步（1992—1997年）

（一）1992年11月，中国人民银行总行批准设立了国内第一只在交易所上市交易的投资基金——淄博乡镇企业投资基金

（二）1994—1997年，中国基金业的发展基本处于停滞状态。人们习惯将1997年以前设立的投资基金称为“老基金”

（三）1997年11月，原国务院证券委员会颁布了《证券投资基金管理暂行办法》，这是我国首部规范公募基金的行政法规，明确了公募基金管理人的准入标准，对发行公募基金实行审批制度，落实托管机制，并建立了证券投资基金信息披露制度

二、多层次探索（1998—2011年）

（一）首批真正意义上的封闭式证券投资基金——“基金金泰”和“基金开元”于1998年由中国证监会批准发行成立，标志着现代意义上的中国资产管理行业正式诞生

（二）2000年10月，中国证监会发布了《开放式证券投资基金试点办法》，2001年9月，华安创新开放式证券投资基金发行

（三）2001年4月，《信托法》的颁布推动了私募基金的发展，为以信托关系为基础的资产管理业务的规范化和健康发展提供了法律基础。

（四）2003年10月，走过四年立法历程的《证券投资基金法》由全国人大常委会进行表决并获得通过，自2004年6月1日起施行。中国证监会陆续发布配套法规，形成了规范公募基金业的完整法律法规体系

（五）2003年11月，中国证监会发布《证券公司客户资产管理业务试行办法》，将证券公司从事客户资产管理业务的类型分为三种，即为单一客户办理定向资产管理业务、为多个客 户办理集合资产管理业务以及为客户办理特定目的的专项资产管理业务。

三、创新和规范（2012—2021年）

（一）2012年10月，中国证监会发布《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券投资基金管理公司子公司管理暂行规定》。中国证监会放宽了机构申请专户资产管理业务的门槛，扩大了资产管理计划的投资范围

（二）2013年6月，修订后的《证券投资基金法》开始施行，将私募基金纳入统一规范，为我国私募基金的创新发展奠定了重要的基础

（三）银行、保险、信托等机构纷纷发行各类资产管理产品，各类资产管理板块相互关联、相互竞争，分处不同监管体系的各类资产管理机构广泛参与，各类资产管理业务交叉融合，原来相对清晰的银行、保险、证券的行业分割出现了一些模糊地带，而分业监管下，资产管理行业存在风险盲区

（四）自2016年下半年开始，金融监管政策全面收紧

（五）2018年4月，中国人民银行、原中国银保监会、中国证监会和国家外汇管理局联合发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，按照资产管理产品的类型制定统一的监管标准

1. 每只开放式公募产品的总资产不得超过该产品净资产的140%
2. 每只封闭式公募产品、每只私募产品的总资产不得超过该产品净资产的200%
3. 分级私募产品的总资产不得超过该产品净资产的140%

四、高质量发展（2022年至今）

（一）2023年5月18日，金融监管总局挂牌成立，其在原中国银保监会的基础上组建，统一负责除证券业之外的金融业监管。自此，中国金融监管体系迈入“一行一局一会”的新格局

（二）2023年7月，国务院颁布《私募投资基金监督管理条例》，这是我国私募基金行业首部行政法规，有效地填补了我国私募基金监管法律法规的空缺，进一步完善私募基金法规体系，对私募基金行业在新时代的高质量发展具有重要意义

知识点六 中国资产管理行业发展展望

一、外部需求驱动行业持续增长

（一）资金供给端：居民财富管理与养老金融需求为资产管理行业带来增量资金

1．居民理财需求持续扩大，资产管理行业进一步与财富管理相结合

2．个人养老金市场是中国资产管理行业发展的蓝海

在我国，养老保障体系包括“三支柱”，第一支柱为基本养老保险，第二支柱为企业年金和职业年金，第三支柱为个人养老金和商业养老保险。

（二）资金需求端：实现“双碳”目标扩大对资产管理行业的资金需求

（三）资管产品端：基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）为资产管理行业带来新发展机遇

REITs是指依法向社会投资者公开募集资金形成基金财产，通过基础设施资产支持证券等特殊目的载体持有基础设施项目，由基金管理人等主动管理运营上述基础设施项目，并将产生的绝大部分收益分配给投资者的标准化金融产品。

（四）资本市场端：资本市场体系的完善与注册制的全面落地为资产管理行业提供更多服务与投资机会

二、内部行业变革加快高质量发展步伐

（一）机构视角：以自身优势提升数字化、专业化和差异化的高质量市场竞争能力

（二）开放视角：高水平的双向开放，提升我国资产管理行业国际化水平

1．我国资产管理行业双向开放稳步扩大，为跨境业务提供了丰富多样的渠道

2．外资机构来华开展资产管理业务提升我国资产管理行业的国际化水平

（三）政策视角：政策的支持为资产管理行业提供了良好的发展环境

三、国际视野可见行业发展空间大

根据中国证券投资基金业协会的统计，截至2023年底，中国资产管理规模为118.7万亿元人民币，约16万亿美元，我国开放式基金资产规模排在全球第四位，仅次于美国、卢森堡和爱尔兰。

一课一练

1、以下关于金融市场主体的说法，错误的是（　　）。

A．筹资者通过发行股票、债券等金融工具来筹集资金，用于企业扩张、项目融资、债务偿还或其他用途，是金融市场的资金需求者

B．投机者基于对市场走势的预测进行买卖，以期在市场价格短期波动中获利。因交易行为不同可能成为资金供给者，也可能转变成资金需求者

C．套期保值者利用不同市场同一产品的价差、期货市场上不同期货合约之间的价差，或期货市场与现货市场不合理的价差，通过反向交易或建立多头与空头头寸，来获取无风险或低风险利润

D．中央银行以及其他各个金融监管部门制定法规规则，进行宏观调控，监管市场活动，确保金融体系平稳运行，防范化解系统性风险

【答案】C

【解析】C项是套利者的相关定义，套期保值者通过持有与其现货市场头寸相反、价值变动大体相当的期货合约，或将期货合约作为其现货市场未来要进行交易的替代物，以降低或消除与价格波动相关的风险。

2、以下不属于金融市场客体的是（　　）。

A．金融工具　　B．金融资产　　C．金融产品　　D．金融监管

【答案】D

【解析】金融市场客体包含了金融工具、金融资产和金融产品。

3、以下关于金融市场交易价格说法中错误的是（　　）。
A. 借贷关系中，影响交易价格的主要是本金，在不违反法律法规的情况下，价格由交易双方协商确定
B. 证券集中竞价中，根据当事人报价，按照价格优先、时间优先的原则，实行撮合成交
C. 开放式基金募集期间，按照基金份额面值认购；申购、赎回中，遵从“未知价”原则，以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算
D. 人民币汇率以中国外汇交易中心公布的汇率中间价适当上下浮动计价
【答案】A
【解析】借贷关系中，影响交易价格的主要是利率，在不违反法律法规的情况下，价格由交易双方协商确定。

4、直接融资市场以（　　）为主导。
A. 货币市场　　B. 资本市场　　C. 银行市场　　D. 证券市场
【答案】B
【解析】直接融资市场是指资金需求方以发行股票或者债券等直接融资工具从资金供给方融通资金的市场。直接融资市场以资本市场为主导。

5、金融市场的功能包括了（　　）。
Ⅰ 资金融通
Ⅱ 价格发现
Ⅲ 资源配置
Ⅳ 宏观调控
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ　　B. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ　　C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ　　D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
【答案】C
【解析】金融市场的功能包含了资金融通、价格发现、资源配置、风险管理、效率提升、经济反映。

考前绝密包过押题加微信jmy18090获取

6、以下属于生产要素的有（　　）。
Ⅰ 劳动力
Ⅱ 资本
Ⅲ 服务
Ⅳ 土地
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ　　B. Ⅱ、Ⅳ　　C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ　　D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
【答案】D
【解析】生产要素包含劳动力、资本、土地和数据等。实物商品和服务属于商品市场。

7、资产管理活动的基本原则不包含（　　）。
A. 风险收益匹配原则　B. 买者尽责原则　　C. 买者自负原则　　D. 卖者尽责原则
【答案】B
【解析】资产管理活动的基本原则包含风险收益匹配原则、卖者尽责原则、买者自负原则。

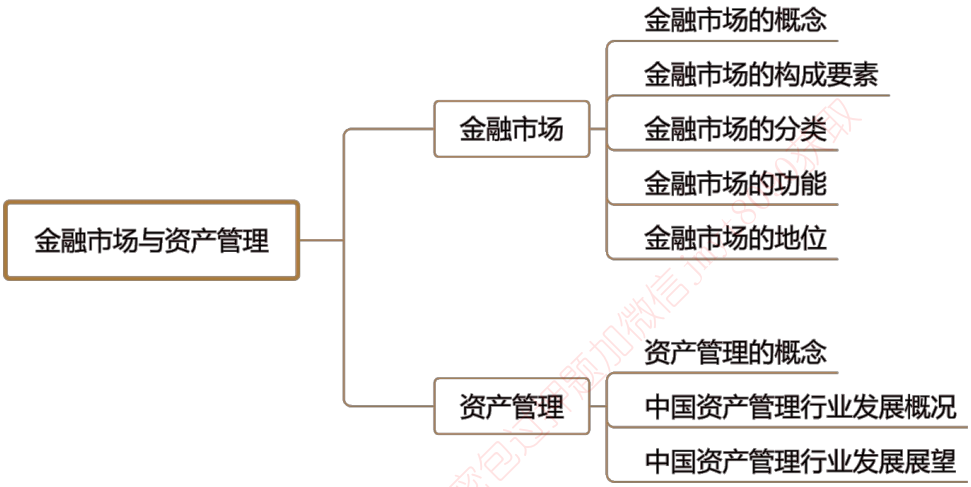
8、银行及其理财子公司、保险公司开展资产管理业务，应当经（　　）批准。
A. 中国证监会　　B. 中国证券投资基金业协会
C. 国家金融监督管理总局　　D. 中国人民银行
【答案】C
【解析】银行及其理财子公司、保险公司与保险资产管理机构、信托公司以及金融资产投资公司经国家金融监督管理总局批准设立后可在各自批准的经营范围内开展资产管理业务。

9、以下关于证券类资产管理产品的说法，错误的是（　　）。
A. 固定收益类产品投资于存款、债券、股票等债权类资产的比例不低于80%
B. 权益类产品投资于股票、未上市企业股权等权益类资产的比例不低于80%
C. 商品及金融衍生品类产品投资于商品及金融衍生品的比例不低于80%
D. 资产管理机构向投资者发行资产管理产品时应当明示资产管理产品的类型

【答案】A
【解析】固定收益类产品投资于存款、债券（没有股票）等债权类资产的比例不低于80%。

10、以下关于资产管理产品进行投资时应符合规定的说法，正确的有（　　）。
Ⅰ 标准化债权类资产应当等分化，可交易
Ⅱ 资产管理人不得将资产管理产品资金直接投资于商业银行信贷资产
Ⅲ 资产管理人发行资产管理产品投资于非标准化债权类资产的，应当遵守金融监管部门制定的有关限额管理、安全性管理等监管标准
Ⅳ 资产管理产品直接或者间接投资于非标准化债权类资产的，非标准化债权类资产的终止日不得晚于封闭式资产管理产品的到期日或者开放式资产管理产品的最近一次开放日
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ　　B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ　　C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ　　D. Ⅰ、Ⅳ
【答案】B
【解析】Ⅲ项说法错误，资产管理人发行资产管理产品投资于非标准化债权类资产的，应当遵守金融监管部门制定的有关限额管理、流动性（不是安全性）管理等监管标准。

本章知识回顾



第07讲 基金的概念（一）

第二章 基金概述

第一节 基金的概念

知识点一 基金的含义

投资基金是资产管理的主要方式之一。基金通过公开募集或非公开募集的方式，汇集投资者的资金形成独立财产，由专业的基金管理机构按照约定的投资目标、投资范围和投资策略进行投资管理，投资者按照所持有的基金份额享有投资收益并承担投资风险。

知识点二 基金的分类——根据募集方式

一、公募基金

是指向不特定对象募集资金或者向特定对象募集资金累计超过200人设立的基金，我国目前的公募基金只有公募证券投资基金。

二、私募基金

是指通过非公开募集方式，向合格投资者募集资金设立的基金，我国目前的私募基金主要分为私募证券投资基金和私募股权投资基金。

证券期货经营机构开展私募资产管理业务，可以以非公开方式募集资金或者接受财产出资，设立私

募资产管理计划，按照资产管理合同的约定，可投资于标准化或非标准化的资产。

知识点三 基金的分类——根据投资标的

一、证券投资基金

（一）投资去向

证券投资基金主要投资于传统金融资产，即公开市场交易的股票、债券、货币市场工具、证券投资基金份额、期货等金融资产。

（二）分类

1．公募证券投资基金

（1）股票基金：80%以上的基金资产投资于股票

（2）债券基金：80%以上的基金资产投资于债券

（3）货币市场基金：仅投资于货币市场工具

（4）基金中基金（FOF）：80%以上的基金资产投资于其他基金份额

（5）混合基金：投资于股票、债券、货币市场工具或其他基金份额，并且股票、债券、基金投资的比例不符合股票基金、债券基金、基金中基金的规定

2．私募证券投资基金

（1）固定收益类

投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于私募证券投资基金已投资产80%的基金，已投资产不包含现金管理工具。现金管理工具是指银行活期存款、国债、中央银行票据、 政策性金融债、地方政府债券、货币市场基金等中国证监会认可的现金管理工具。

（2）期货和衍生品类

投资于期货和衍生品的持仓合约价值的比例不低于私募证券投资基金已投资产80%，且期货和衍生品账户权益超过私募证券投资基金已投资产20%的基金。

（3）权益类

投资于股票等股权类资产的比例不低于私募证券投资基金已投资产80%的基金。

（4）混合类

投资于固定收益类、权益类、期货和衍生品类资产的比例不符合前三类基金标准的基金。

注意：还有80%以上的基金资产投资于基础设施资产支持证券并持有其全部份额的基金，如REITs。

二、股权投资基金

（一）定义

股权投资基金是以非上市企业的股权作为投资标的的基金。

（二）目前国内股权投资基金分类

1．私募股权投资基金

私募股权投资基金是指对非上市企业进行权益性投资，在交易实施过程中附带考虑了将来的退出机制，即通过上市、并购或管理层回购等方式，出售持股获利的基金。

2．创业投资基金

创业投资基金是一类特定的私募股权投资基金。它投向处于初创期的或者是小型的新型企业，尤其是高新技术企业，帮助所投资的企业尽快成熟，取得上市资格，从而使资本增值。创业投资基金具有高风险投资、长期投资、高回报潜力等特点。

第08讲 基金的概念（二）

知识点四 基金的分类——根据法律形式

一、契约型基金

是指未成立法律实体，而是通过契约形式设立的基金。基金管理人、基金托管人、投资者和其他基金参与主体按照契约约定行使相应权利，承担相应义务和责任，该类基金依据基金合同而设立，基金的投资运作等也通过基金合同条款进行约定。

二、合伙型基金

是指投资者依据《中华人民共和国合伙企业法》成立有限合伙企业作为基金。合伙型基金本身不是一个法人主体，由普通合伙人和有限合伙人组成，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任，普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任，基金管理人具体负责投资运作（普通合伙人可以自任基金管理人，也可以另行委托专业机构作为受托人具体负责投资运作）。目前，我国的私募股权投资基金多数属于合伙型基金。

三、公司型基金

是指投资者依据《中华人民共和国公司法》，通过出资形成独立的公司法人实体，即基金公司，由基金公司自行或者通过委托专门的基金管理人进行管理的基金。公司型基金的投资者既是基金份额持有人，又是该基金公司的股东，按照公司章程行使相应权利，承担相应义务和责任。目前，我国的部分创业投资基金是公司型基金。

第09讲 基金的概念（三）

知识点五 基金的分类——根据运作方式

一、封闭式基金

是指采用封闭方式运作的基金，其基金份额总额在基金合同期限内固定不变，基金份额可以依法在证券交易所上市交易，或者按照法律法规规定和基金合同约定在中国证监会认可的交易场所或通过其他方式进行转让。但基金份额持有人不得在基金合同期限内申请赎回。

二、开放式基金

是指采用开放方式运作的基金，其基金份额总额不固定，基金份额可以在基金合同约定的时间和场所申购或者赎回。

知识点六 基金的分类——根据投资策略

一、主动型基金

采取主动投资管理策略，力图通过积极主动管理以取得超越组合基准的业绩表现。

二、被动型基金

采用被动投资管理策略，力图通过控制跟踪误差以复制标的指数的表现。被动型基金一般具有费用低廉、分散风险、透明度高等特点。

知识点七 基金的特点

一、共同特点

（一）财产的汇集性

是指基金财产主要通过公开或非公开的方式向投资者募集形成，并委托基金管理人按照合同约定的投资目标、投资范围和投资策略对其进行投资管理，投资者按照所持有的份额享受投资收益并承担投资风险。

（二）财产的独立性

1．账户独立

基金财产开立独立银行账户等各类运作账户，确保基金财产的安全性和独立性。基金未必是一个独立的法人主体，但一定是一个独立的会计主体。

2．财产独立

（1）基金财产独立于基金份额持有人、基金管理人与基金托管人。基金管理人与托管人不得将基金

财产归入其固有财产

（2）管理人、托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产

3．运作独立

（1）基金管理人与托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益，归入基金财产

（2）基金财产的债权，不得与基金管理人与托管人固有财产的债务相抵销

（3）不同基金财产的债权债务，不得相互抵销

（4）非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行

4．责任有限

基金财产的债务由基金财产本身承担，基金份额持有人以其投资为限对基金财产的债务承担责任，但基金合同另有约定的从其约定。

（三）财产使用和基金运作的特定目的性

基金的专有目的是投资管理、资产管理。

（四）管理的专业性

基金的运作需要专门的机构进行管理，基金管理人都具有各自领域的专业性，一般拥有大量的专业投资研究人员和强大的信息网络。

二、不同之处

不同之处	公募基金	私募资产管理计划	私募基金	
			私募证券投资基金	私募股权投资基金
募集推介	公开	非公开	非公开	非公开
投资者	不特定对象 有人数下限	特定对象（合格投资者），有人数上限，根据不同类别，有不同的起投金额	特定对象（合格投资者），有人数上限，100万元起投	特定对象（合格投资者），有人数上限，100 万元起投
注册/备案	注册-募集-备案	募集-备案	募集-备案	募集-备案
托管	必须托管	单一资产管理计划可以约定不托管	必须托管	符合监管规定的基金 可由基金合同约定
对投资、运作的监管要求	严格监管 信息透明	监管要求兼顾防风险与保持私募产品适当灵活性	监管与自律相结合	监管与自律相结合
集中度风险	组合投资 相对分散 集中度较低 风险较小	可适度集中 风险较高	可适度集中 风险较高	可集中（如单项目基金） 风险很高

第10讲 基金的概念（四）

知识点八 基金与其他金融品种的比较

一、基金与股票、债券的差异

（一）性质不同

股票	股东权利关系，投资者购买股票后就成为公司的股东
债券	债权债务关系，投资者购买债券后就成为发行人的债权人
基金	信托关系，基金份额持有人在基金的信托关系中是受益人

（二）投向不同

股票和债券	是直接投资工具，筹集的资金主要投向实业领域
基金	是间接投资工具，所筹集资金通过基金主要投向有价证券、未上市股权等

二、基金与银行储蓄存款的差异

（一）性质不同

基金	是一种资管产品和投资理财工具，其作为独立财产独立承担风险，基金管理人只是受托管理基金财产，一般情况下并不承担基金投资损失的风险
银行存款	表现为银行的负债，银行对存款人负有法定的还本付息义务

（二）收益与风险特性不同

基金	收益具有波动性，存在投资损失的风险
银行存款	利率相对固定，投资者损 失本金的可能性也很小

（三）信息披露程度不同

基金	必须在法定时间依法向投资者公布基金的投资运作情况并披露各类临时信息
银行存款	吸收存款之后，不需要向存款人披露资金的使用情况

基金与股票、债券、银行存款的主要区别

主要区别	基金	股票	债券	银行存款
法律关系	信托关系 （受益人）	股权关系 （股东）	债权债务关系 （债权人）	债权债务关系
资金投向	间接投资工具 有价证券 未上市股权	直接投资工具 实业领域	直接投资工具 实业领域	间接投资工具 银行负责投向
收益与 风险	具有波动性 存在损失风险	价格波动大 高风险、高收益	价格波动较股票小 风险和收益相对较低	利率相对固定 损失可能性较小

三、基金与银行理财产品的差异

主要区别	基金	银行理财产品
发行主体	基金管理人	商业银行或银行理财公司
销售渠道	基金管理人直销或者银行、证券公司及独立基金销售机构等具有基金销售牌照的机构代销	银行渠道
投资管理方式	主要由发行人自行投资管理	既可以由发行主体自行进行投资管理，也可以由理财投资合作机构共同投资管理
监管主体	中国证监会	金融监管总局

四、基金与期货、期权的差异

（一）定义

1．期货

是一种标准化合约，该合约由期货交易场所统一制定，约定在将来某一特定 的时间和地点交割一定数量标的物。

2．期权

是一种标准化或非标准化合约，该合约约定买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的物（包括期货合约）。投资者可通过期货和期权交易从事套期保值等风险管理活动。

（二）区别

主要区别	基金	期货、期权
性质	能对应具体财产	约定买卖标的物权利义务的合约
交易方向	单向交易	双向交易
交易期限	合同约定的期限内认/申购并持有	须在合约到期前进行交割或行权
风险收益特征	一般不采用保证金交易方式 风险相对较小	采用保证金交易方式 风险相对较大

五、基金与保险产品的差异

主要区别	基金	保险产品
目的	获得投资收益	主要功能是保障，目的是分散或者转移风险
对投资人要求	投资人风险承受能力需与基金风险等级匹配， 部分基金要求投资人是合格投资者，没有太多个性化要求，统一的申购和赎回价格计算方式	保险产品的购买是个性化的，价格的计算方法不同，要根据被保险人的年龄、身体健康等情况来计算
变现能力	一般的开放式公募基金可以随时变现	大部分不可以随时变现，但也有部分保险产品偏重投资功能
法律关系	建立在信托关系上的财产关系	建立在保险合同法律关系上的财产关系

第11讲 基金的运作和市场参与主体

第二节 基金的运作和市场参与主体

知识点一 基金的运作

一、基金的运作环节

（一）基金产品生命周期维度下的运作环节

基金的运作环节一般包括基金产品的设计、基金的募集、基金财产的托管、基金的投资管理、基金份额的申赎、转让交易及登记、基金的估值与会计核算、基金的信息披露、基金的收益分配、基金的清算终止以及其他基金运作活动等所有环节。

（二）基金管理人维度下的运作环节

从基金管理人的角度看，基金运作管理活动可以分为基金的市场营销、基金的投资管理与基金的中后台管理三大部分，如表所示。

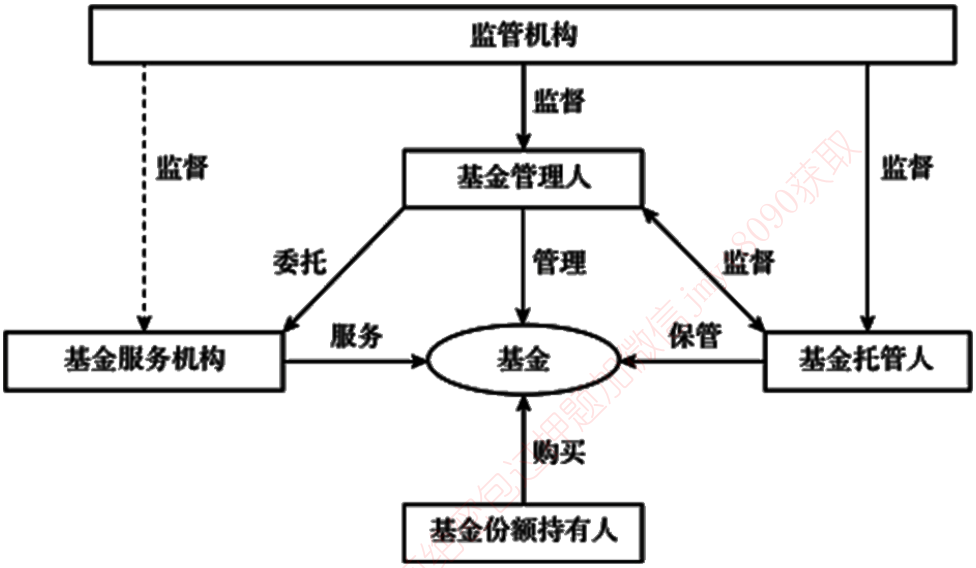
环节	活动
基金的市场营销	募集；宣传推介；申购、赎回、转让；客户服务
基金的投资管理	研究；投资；交易
基金的中后台管理	基金份额登记；基金估值和会计核算；基金信息披露；基金合规风控 基金收益分配；基金清算终止；其他中后台管理服务

二、基金的运作关系

（一）基金份额持有人、基金管理人与基金托管人是基金合同的当事人

（二）各类基金服务机构通过自己的专业服务参与基金市场

（三）监管机构对基金市场的各方参与主体实施监督管理



知识点二 基金市场的参与主体——基金当事人

一、基金份额持有人

（一）分类

基金份额持有人即基金投资者，是基金的出资人、基金投资管理的委托人和基金收益的受益人。私募基金份额持有人的“门槛要求”高于公募基金份额持有人，私募基金投资者应为合格投资者。按照我国投资者适当性管理要求的不同，可将基金投资者分为专业投资者和普通投资者（如表）。

<table>
<tr><td rowspan="5">专业投资者</td><td rowspan="2">机构投资者</td><td>境内机构</td></tr>
<tr><td>境外机构（QFII、RQFII）</td></tr>
<tr><td colspan="2">个人投资者</td></tr>
<tr><td rowspan="2">投资产品/资管计划</td><td>各类资管产品等</td></tr>
<tr><td>社保基金
企业年金等养老基金
慈善基金等社会公益基金</td></tr>
<tr><td rowspan="2">普通投资者</td><td colspan="2">机构投资者</td></tr>
<tr><td colspan="2">个人投资者</td></tr>
</table>

（二）公募基金的基金份额持有人大会相关规定

1．召集主体

（1）基金份额持有人大会设立日常机构的，由该日常机构召集，该日常机构未召集的，由基金管理人召集

（2）基金管理人未按规定召集或者不能召集的，由基金托管人召集

（3）代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会

（4）基金份额持有人大会的日常机构、基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额10%以上的基金份额持有人有权自行召集，并报国务院证券监督管理机构备案

2．会前公告

召集人应当至少提前30日公告基金份额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。基金份额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决。

3．召开方式

可以采取现场方式召开，也可以采取通讯等方式召开。

4．召开条件

基金份额持有人大会应当有代表1/2以上基金份额的持有人参加，方可召开，参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于上述比例的，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表1/3以上基金份额的持有人参加，方可召开。

5．表决规则

（1）每一基金份额具有一票表决权，基金份额持有人可以委托代理人出席基金份额持有人大会并行使表决权。

（2）基金份额持有人大会就审议事项作出决定，应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的1/2以上通过。

（3）转换基金的运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、提前终止基金合同、与其他基金合并，应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的2/3以上通过。

6．备案与公告

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报国务院证券监督管理机构备案，并予以公告。

二、基金管理人

基金管理人在基金运作的整体过程中处于核心地位，其最主要职责就是按照基金合同的约定，负责基金产品生命周期各个环节的运作，在有效控制风险的基础上为基金投资者获取最大的投资收益。负责基金销售、基金份额注册登记等职能的基金服务机构也主要由基金管理人选定。基金管理人由依法设立的公司或者合伙企业担任。

三、基金托管人

（一）定义

为了保证基金财产的安全，基金原则上由独立于基金管理人的基金托管人托管，法律法规及自律规则另有规定的除外。基金托管人由依法设立的商业银行或者其他金融机构担任。基金托管人与基金管理人不得为同一机构，不得相互出资或者持有股份。

（二）职责

1．安全保管基金财产

2．办理清算交割

3．复核审查净值信息

4．开展投资监督

5．依照规定召集基金份额持有人大会等

（三）作用

1．基金财产由独立于基金管理人的基金托管人保管，可以防止基金财产被挪作他用，有利于保障基金财产的安全。

2．基金托管人对基金管理人的投资运作进行监督（包括投资对象、投资范围、投资比例、禁止投资行为等），可以促使基金管理人按照有关法律法规和基金合同的要求运作基金财产，有利于保护基金投资者的合法权益。

3．对证券投资基金而言，由基金托管人对基金财产开展会计复核和净值计算，有利于防范、减少会计核算中的差错，保证基金份额净值和会计核算的真实性、准确性。

注意：对私募股权投资基金而言，基金份额持有人与基金管理人可以约定不对基金财产进行托管。

知识点三 基金市场的参与主体——基金服务机构

基金服务机构是指从事基金的销售、销售支付、份额登记、估值核算、投资顾问、评价、信息技术系统服务等活动的机构，以及律师事务所、会计师事务所。

第12讲 基金的发展历程与作用（一）

第三节 基金的发展历程与作用

知识点一 公募基金的发展历程

一、试点发展阶段（1998—2002年）

（一）1997年11月，原国务院证券委员会颁布了《证券投资基金管理暂行办法》，为我国证券投资基金的规范发展奠定了基本法律基础

（二）1998年3月27日，经中国证监会批准，南方基金管理公司和国泰基金管理公司分别发起设立了规模均为20亿元的两只封闭式基金，拉开了中国证券投资基金试点的序幕

二、快速发展阶段（2003—2007年）

（一）2003年10月，全国人大常委会表决通过《证券投资基金法》，该法于2004年6月 1日施行，为我国基金业的发展奠定了坚实的法律基础。这一阶段基金发展的主流品种是开放式基金。

（二）2007年7月，中国证监会发布的《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》开始施行，公募基金由此进入全球投资时代。

三、平稳发展及创新探索阶段（2008—2014年）

（一）2012年，《证券投资基金法》修订，并于2013年6月1日正式实施。

（二）2012年6月6日，中国证券投资基金业协会成立。

（三）2014年底，沪港通的推出实现了沪港股票交易市场互联互通机制，境内公募基金可以通过港股通渠道投资我国香港证券市场。

（四）2015年7月，内地与香港特区开启基金互认，香港特区成立的基金可以向内地销售，内地成立的基金也可以进入香港市场。

四、防范风险和规范发展阶段（2015—2018年）

2018年4月，中国人民银行、原中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局联合发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，资产管理行业得到了规范和重塑。

五、持续深化改革和高质量发展阶段（2019年至今）

（一）2019年，备受瞩目的科创板正式开市并试点注册制，给中国资本市场注入新的活力。

（二）《证券期货经营机构管理人中管理人（MOM）产品指引（试行）》发布，进一步规范MOM运作，满足中长期资金多样化的资产配置需求。

（三）2022年4月，中国证监会发布《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》， 提出在新发展阶段，要紧紧围绕促进公募基金行业高质量发展这一主线，坚定深化改革，扎实推动监管转型，加快构建公募基金行业新发展格局。

（四）2022年4月，国务院办公厅发布《关于推动个人养老金发展的意见》，明确个人养老金参加人可自主选择购买符合规定的金融产品，金融监管部门对参与个人养 老金运行金融机构的经营活动进行监管。

知识点二 私募资产管理计划的发展历程

2007年11月，中国证监会发布《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》，公募基金管理公司获准开展私募资产管理业务，可以向单一特定客户或多个特定客户发行私募资产管理产品。

修订后的《证券投资基金法》自2013年6月开始实施，我国大资产管理行业的基本制度框架得到确立。基金管理公司可以通过设立子公司从事专项资产管理业务，证券公司、期货公司及其他资产管理机构也可以发行私募资产管理计划，形成相互竞争的格局。

2018年4月，《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》发布实施，大资产管理行业启动整改，旨在压降金融风险。

知识点三 私募基金的发展历程

一、私募证券投资基金的发展历程

（一）早期萌芽阶段

我国的私募证券投资基金可追溯至20世纪90年代初，私下代客理财是民间私募的初期形式。2004年2月，深圳国际信托投资有限公司推出了我国首只证券类信托计划——“深国投·赤子之心（中国）集合资金信托计划”，这标志着阳光私募基金模式的诞生。所谓阳光私募基金模式，即私募投资管理机构通过与信托公司合作，由信托公司向特定投资人发行证券投资集合资金信托计划，而私募投资管理机构作为投资顾问实际控制信托计划的投资管理。

（二）立法规范阶段

2012年末，修订后的《证券投资基金法》新增“非公开募集基金”一章，赋予了私募投资基金正式的法律地位。

2014年，中国证监会发布《私募投资基金监督管理暂行办法》，中国证券投资基金业协会建立无纸化的在线私募基金登记备案系统，正式开启私募基金登记备案工作。

（三）监管加强阶段

自2016年2月起，中国证券投资基金业协会逐步收紧登记备案政策，陆续采取系列措施规范行业秩序。

2023年9月1日，国务院颁布的《私募投资基金监督管理条例》正式实施，适用于各类私募投资基金，私募证券投资基金的规制和规范发展得到了更为明确且法律效力位阶较高的行政法规的支持。

二、私募股权投资基金的发展历程

（一）早期探索阶段

1985年，《中共中央关于科学技术体制改革的决定》首次提出“创业投资”的概念。2005年，《创业投资企业管理暂行办法》发布，成为早期创业投资基金监管法律框架的基础。

2007年，新《合伙企业法》的正式实施使国际上创业投资基金、私募股权投资基金普遍采用的有限合伙组织形式得以实现，我国创业投资基金、私募股权投资基金的主流组织形式逐渐由公司型转向合伙型。

2007年，“私募股权投资基金”的概念在我国出现。在新《合伙企业法》实施后，各级地方政府为鼓励设立合伙型股权投资基金，也出台了诸多税收优惠政策，各类私募股权投资基金迅速发展。

（二）统一监管阶段

2013年6月，明确由中国证监会统一负责各类私募基金的监督管理，各类私募基金管理人和私募基金统一向中国证券投资基金业协会申请登记备案。

2014年后，中国私募股权投资市场在募资、投资、管理、退出环节呈现快速发展态势，股权投资市场进一步成熟。

（三）提质升级阶段

2023年9月1日，随着《私募投资基金监督管理条例》的正式实施，私募股权投资基金的规制和规范发展也得到了更为明确且法律效力位阶较高的行政法规的支持。

2024年6月，国务院办公厅发布《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》，给予创业投资基金更多的支持。

我国私募股权投资基金行业正在探索新的高质量发展的路径，着力为我国创新创业、经济结构转型升级、推动直接融资、促进新质生产力发展和产业振兴作出应有的贡献，未来也将迎来更大的发展。

第13讲 基金的发展历程与作用（二）

知识点四 公募基金的作用

一、公募基金的作用

（一）是广大投资者拓宽投资渠道、丰富资产配置的重要工具

中小投资者直接投资股票和债券困难和风险都很大，在资金量有限的情况下，也很难做到组合投资、分散风险。因此，中小投资者通过公募基金投资资本市场，在兼顾风险可控的情况下适当增加财产性收入，是资本市场人民性的体现，也是公募基金管理人在资本市场投资端所能发挥的重要价值。

（二）是资本市场稳定发展的压舱石

1．我国公募基金管理人已形成较为规范的投研驱动、合规保障与运营支撑的制度化运作体系。

2．公募基金管理人能发挥其专业管理的优势，通过参与证券交易，推动市场价值判断体系与合理估值体系的形成，有利于市场准确定价，从而增强市场的有效性，促进经济资源的合理配置。

3．公募基金管理人在成为上市公司股东后，可以积极地行使股东质询权、监督权、投票权，促进上市公司增加透明度，完善信息披露，为社会不断创造新的价值。

（三）是金融服务于实体经济的推进器

1．公募基金将资金汇集起来投资于资本市场，扩大了直接融资的比例。

2．公募基金管理人较好的治理水平有能力为社保基金、企业年金、养老金等社会保障型资金提供投资管理服务，使其保值增值，抬高了社会治理的安全垫。

3．公募基金能更好地推动责任投资。

（四）是资本市场对外开放和全球化、国际化的先行者

自中国履行加入世界贸易组织的承诺以来，一方面，通过引入外资设立合资基金管理人，公募基金将先进的资产管理经验引入国内。另一方面，随着公募基金跨境申赎、跨境投资逐渐增多，境外证券投资已覆盖全球主要国家和地区的资本市场。

知识点五 私募基金的作用

一、私募证券投资基金的作用

（一）是多层次资本市场的建设者

（二）是市场价格发现的参与者和市场流动性的提供者

（三）是实体经济转型深化的助力者

（四）是跨境和国际化投资的开拓者

二、私募股权投资基金的作用

（一）促进经济创新发展

私募股权投资基金的募集端与投资端均为私募性质，一般投向中小微企业的非上市股权， 通常不涉及公众利益，不易对宏观经济、社会稳定产生不利影响。私募股权投资基金管理人经常“用手投票”，可深度介入被投企业的公司治理，为创新创业赋能。

（二）为中小微企业提供资金支持

私募股权投资基金可以通过参股、提供长期权益资本等方式将资金注入中小微企业，为其提供持续的资金支持。

（三）有效形成长期权益资本

私募股权投资基金可以设计和提供不同风险收益特征的产品，在各个层次上汇聚不同投资收益需求、不同流动性需求以及不同规模量的资金，从而多方面、多层次、多角度地满足（供给）处于不同生命周期阶段、不同产业、不同资金需求（包括不同金额、不同期限、不同资金成本等）、规模不一的企业， 以市场化的机制去汇集和匹配资金，提供长期权益资本，实现储蓄向投资的转化。

（四）助推产业转型升级

私募股权投资基金往往会重整被投企业的管理团队，向其注入商业资源，帮助其提升在产业链条中的价值，甚至重整整个产业链条，盘活了旧有的资产，促进了优势资源的合理流动，有助于淘汰劣势企业或相关的资产和产能，提升宏观经济的效能，实现实体经济相关产业的转型升级。

一课一练

1、基金通过公开募集或非公开募集的方式，汇集投资者的资金形成独立财产，由专业的基金管理机构按照约定的（　　）进行投资管理。

Ⅰ 投资目标
Ⅱ 投资范围
Ⅲ 投资策略
Ⅳ 投资习惯

A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ　　B．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ　　C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ　　D．Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

【答案】A

【解析】基金通过公开募集或非公开募集的方式，汇集投资者的资金形成独立财产，由专业的基金管理机构按照约定的投资目标、投资范围和投资策略进行投资管理。

2、以下关于私募基金的说法，错误的是（　　）。

A．通过非公开募集方式，向合格投资者募集资金

B. 分为私募证券投资基金和私募股票投资基金
C. 证券期货经营机构开展私募资产管理业务，可以以非公开方式募集资金
D. 按照资产管理合同的约定，可投资于标准化或非标准化的资产
【答案】B
【解析】私募基金包含私募证券投资基金和私募股权（不是股票）投资基金。

3、货币市场基金（　　）货币市场工具。
A. 60%资产　　B. 80%资产　　C. 仅可投资　　D. 50%资产
【答案】C
【解析】货币市场基金仅投资于货币市场工具。

4、以下关于股权投资基金的说法，不正确的是（　　）。
A. 私募股权投资基金是指对上市企业进行权益性投资
B. 创业投资基金是一类特定的私募股权投资基金
C. 创业投资基金投向处于初创期的或者是小型的新型企业
D. 私募股权投资基金通过上市、并购或管理层回购等方式实现退出
【答案】A
【解析】私募股权投资基金是指对非上市企业进行权益性投资。

5、我国的私募股权投资基金多数属于（　　）基金。
A. 公司型　　B. 契约型　　C. 合伙型　　D. 封闭型
【答案】C
【解析】目前，我国的私募股权投资基金多数属于合伙型基金。

6、以下关于基金分类的说法正确的有（　　）。
Ⅰ 封闭式基金份额总额在基金合同期限内固定不变
Ⅱ 开放式基金总额不固定，基金份额不可以申购或者赎回
Ⅲ 主动型基金力图通过积极主动管理以取得超越组合基准的业绩表现
Ⅳ 被动型基金一般具有费用较高、分散风险、透明度高等特点
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ　　B. Ⅰ、Ⅲ　　C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ　　D. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
【答案】B
【解析】Ⅱ项错误开放式基金总额不固定，基金份额可以在基金合同约定的时间和场所申购或者赎回。
Ⅳ项错误，被动型基金一般具有费用较低、分散风险、透明度高等特点。

7、基金的特点不包含（　　）。
A. 财产的汇集性　　B. 财产的关联性
C. 财产使用和基金运作的特定目的性　　D. 管理的专业性
【答案】B
【解析】B项应当为财产的独立性。

8、以下关于公募基金的基金份额持有人大会相关规定说法，正确的有（　　）。
Ⅰ 基金份额持有人大会的日常机构、基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额10%以上的基金份额持有人有权自行召集
Ⅱ 召集人应当至少提前20日公告基金份额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项
Ⅲ 基金份额持有人大会应当有代表1/2以上基金份额的持有人参加，方可召开
Ⅳ 基金份额持有人大会就审议事项作出决定，应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的1/2以上通过
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ　　B. Ⅰ、Ⅲ　　C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ　　D. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
【答案】D
【解析】Ⅱ项应当是召集人应当至少提前30日公告基金份额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。

9、（　　）在基金运作的整体过程中处于核心地位。

A. 基金管理人　　B. 基金托管人　　C. 基金投资人　　D. 中国证监会

【答案】A

【解析】基金管理人在基金运作的整体过程中处于核心地位。

10、中国证监会统一负责各类私募基金的监督管理，各类私募基金管理人和私募基金统一向（　）申请登记备案。

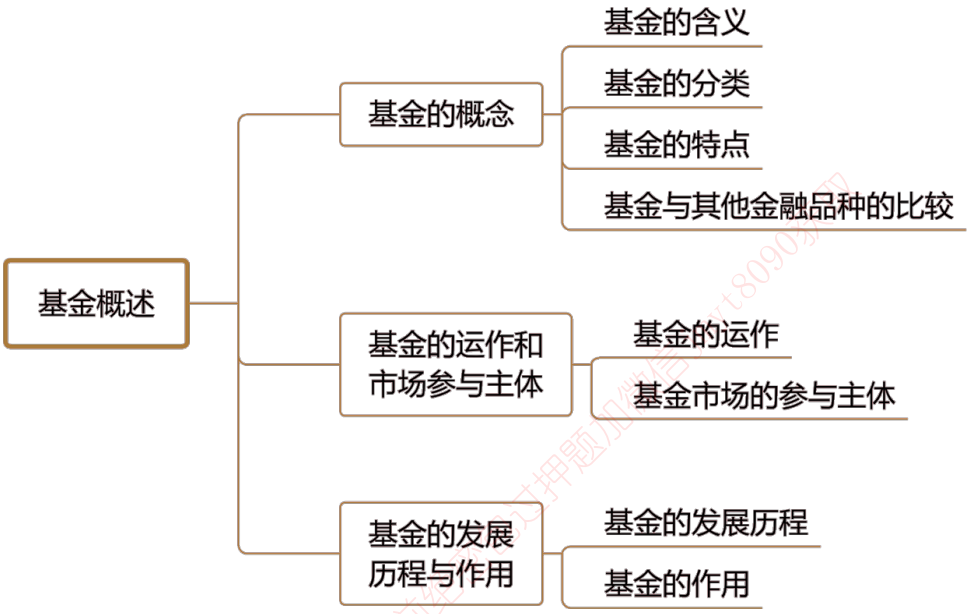
A. 中国证监会　　B. 中国证券投资基金业协会

C. 中国证券业协会　　D. 中国私募基金工会

【答案】B

【解析】2013年6月，明确由中国证监会统一负责各类私募基金的监督管理，各类私募基金管理人和私募基金统一向中国证券投资基金业协会申请登记备案。

本章知识回顾



第14讲 法律法规体系

第三章 基金法律法规体系和监管体系

第一节 法律法规体系

知识点一 基金行业法律法规体系层级

一、国家法律

国家法律是由全国人民代表大会及其常务委员会制定的规范，效力层级最高，是行政法规、部门规章和规范性文件、自律规则这些下位法规及规则的制定基础。

在基金法律法规体系中，《证券投资基金法》是基金行业一系列下位法律法规的总纲。此外，《信托法》、《证券法》、《公司法》、《合伙企业法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国反洗钱法》等国家法律在规范基金投资运作、公司治理以及基金行业反洗钱工作等方面也起到重要作用。

二、行政法规

行政法规是国务院为领导和管理国家各项行政工作，根据宪法和法律的规定而制定的政治、经济、文化等领域的各类规范。

在基金法律法规体系中，2023年颁布并施行的行政法规《私募投资基金监督管理条例》在私募基金行业中发挥着非常重要的作用。

三、部门规章和规范性文件

部门规章和规范性文件是国务院所属的各部、委员会根据法律和行政法规制定的规范。中国证监会、中国人民银行和国家外汇管理局等行政机关制定的部门规章、规范性文件的效力低于法律、行政法规，但在基金法律法规体系中数量相对较多，也是基金管理人、基金托管人等行业机构及其从业人员具体行为规范的主要依据。

四、自律规则

自律规则是行业协会、交易场所等制定和实施的规范，是对行业协会的自律管理对象、交易场所的交易参与者给予纪律处分或者实施其他自律管理措施的依据。中国证券投资基金业协会、中国证券业协会及证券交易所等交易场所制定的自律规则，是基金行业法律法规体系的重要组成部分，在基金的投资运作、人员管理、私募基金管理人登记与基金备案等方面，发挥着重要作用。

知识点二 基金行业法律法规体系的适用范围

一、基金行业法律法规体系涵盖不同类型的基金

（一）公募基金

可以向不特定对象募集资金，事关中小投资者权益，因此其规范相对较早、法律法规数量最多。2004年《证券投资基金法》施行以来，中国证监会在二十多年间制定并修订了大量部门规章和规范性文件。自2012年中国证券投资基金业协会成立以来，其也制定了大量自律规则。

（二）私募资产管理计划

产生晚于公募基金，针对私募资产管理计划的专项法律法规数量相对较少。依托于公募基金法律法规的基础，自2007年开始，特别是2018年中国人民银行牵头制定《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》以来，私募资产管理计划的法律法规得以逐步制定和完善。

（三）私募基金

规范相对较晚，2012年修订的《证券投资基金法》将私募基金纳入规范对象以来，私募基金的法律法规得以逐步制定和完善。截至目前，在《证券投资基金法》及《私募投资基金监督管理条例》的统辖下，中国证监会针对私募基金制定了少量部门规章和规范性文件，与私募基金直接相关的规则以中国证券投资基金业协会发布的自律规则为主。

二、基金法律法规体系涵盖基金业务的各个方面

（一）公募基金

业务的不同方面	主要部门规章名称
基金管理人经营管理	《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》
基金托管	《证券投资基金托管业务管理办法》
资金募集	《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》
基金投资运作	《公开募集证券投资基金运作管理办法》
基金信息披露	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金从业人员管理	《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》

（二）私募基金

业务的不同方面	主要部门规章或自律规则名称
基金管理人经营管理	《私募投资基金登记备案办法》《私募投资基金管理人内部控制指引》
基金托管	《证券投资基金托管业务管理办法》
资金募集	《私募投资基金募集行为管理办法》
基金投资运作	《私募证券投资基金运作指引》
基金信息披露	《私募投资基金信息披露管理办法》
基金从业人员管理	《基金从业人员管理规则》

知识点三 基金行业法律法规体系的主要组成部分——国家法律

一、《证券投资基金法》

（一）明确了基金当事人的法律关系

《证券投资基金法》对证券投资基金的法律设计以信托关系为基础，“双受托人”是基金法律关系的核心，基金管理人与基金托管人在这一法律关系中各司其职又相互监督，有效确保了基金依法有序运作。

（二）确保了基金财产安全、独立

（三）使信义义务根植于我国基金行业，将忠实和谨慎勤勉的原则上升到法律高度

（四）明确了基金份额持有人的权利及其行使方式

（五）规定了中国证监会的职权、中国证券投资基金业协会的自律管理职责以及基金管理人、基金托管人的法律责任，使中国证监会对基金行业的监管、中国证券投资基金业协会对基金行业的自律管理有据可依

二、《信托法》与《证券法》

《信托法》是为了调整信托关系，规范信托行为，保护信托当事人的合法权益，促进信托业健康发展而制定的国家法律。

《证券法》是为了规范证券发行和交易行为，保护投资者的合法权益，维护社会经济秩序和社会公共利益，促进社会主义市场经济的发展而制定的国家法律。

基金基于信托关系构建当事人之间的法律关系，并投资于证券等标的。《证券投资基金法》未规定的，适用《信托法》《证券法》和其他有关法律、行政法规的规定。

三、《公司法》

《公司法》是为了规范公司的组织和行为，保护公司、股东、职工和债权人的合法权益，完善中国特色现代企业制度，维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济的发展而制定的国家法律。

在基金管理人的治理方面，公募基金管理公司和公司型私募基金管理人的公司治理均适用《公司法》的规定。

四、《合伙企业法》

《合伙企业法》是为了规范合伙企业的行为，保护合伙企业及其合伙人、债权人的合法权益，维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济的发展制定的国家法律。合伙型的基金管理人、合伙型基金的设立、治理和管理，应当适用《合伙企业法》的规定。

五、《民法典》

《民法典》是为了保护民事主体的合法权益，调整民事关系，维护社会和经济秩序，适应中国特色社会主义发展要求，弘扬社会主义核心价值观制定的国家法律。基金当事人之间的法律关系是民事法律关系的一种。

六、《刑法》

《刑法》是为了惩罚犯罪，保护人民，结合我国同犯罪作斗争的具体经验及实际情况制定的国家法律。在基金活动中，基金管理人、基金托管人、基金服务机构及其从业人员的严重违法行为，可能触犯《刑法》及其修正案中的部分罪名。

七、《反洗钱法》

《反洗钱法》是为了预防洗钱活动，遏制洗钱以及相关犯罪，加强和规范反洗钱工作，维护金融秩序、社会公共利益和国家安全而制定的国家法律。

八、其他国家法律

基金从事期货和衍生品投资，应当适用《中华人民共和国期货和衍生品法》的有关规定。

知识点四 基金行业法律法规体系的主要组成部分——行政法规、部门规章和规范性文件、自律规则

一、公募基金和私募资产管理计划

（一）部门规章和规范性文件

1. 《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》及其实施规定
2. 《基金管理公司子公司管理规定》
3. 《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》
4. 《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》
5. 《证券投资基金托管业务管理办法》
6. 《公开募集证券投资基金运作管理办法》
7. 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
8. 《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及其实施规定
9. 《证券期货投资者适当性管理办法》
10. 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
11. 《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》
12. 《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》
13. 《基金管理公司固有资金运用管理暂行规定》
14. 《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》
15. 《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》
16. 《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》
17. 《证券基金经营机构信息技术管理办法》
18. 《证券期货业网络和信息安全管理办法》

（二）自律规则

1. 《基金管理公司风险管理指引（试行）》
2. 《基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试行）》
3. 《证券投资基金管理公司合规管理规范》
4. 《证券期货经营机构投资管理人员注册登记规则》
5. 《基金从业人员证券投资管理指引（试行）》

6. 《基金管理公司声誉风险管理指引（试行）》
7. 《基金经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》
8. 《基金从业人员管理规则》
9. 《公开募集证券投资基金管理人及从业人员职业操守和道德规范指南》
10. 《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》
11. 《基金管理公司绩效考核与薪酬管理指引》
12. 《基金管理公司反洗钱工作指引》
13. 《公开募集证券投资基金投资者教育工作指引（试行）》
14. 《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理规范第1—4号》

二、私募基金

（一）行政法规

《私募投资基金监督管理条例》

（二）部门规章和规范性文件

1. 《私募投资基金监督管理暂行办法》
2. 《关于加强私募投资基金监管的若干规定》
3. 《证券投资基金托管业务管理办法》
4. 《证券期货投资者适当性管理办法》

（三）自律规则

1. 《私募投资基金登记备案办法》
2. 《私募基金管理人登记指引第1—3号》
3. 《私募投资基金备案指引第1—3号》
4. 《私募证券投资基金运作指引》
5. 《私募投资基金信息披露管理办法》
6. 《私募投资基金募集行为管理办法》
7. 《基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试行）》
8. 《私募投资基金服务业务管理办法（试行）》
9. 《私募投资基金电子合同业务管理办法（试行）》
10. 《私募基金管理人失联处理指引》
11. 《关于私募基金管理人在异常经营情形下提交专项法律意见书的公告》
12. 《私募投资基金合同指引1—3号》
13. 《私募投资基金管理人内部控制指引》
14. 《私募投资基金非上市股权投资估值指引（试行）》
15. 《私募投资基金命名指引》
16. 《基金从业人员管理规则》
17. 《基金经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》

第15讲 基金监管（一）

第二节 基金监管

知识点一 基金监管的概念

监管或行政监管，是指国家通过其行政机构对特定行业、领域或市场的行为进行监督和管理，以确保法律法规的执行、维护市场秩序、保护公众利益和促进社会经济的健康发展。

考前押题加微信 jmyt8090获取

基金监管是指有法定监管权的行政机构依法对基金市场、基金市场主体及其活动的监督和管理，主要包括对基金市场主体的准入监管（例如基金经营机构的设立以及变更）、市场行为的监管（例如基金的注册与备案、基金的投资）以及对各种违法违规行为的处置措施。

知识点二 基金监管的目标和原则

一、基金监管的目标

（一）保护基金投资人的合法权益

依法保护基金投资人的合法权益是基金监管的出发点和首要目标。在基金销售、投资管理等活动中，基金投资人多处于弱势地位，其合法权益容易受到侵害。

（二）规范基金活动

规范基金活动是保护基金投资人合法权益这一监管目标的必然要求。侵害基金投资人权益的行为可能出现于基金活动的不同环节

（三）促进基金行业和资本市场的健康发展

基金行业是资本市场的重要组成部分。首先，基金监管要以实现基金行业和实体经济、资本市场共同发展为目标。其次，基金监管应当为基金行业发展创造良好的环境。最后，基金监管还应当着眼全局，以防范资本市场的系统性风险为底线，确保基金行业发展过程中风险可控。

二、基金监管的原则

（一）依法监管原则

（二）保障基金投资人权益原则（是基金监管的首要目标，也是基金监管的首要原则）

（三）加强监管和防范风险原则

（四）高效监管原则

1．高效监管原则要求监管机构确立科学合理的监管内容、监管模式。

2．高效监管原则要求监管机构有明确的制裁手段，以追究违法主体的法律责任。

（五）审慎监管原则

审慎监管也称“结构性的早期干预和解决方案”，旨在通过偿付能力监管和风险防控制度体系，维护基金投资人对金融市场的信心。

在基金监管中，审慎监管原则要求基金监管机构在制定监管规范以及实施监管行为时，注重基金经营机构的资产状况和早期风险防控，以确保基金运行稳健和基金财产安全，具体体现在基金监管机构对基金经营机构内部治理结构、内部稽核监控制度、风险控制制度以及资产流动性水平等方面的监管。

（六）公开、公平、公正监管原则

1．公开原则是指基金监管应当确保基金市场具有充分的透明度，实现市场信息公开化，且监管规则和处罚也应当根据政务公开原则公开

2．公平原则是指基金市场主体平等，要求基金监管机构依照相同的标准衡量同类监管对象的行为

3．公正原则是指基金监管机构在公开、公平基础上，对监管对象公正执法、 一视同仁，是依法监管原则的具体化

第16讲 基金监管（二）

知识点三 中国证监会对基金行业的监管职责与措施

一、性质

中国证监会为国务院直属机构，依照相关法律、法规，统一监督管理全国证券期货市场，维护证券期货市场秩序，保障其合法运行。

二、总体职能

（一）中国证监会

1．制定、修改和完善证券期货市场规章规则

2．拟定市场发展规划

3．办理重大审核事项

4．指导协调风险处置

5．组织查处证券期货市场重大违法违规案件

6．指导、检查、督促和协调系统监管工作

（二）中国证监会派出机构

受中国证监会垂直领导，负责辖区内的一线监管工作。

三、中国证监会对基金行业的监管职责

（一）证券基金机构监管司

拟订证券基金经营机构、证券投资咨询机构、基金托管机构基金服务机构、合格境外投资者监管制度，依法对上述机构及其业务实施准入管理，对其业务活动和人员从业行为实施监督管理，开展风险监测和个案风险处置。

（二）市场监管二司

拟订并组织实施私募基金、区域性股权市场监管制度，承担私募基金的监督检查工作，承担打击非法证券期货基金金融活动和清理整顿各类交易场所有关工作

（三）中国证监会对公募基金行业的监管职责

1．制定有关证券投资基金活动监督管理的规章、规则，并行使审批、核准或者注册权

2．办理基金备案

3．对基金管理人、基金托管人及其他机构从事证券投资基金活动进行监督管理，对违法行为进行查处，并予以公告

4．制定基金从业人员的资格标准和行为准则，并监督实施

5．监督检查基金信息的披露情况

6．指导和监督中国证券投资基金业协会的活动

7．法律、行政法规规定的其他职责

（四）中国证监会对私募基金行业的监管职责

1．制定有关私募基金业务活动监督管理的规章、规则

2．对私募基金管理人、私募基金托管人以及其他机构从事私募基金业务活动进行监督管理，对违法行为进行查处

3．对登记备案和自律管理活动进行指导、检查和监督

4．法律、行政法规规定的其他职责

四、中国证监会对基金行业的监管措施

（一）依据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理条例》等法律法规的规定，中国证监会依法履行职责，有权采取的措施

1．对基金管理人、基金托管人、基金服务机构进行现场检查，并要求其报送有关的业务资料

2．进入涉嫌违法行为发生场所调查取证

3．询问当事人和与被调查事件有关的单位和个人，要求其对与被调查事件有关的事项作出说明

4．查阅、复制与被调查事件有关的财产权登记、通讯记录等资料

5．查阅、复制当事人和与被调查事件有关的单位和个人的证券交易记录、登记过户记录、财务会计资料及其他相关文件和资料；对可能被转移、隐匿或者毁损的文件和资料，可以予以封存

6．查询当事人和与被调查事件有关的单位和个人的资金账户、证券账户和银行账户；对有证据证明

已经或者可能转移或者隐匿违法资金、证券等涉案财产或者隐匿、伪造、毁损重要证据的，经中国证监会主要负责人批准，可以冻结或者查封

7．在调查操纵证券市场、内幕交易等重大证券违法行为时，经中国证监会主要负责人批准，可以在法定期限内限制被调查事件当事人的证券买卖

（二）行政处罚或行政监管措施

1．行政处罚

警告、罚款、没收违法所得、暂停或者撤销基金从业资格等。

2．行政监管措施

（1）对违法违规的机构和个人采取的主要行政监管措施

责令改正、监管谈话、出具警示函、公开谴责、认定为不适当人选等。

（2）对公募基金管理人还可以采取的行政监管措施

① 限制业务活动，责令暂停部分或者全部业务；

② 限制分配红利，限制向董事、监事、高级管理人员支付报酬、提供福利；

③ 限制转让固有财产或者在固有财产上设定其他权利；

④ 责令更换董事、监事、高级管理人员或者限制其权利；

⑤ 责令有关股东转让股权或者限制有关股东行使股东权利；

⑥ 责令停业整顿、指定其他机构托管、接管、取消基金管理资格或者撤销；

⑦ 通知出境管理机关依法阻止基金管理人直接负责的董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员出境；

⑧ 申请司法机关禁止基金管理人直接负责的董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员转移、转让或者以其他方式处分财产，或者在财产上设定其他权利。

（3）对私募基金管理人，中国证监会还可以采取的行政监管措施

① 责令暂停部分或者全部业务；

② 责令更换董事、监事、高级管理人员、执行事务合伙人或者委派代表，或者限制其权利；

③ 责令负有责任的股东转让股权、负有责任的合伙人转让财产份额，限制负有责任的股东或者合伙人行使权利；

④ 责令私募基金管理人聘请或者指定第三方机构对私募基金财产进行审计，相关费用由私募基金管理人承担；

⑤ 指定其他机构接管、通知登记备案机构注销登记。

（4）对于基金托管人，中国证监会还可以采取的行政监管措施

① 限制业务活动，责令暂停办理新的基金托管业务；

② 责令更换负有责任的专门基金托管部门的高级管理人员。

知识点四 中国人民银行对基金行业的监管职责与措施

一、组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测

二、制定或者会同国务院有关金融管理部门制定金融机构反洗钱管理规定

三、监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动等

四、中国人民银行设立反洗钱监测分析机构，负责以下事项

（一）开展反洗钱资金监测

（二）接收、分析大额交易和可疑交易报告，移送分析结果，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告工作情况等

知识点五 国家外汇管理局对基金行业的监管职责与措施

一、对合格境内机构投资者境外证券投资业务的外汇活动监管

（一）定义

合格境内机构投资者（QDII）业务是指符合法定条件的基金管理公司、证券公司等机构，经金融监管部门批准在中华人民共和国境内募集资金，运用所募集的部分或者全部资金（包括公募基金或者私募资产管理计划）以资产组合方式进行境外证券投资管理的业务。

（二）国家外汇管理局的主要监管职责

1．审查批准合格境内机构投资者的经营外汇业务资格

2．确定合格境内机构投资者的外汇额度

3．接受合格境内机构投资者报送的额度使用及资金汇出入情况

4．接受产品托管人报送的境内机构投资者境外投资情况和国际收支申报

5．要求合格境内机构投资者、托管人提供境内机构投资者境外投资活动有关资料，必要时可以进行现场检查

6．合格境内机构投资者运用基金、集合计划财产进行证券投资，发生重大违法、违规行为的，国家外汇管理局可以依法采取限制其资金汇出（入）等措施并予以行政处罚

注意：中国证监会和国家外汇管理局依法对合格境内机构投资者境外证券投资实施监督管理。

二、对内地与香港基金互认业务的外汇活动监管

（一）定义

内地与香港基金互认是指我国内地与香港之间达成互相认可基金销售的机制。其中，“北向互认基金”是指依照香港特别行政区法律在香港设立、运作和公开销售，并经中国证监会批准在内地公开销售的单位信托、互惠基金或者其他形式的集体投资计划；“南向互认基金”则是指依照我国内地法律在内地设立、运作，经履行香港法律所规定的程序，在香港公开销售的公募基金。

（二）国家外汇管理局的主要监管职责

1．资金净汇入、净汇出的规模管理

2．两地基金的日常账户管理、资金汇入汇出管理

3．接受跨境发行销售所涉及的主体，按规定进行的国际收支申报、涉外收付款以及对外金融资产负债和交易统计申报

4．其他统计监测、信息报告管理职责以及对违法违规活动采取执法措施

第17讲 行业自律

第三节 行业自律

知识点一 行业自律的概念

基金行业自律是指基金行业的相关机构和基金从业人员，根据行业协会、交易场所等自律组织的规范、标准和行为准则，共同维护基金市场秩序、促进基金行业健康发展的机制。

我国基金行业的自律组织主要包括中国证券投资基金业协会等行业协会，以及证券交易所等各类交易场所。

知识点二 中国证券投资基金业协会

一、历史沿革

（一）2001年8月，中国证券业协会基金公会成立

（二）2002年12月，中国证券业协会证券投资基金业委员会成立

（三）2007年，中国证券业协会设立了基金公司会员部，负责基金管理公司和基金托管银行特别会员的自律管理

（四）2012年6月6日，中国证券投资基金业协会正式成立，原中国证券业协会基金公司会员部的行

业自律职责转入中国证券投资基金业协会

（五）2013年施行的《证券投资基金法》专门增设“基金行业协会”一章，详细规定了中国证券投资基金业协会的性质、组成以及主要职责等内容

二、中国证券投资基金业协会的性质和组成

（一）性质

中国证券投资基金业协会是依据《证券投资基金法》和《社会团体登记管理条例》成立的证券投资基金行业的自律性组织，接受业务主管单位中国证监会和社团登记管理机关中华人民共和国民政部的业务指导和监督管理。

（二）组成

会员类型	对应机构
普通会员	公募基金管理人 基金托管人 符合协会规定条件的私募基金管理人
联席会员	基金服务机构
观察会员	不符合普通会员条件的其它私募基金管理人
特别会员	证券期货交易所 登记结算机构 指数公司 经副省级及以上人民政府民政部门登记的各类基金行业协会 境内外其他特定机构投资者

注意：同一机构从事多种与基金相关业务的，应当以普通会员、联席会员、观察会员、特别会员为次序，依次选择对应会员类别申请入会。

三、中国证券投资基金业协会的职责和对基金行业的自律管理

（一）职责

1. 教育和组织会员遵守有关证券投资的法律、行政法规，维护投资人合法权益
2. 依法维护会员的合法权益，反映会员的建议和要求
3. 制定和实施行业自律规则，监督、检查会员及其从业人员的执业行为，对违反自律规则和协会章程的，按照规定给予纪律处分
4. 制定行业执业标准和业务规范，组织基金从业人员的从业考试、资质管理和业务培训
5. 提供会员服务，组织行业交流，推动行业创新，开展行业宣传和投资人教育活动
6. 对会员之间、会员与客户之间发生的基金业务纠纷进行调解
7. 依法办理非公开募集基金的登记、备案
8. 协会章程规定的其他职责

（二）自律管理

中国证券投资基金业协会通过制定自律规则、开展自律检查等方式对基金管理人、基金托管人、基金销售机构、基金服务机构等行业机构及其从业人员实施自律管理，对违反基金行业法律法规的自律管理对象，中国证券投资基金业协会可以采取自律管理和纪律处分措施。

知识点三 中国证券业协会

资料领取 密码过期请加微信 jmyt8090获取

一、中国证券业协会的性质和组成

（一）性质

中国证券业协会是依据《证券法》和《社会团体登记管理条例》有关规定设立的证券业自律性组织，属于非营利性社会团体法人，接受业务主管单位中国证监会和社团登记管理机关民政部的业务指导和监督管理。

（二）组成

会员类型	对应机构
法定会员	证券公司
普通会员	证券投资咨询机构 证券资信评级机构 证券公司私募投资基金子公司 证券公司另类投资子公司
特别会员	证券交易所 金融期货交易所 区域性股权市场运营机构等
观察员	公募基金管理公司根据相关规定作为网下机构投资者

二、中国证券业协会对基金行业的自律管理

网下申购新股是证券投资基金的重要投资方式之一，基金管理人运用基金财产参与首次公开发行股票的网下申购，应当接受中国证券业协会的自律管理。

知识点四 证券交易所

一、证券交易所的性质

（一）定义

证券交易所是为证券集中交易提供场所和设施，组织和监督证券交易，实行自律管理的法人。证券交易所具有监管者和被监管者的双重身份。

（二）证券交易所的职责

1. 提供证券交易的场所、设施和服务
2. 制定和修改证券交易所的业务规则
3. 依法审核公开发行证券申请
4. 审核、安排证券上市交易，决定证券终止上市和重新上市
5. 提供非公开发行证券转让服务
6. 组织和监督证券交易
7. 对会员进行监管
8. 对证券上市交易公司及相关信息披露义务人进行监管
9. 对证券服务机构为证券上市、交易等提供服务的行为进行监管
10. 管理和公布市场信息
11. 开展投资者教育和保护
12. 法律、行政法规规定的以及中国证监会许可、授权或者委托的其他职能

二、证券交易所对基金行业的自律管理职责

（一）对基金份额上市交易的自律管理

1．对封闭式基金、交易型开放式指数基金、上市开放式基金等基金的上市条件和程序、信息披露的要求等作出了具体规定

2．基金份额在证券交易所上市交易，应当遵守证券交易所的业务规则，接受证券交易所的自律管理

（二）对基金投资行为的自律管理

证券交易所设有交易监控系统，对基金在证券市场的投资运作行为以及投资者在场内买卖基金的合法合规性进行日常监控

证券交易所在监控中发现基金交易行为异常，涉嫌违法违规的，可以根据具体情况，采取电话提示、书面警告、约见谈话、公开谴责等措施，并同时向中国证监会报告。

知识点五 其他交易场所

一、中国银行间市场交易商协会

（一）定义

中国银行间市场交易商协会是由市场参与者、中介机构及相关领域的从业人员和专家学者自愿组成的，为全国性的非营利性社会团体法人，接受业务主管单位中国人民银行和社团登记管理机关民政部的业务指导和监督管理。

（二）自律管理

银行间债券市场是基金开展债券投资交易的重要场所。交易商协会对违反交易商协会章程和自律规则的自律管理对象，可根据情节严重程度给予诫勉谈话、通报批评、警告、严重警告、公开谴责、责令改正、责令致歉、暂停相关业务、暂停会员权利、认定不适当人选、取消业务资格或取消会员资格等自律处分措施。

二、期货交易所

（一）定义

期货交易所是受中国证监会集中统一监管，为期货交易提供场所和设施，组织监督期货交易，依据《期货和衍生品法》、《期货交易管理条例》等相关法律法规设立，按照章程和业务规则，实行自律管理的法人。

（二）自律管理

股指期货、国债期货、商品期货等期货合约和衍生品是基金的重要投资品种，期货交易所的自律管理对象违反期货交易所业务规则的，期货交易所可以按照规定采取暂停受理或者办理相关业务、限制交易权限、取消会员资格等纪律处分或者其他自律管理措施。

三、全国中小企业股份转让系统

（一）定义

全国中小企业股份转让系统（即新三板、全国股转系统）是经国务院批准，依据《证券法》设立的第三家全国性证券交易场所。全国中小企业股份转让系统有限责任公司是全国股转系统的运营机构，全国股转公司、北京证券交易所实行一体管理，受中国证监会监督管理。

（二）自律管理

私募基金和私募资产管理计划可以参与全国股转系统的证券交易；同时，全国股转系统挂牌股份转让退出也是私募股权投资基金的重要退出方式。基金管理人运用基金财产参与全国股转系统交易的，应当接受全国股转公司的自律管理。

四、区域性股权市场

（一）定义

区域性股权市场是主要服务于所在省级行政区域内中小微企业的私募股权市场，为非公开发行证券的发行、转让提供场所和设施。在区域性股权市场中，符合条件的合格投资者，包括私募股权投资基金

等资产管理产品，可以参与区域性股权市场、投资交易中小微企业非公开发行的股票和可转债。

（二）自律管理

省级人民政府指定地方金融监管部门承担对区域性股权市场的日常监督管理职责，依法查处违法违规行为，组织开展风险防范、处置工作，区域性股权市场运营机构负责组织区域性股权市场的活动，对市场参与者进行自律管理。

一课一练

1、行政法规是由（　　）制定的。

A. 中国证监会　　B. 人民代表大会　　C. 国务院　　D. 自律性组织

【答案】C

【解析】证监会制定部门规章和规范性文件、人民代表大会制定法律、国务院制定行政法规，自律性组织制定自律规则。

2、（　　）年修订的《证券投资基金法》将私募基金纳入规范对象。

A. 2004　　B. 2010　　C. 2012　　D. 2023

【答案】C

【解析】2012年修订的《证券投资基金法》将私募基金纳入规范对象以来，私募基金的法律法规得以逐步制定和完善。

3、《证券投资基金法》对证券投资基金的法律设计以信托关系为基础，“双受托人”是基金法律关系的核心，（　　）与（　　）在这一法律关系中各司其职又相互监督，有效确保了基金依法有序运作。

Ⅰ 基金管理人

Ⅱ 基金托管人

Ⅲ 基金持有人

Ⅳ 基金服务机构

A. Ⅱ、Ⅳ　　B. Ⅰ、Ⅱ　　C. Ⅰ、Ⅳ　　D. Ⅱ、Ⅲ

【答案】B

【解析】《证券投资基金法》对证券投资基金的法律设计以信托关系为基础，“双受托人”是基金法律关系的核心，基金管理人与基金托管人在这一法律关系中各司其职又相互监督，有效确保了基金依法有序运作。

考前绝密押题加微信 jmyt8888 获取

4、基金监管的原则包含（　　）。

Ⅰ 规范基金活动

Ⅱ 依法监管

Ⅲ 保障基金投资人权益

Ⅳ 加强监管和防范风险

A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ　　B. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ　　C. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ　　D. Ⅲ、Ⅳ

【答案】C

【解析】Ⅰ项（规范基金活动）是基金监管的目标，其他三项都是原则。

5、中国证监会对公募基金行业的监管职责不包含（　　）。

A. 制定有关证券投资基金活动监督管理的规章

B. 对基金管理人、基金托管人及其他机构从事证券投资基金活动进行监督管理

C. 指导和监督中国证券投资基金业协会的活动

D. 开展反洗钱资金监测

【答案】D

【解析】D项是中国人民银行的职责。

6、指数公司是中国证券投资基金业协会的（　　）。

A. 普通会员　　B. 联席会员　　C. 观察会员　　D. 特别会员

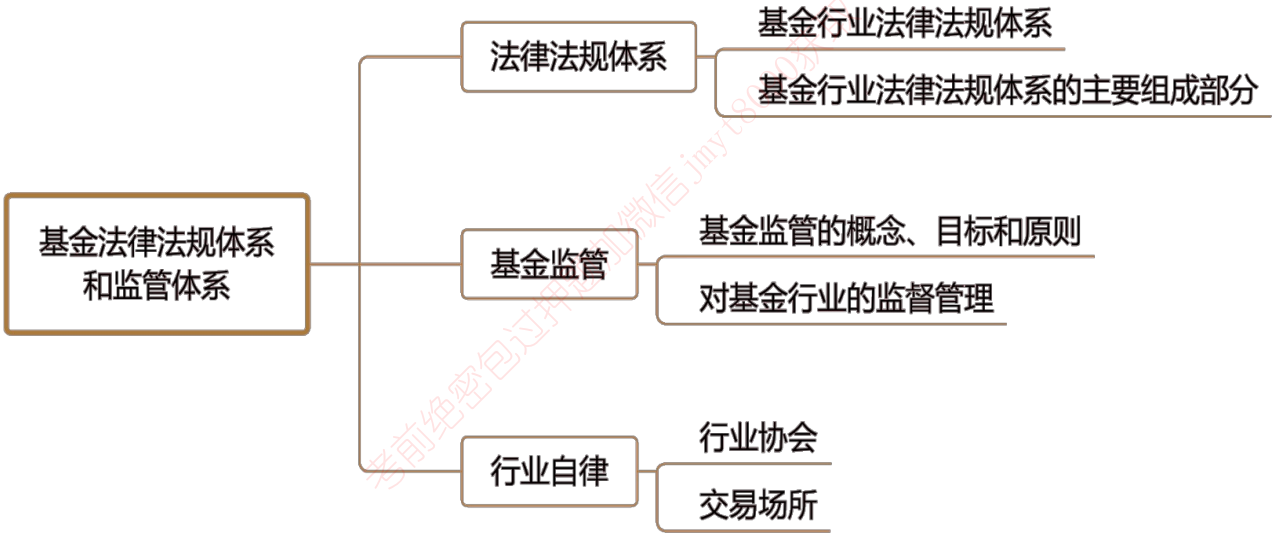
【答案】D

【解析】中国证券投资基金业协会的特别会员包含证券期货交易所、登记结算机构、指数公司、经副省级及以上人民政府民政部门登记的各类基金行业协会、境内外其他特定机构投资者。

7、证券交易所的职责包含（　　）。
Ⅰ 提供证券交易的场所、设施和服务
Ⅱ 依法审核公开发行证券申请
Ⅲ 组织和监督证券交易
Ⅳ 对投资者的网下申购新股进行自律管理
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ　　B. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ　　C. Ⅱ、Ⅳ　　D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
【答案】A
【解析】Ⅳ项是中国证券业协会的职责。

8、基金市场主体平等，要求基金监管机构依照相同的标准衡量同类监管对象符合（　　）。
A. 公开原则　　B. 公平原则　　C. 公正原则　　D. 公利原则
【答案】B
【解析】公平原则是指基金市场主体平等，要求基金监管机构依照相同的标准衡量同类监管对象的行为。

本章知识回顾



第18讲 公募基金管理人应当遵守的法律规定（一）

第四章 基金市场参与主体及其从业人员的法规要求

第一节 公募基金管理人应当遵守的法律规定

知识点一 公募基金管理人的准入

一、设立及股东分类公募基金管理公司应当具备的条件

（一）条件

1. 股东、实际控制人符合《证券投资基金法》和《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》的规定

2. 有符合《证券投资基金法》《公司法》以及中国证监会规定的章程

3. 注册资本不低于1亿元人民币，且股东必须以来源合法的自有货币资金实缴，境外股东应当以可自由兑换货币出资

4. 有符合法律、行政法规和中国证监会规定的董事、监事、高级管理人员以及研究、投资、运营、

销售、合规等岗位职责人员，取得基金从业资格的人员原则上不少于30人

5．有符合要求的公司名称、营业场所、安全防范设施和与业务有关的其他设施

6．设置了分工合理、职责清晰的组织机构和工作岗位

7．有符合中国证监会规定的内部管理制度

8．经国务院批准的中国证监会规定的其他条件

（二）公募基金管理公司股东的类别

1．主要股东

指持有基金管理公司25%以上股权的股东，如任一股东持股均未达25%的，则主要股东为持有5%以上股权的第一大股东，中国证监会另有规定的除外。

2．持有基金管理公司5%以上股权的非主要股东

3．持有基金管理公司5%以下股权的非主要股东

注意：针对以上三类股东，按照3、2、1的顺序，《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》分别规定了严格程度递进的准入条件。

二、其他资产管理机构的准入

（一）机构类型（境内设立的）

1．证券公司资产管理子公司

2．保险资产管理公司

3．商业银行理财子公司

4．在中国证券投资基金业协会登记的专门从事非公开募集证券投资基金管理业务的机构

5．中国证监会规定的其他机构

（二）应当满足的条件

1．管理能力、资产质量和财务状况良好，最近3年经营状况良好，具备持续盈利能力

2．资产负债和杠杆水平适度，具备与公募基金管理业务相匹配的资本实力

3．具备3年以上证券资产管理经验，管理的证券类产品运作规范稳健，业绩良好，未出现重大违规行为或者风险事件

4．对保持公募基金管理业务的独立性、防范风险传递和不当利益输送

5．有明确有效的约束机制

三、“一参一控”规则

一家机构或者受同一实际控制人控制的多家机构参股基金管理公司的数量不得超过两家，其中控股基金管理公司的数量不得超过一家。

在继续坚持基金管理公司“一参一控”政策前提下，允许同一集团下证券资管子公司、保险资管公司、银行理财子公司等专业资管机构申请公募牌照；同一主体或者受同一主体控制的不同主体参股基金管理公司的数量不得超过2家，其中控制基金管理公司的数量不得超过1家。

注意：不计入参股、控制基金管理公司数量的情形：

1．直接持有和间接控制基金管理公司股权的比例低于5%

2．为实施基金管理公司并购重组所做的过渡期安排

3．基金管理公司设立从事公募基金管理业务的子公司

4．中国证监会认可的其他情形

知识点二 公募基金管理人的退出

一、公募基金管理人退出的情形及其适用程序

（一）解散

（二）破产

（三）风险处置

解散和破产主要适用《公司法》和《中华人民共和国企业破产法》的规定并经中国证监会批准，目前尚未有先例。风险处置类型及具体内容如下表：

考前模拟密卷+押题加微信 jmyt8090获取

措施类型	具体内容
风险监控	中国证监会或者其派出机构可以派出风险监控现场工作组对基金管理人进行检查，对公司的业务、人员、资产、资金、资料、系统等实施监控
责令停业整顿	基金管理人应当自责令停业整顿决定生效之日起1个月内提交整顿计划，并取得中国证监会或者其派出机构认可；停业整顿期间，管理人应当继续履行基金管理职责
指定其他机构托管、接管	（1）指定其他机构托管：中国证监会或者其派出机构指定的托管机构应当组织专业人员成立托管组，保障被托管机构公募基金管理等业务正常运营 （2）接管：中国证监会或者其派出机构应当组织专业人员成立接管组，行使被接管公司或者其他公募基金管理人的公募基金管理业务相关部门的经营管理权，原有组织机构及董监高应当按照接管组要求履职

措施类型	具体内容
取消或者撤销公募基金管理业务资格	经前述处置程序，在规定期限内仍未达到正常经营条件的（中国证监会或者其派出机构应当撤销或取消公募基金管理业务资格）；违法经营情节严重或出现重大风险，继续存续或者经营将严重损害基金份额持有人利益或者危害金融市场秩序的（中国证监会或者其派出机构可以取消或撤销公募基金管理业务资格）

二、公募基金管理人退出程序中的各方职责

（一）管理人主要股东应召集其他股东及当事人，以基金份额持有人利益优先为原则，妥善处理相关事宜

（二）管理人及其股东、董监高及关键岗位人员也应当履行相关职责

（三）托管人应当承担共同受托责任，履行受托义务

注意：中国证监会及其派出机构在管理人无法履职时指定临时管理人，由临时管理人派驻人员代为履行基金管理职责。同时，若该退出致使管理人无法继续经营子公司的，所持子公司股权将纳入清算财产。

知识点三 公募基金管理人的法定职责

一、依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜

二、办理基金备案手续

三、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资

四、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益

五、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告

六、编制中期和年度基金报告

七、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格

八、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项

九、按照规定召集基金份额持有人大会

十、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料

十一、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为

十二、中国证监会规定的其他职责

第19讲 公募基金管理人应当遵守的法律规定（二）

知识点四 公募基金管理人的业务规范

一、投研管理方面

（一）建立健全由授权、研究、决策、执行、评估、考核、监察、惩戒等环节构成的投资管理制度和流程，以及重大关联交易管理等利益冲突防范机制

（二）采取有效措施保证研究和投资决策的科学专业、独立客观

（三）防止投资管理人员越权从事投资活动或者从事内幕交易、利用未公开信息交易、市场操纵等违法违规行为

二、销售管理方面

（一）建立和完善投资者适当性管理制度，履行投资者适当性义务

（二）保障销售资金安全，规范宣传推介活动

（三）不得从事不正当销售或者不正当竞争行为

三、人员管理方面

（一）建立健全人力资源管理和薪酬管理制度以及规范的考核机制，规范公司的组织机构、部门设置和岗位职责，强化员工培训和职业道德教育，构建完善长效激励约束机制，为公司经营管理和持续发展提供人力资源支持

（二）建立健全合规负责人制度，合规负责人应对公司的业务及其人员的经营管理和执业行为等的合规性进行审查、监督和检查，发现重大风险或者违法违规行为的，应当及时报告和督促整改

四、运营管理方面

（一）建立公募基金财务核算与基金资产估值制度和流程，基金财产的投资交易、核算以及估值等应严格遵守公司相关的业务制度和流程，避免出现操作风险，保障基金财产的安全

（二）遵循可用、安全、合规原则，建立与公司发展和业务操作相匹配的信息技术系统，对基金管理业务等活动依法安全运作提供信息技术方面的支持和保障

（三）保持良好的财务状况，满足公司运营、业务发展和风险防范的需要

五、其他业务规范方面

（一）公募基金管理人应当建立反洗钱、声誉风险管理等方面的业务规范

（二）公募基金管理人还应当建立突发事件处理预案制度，对发生损害基金份额持有人利益、可能引起风险外溢或者系统性风险、影响社会稳定等的突发事件，按照预案妥善处理等

知识点五 公募基金管理人的治理

一、股东会层面

（一）公募基金管理人的公司章程应当明确股东会的职权范围和议事规则

（二）公募基金管理人应当建立与股东之间的业务和客户关键信息隔离制度

（三）公募基金管理人的股东、实际控制人应当通过股东会依法行使权利、履行义务，推动完善公司治理、风险管理与内部控制，保障公募基金管理人合规经营，保护基金份额持有人利益

二、董事会层面

（一）公募基金管理人的公司章程应当明确董事会的职权范围、议事规则以及董事会的人员构成

（二）董事会应当按照法律、行政法规和公司章程的规定，制定公司基本制度，决策重大事项

（三）董事会和董事长不得越权干预经理层的具体经营活动，公募基金管理人的总经理应当为董事会成员

（四）公募基金管理人应当建立健全独立董事制度，提供必要条件保障独立董事有效、独立履行职责

三、监事（会）或审计委员会层面

（一）公募基金管理人设置监事（会）或审计委员会行使内部监督职能

（二）公募基金管理人设置监事（会）为内部监督机构的，应当在公司章程中明确监事（会）的职权范围和议事规则，建立健全相关机制，加强监事（会）对公司财务、董事会履职等的监督

（三）监事（会）的设置应当符合中国证监会的规定

（四）监事（会）不得越权干预经理层的具体经营活动

注意：公募基金管理人按照《公司法》和公司章程等规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使监事会职权的，不设监事（会）。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。

四、经营层层面

（一）公募基金管理人还应当在公司章程中明确经营层职责、高级管理人员范围

（二）董事会对经营层的考核，应当关注基金长期投资业绩、公司合规和风险管理等保护基金份额持有人利益的情况

（三）公募基金管理人的总经理负责公司的经营管理

（四）公募基金管理人的高级管理人员和其他从业人员应当忠实、勤勉履职，不得为股东、本人或者他人牟取不正当利益

知识点六 公募基金管理人的经营

公募基金管理人经过中国证监会的核准，主要从事公募基金管理业务。经中国证监会批准或者认可，公募基金管理人可以从事私募资产管理业务和其他相关业务。

公募基金管理人可以设立子公司或者分公司等中国证监会规定形式的分支机构，按照中国证监会的规定从事相关业务。

公募基金管理人财务指标和相关子公司风险控制指标应当符合中国证监会的规定。

知识点七 公募基金管理人的国际化业务

一、合格境内机构投资者境外证券投资

合格境内机构投资者（QDII）指符合该办法的条件，经中国证监会批准在中华人民共和国境内募集资金，运用所募集的部分或者全部资金以资产组合方式进行境外证券投资管理的境内基金管理公司和证券公司等证券经营机构。

境内基金管理公司和证券公司等证券经营机构在取得QDII资格后，可以向国家外汇管理局申请境外证券投资额度，获批后可在批准额度内按照规定开展境外证券等投资。

二、公募基金管理人境外经营机构

（一）2008年4月，中国证监会发布《关于证券投资基金管理公司在香港设立机构的规定》，基金管理公司可以在香港地区设立机构，从事资产管理类相关业务。

（二）2021年1月，中国证监会对《证券公司和证券投资基金管理公司境外设立、收购、参股经营机构管理办法》进行了修订，支持具备一定实力、运作规范、风控能力较强的境内证券基金经营机构在境外设立经营机构，该办法主要包括：

1. 维持适当门槛，支持机构“走出去”
2. 规范业务范围，完善组织架构
3. 督促母公司加强管控，完善境外机构管理
4. 加强持续监管，完善跨境监管合作

三、基金互认

基金互认是指允许境外注册并受当地监管机构监管的基金向本地居民公开销售。中国证监会、香港证监会通过基金互认，将允许符合一定条件的内地及香港基金按照法定程序获得认可或许可在对方市场向公众投资者进行销售。

四、内地与香港股票市场交易互联互通机制

内地与香港股票市场交易互联互通机制，是指上交所、深交所分别和香港联合交易所建立技术连接，使内地和香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交易所上市的股票。

五、债券通

“债券通”是指境内外投资者通过香港与内地债券市场基础设施机构连接，买卖两个市场交易流通债券的机制安排。

“债券通”分为“北向通”和“南向通”。“北向通”是指中国香港及其他国家与地区的境外投资者，经由香港与内地基础设施机构之间在交易、托管、结算等方面互联互通的机制安排，投资于内地银行间债券市场。“南向通”是指境内投资者经由两地基础设施机构之间的互联互通机制安排，投资于香港债券市场。

知识点八 公募基金管理人风险准备金制度和财务指标

公募基金管理人应当从管理基金的报酬中计提风险准备金。公募基金管理人因违法违规、违反基金合同等原因给基金财产或者基金份额持有人合法权益造成损失，应当承担赔偿责任的，可以优先使用风

险准备金予以赔偿。

公募基金管理人净资产低于5000万元，或者现金、银行存款、国债等可运用的流动资产低于2000万元且低于上一会计年度营业支出时，中国证监会及其派出机构可以采取暂停受理及审核其基金产品募集注册申请或者其他业务申请等措施，并要求其限期改善财务状况。财务状况持续恶化的，中国证监会可以责令其进行停业整顿。

第20讲 私募基金管理人应当遵守的法律规定

第二节 私募基金管理人应当遵守的法律规定

知识点一 私募基金管理人的登记

一、私募基金管理人登记的基本要求

（一）财务状况良好，实缴货币资本不低于1000万元人民币或者等值可自由兑换货币，对专门管理创业投资基金的私募基金管理人另有规定的，从其规定

（二）出资架构清晰、稳定，股东、合伙人和实际控制人具有良好的信用记录，控股股东、实际控制人、普通合伙人具有符合要求的相关经验

（三）法定代表人、执行事务合伙人或其委派代表、负责投资管理的高级管理人员直接或者间接合计持有私募基金管理人一定比例的股权或者财产份额，且合计实缴出资不低于私募基金管理人实缴资本的20%，或者不低于私募基金管理人最低实缴资本的20%（即200万元人民币）

（四）高级管理人员具有良好的信用记录，具备与所任职务相适应的专业胜任能力和符合要求的相关工作经验；专职员工不少于5人，集团化私募基金管理人另有规定的，从其规定

（五）其他

注意：私募基金管理人应当持续符合以上基本要求，商业银行、证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、保险公司等金融机构控制的私募基金管理人，政府及其授权机构控制的私募基金管理人，受境外金融监管部门监管的机构控制的私募基金管理人，以及其他符合规定的私募基金管理人，不适用上述第（三）项规定。

二、私募基金管理人登记——经营要求

（一）提请办理私募基金管理人登记的公司、合伙企业应当以开展私募基金管理业务为目的而设立，自市场主体工商登记之日起12个月内提请办理私募基金管理人登记，但因国家有关部门政策变化等情形需要暂缓办理登记的除外

（二）应当在名称中标明“私募基金”“私募基金管理”“创业投资”字样，不得包含“金融”“理财”“财富管理”等字样，法律、行政法规和中国证监会另有规定的除外。未经批准，不得在名称中使用“金融控股”“金融集团”“中证”等字样

（三）应当在经营范围中标明“私募投资基金管理”“私募证券投资基金管理”“私募股权投资基金管理”“创业投资基金管理”等体现受托管理私募基金特点的字样

（四）资本金应当以货币出资，不得以实物、知识产权、土地使用权等非货币财产出资。境外出资人应当以可自由兑换的货币出资

（五）应当具有良好的财务状况，不存在大额应收应付、大额未清偿负债或者不能清偿到期债务等可能影响正常经营的情形

（六）应当具有独立、稳定的经营场所，经营场所系租赁所得的，剩余租赁期应当不少于12个月，但有合理理由的除外，注册地与经营地分离的，应当具有合理性并说明理由

（七）其他

三、私募基金管理人登记——股东、合伙人、实际控制人相关要求

不得以委托资金、债务资金等非自有资金出资，不得违规通过委托他人或者接受他人委托方式持有股权、财产份额的主体	股东 合伙人 实际控制人
应当具有5年及以上的经营、管理或者从事资产管理、投资、相关产业等相关经验；不得在非关联私募基金管理人任职，在最近5年不得从事过冲突业务的主体	控股股东 普通合伙人 实际控制人
不得虚假出资或者抽逃出资的主体	股东 合伙人
所持有的股权、财产份额或者实际控制权，自登记或者变更登记之日起3年内不得转让的主体	股东 实际控制人 普通合伙人

注意：同一控股股东、实际控制人控制两家以上私募基金管理人的，应当符合中国证监会和中国证券投资基金业协会的规定，具备充分的合理性与必要性。

四、私募基金管理人登记——法定代表人、高级管理人员、执行事务合伙人或其委派代表的相关要求

要求	主体
最近5年不得从事过冲突业务	法定代表人 高级管理人员 执行事务合伙人或其委派代表
具有5年以上证券、基金、期货投资管理等相关工作经验	法定代表人 执行事务合伙人或其委派代表 经营管理主要负责人 负责投资管理的高级管理人员
具有5年以上股权投资管理或者相关产业管理等工作经验	
有3年以上投资相关的法律、会计、审计、监察、稽核，或者资产管理行业合规、风控、监管和自律管理等相关工作经验	合规风控负责人

注意：私募基金管理人负责投资管理的高级管理人员还应当具有符合要求的投资管理业绩

1．私募证券投资基金管理人负责投资管理的高级管理人员的投资管理业绩要求

（1）投资业绩应当为最近10年内连续2年以上的投资业绩

（2）单只产品或者单个账户的管理规模不低于2000万元人民币

（3）其他

2．私募股权投资基金管理人负责投资管理的高级管理人员的投资管理业绩要求

（1）最近10年内至少2起主导投资于未上市企业股权的项目经验

（2）投资金额合计不低于3千万元人民币，且至少应有1起项目通过首次公开发行股票并上市、股权并购或者股权转让等方式退出

（3）合规风控负责人应当独立履行对私募基金管理人经营管理合规性的审查、监督、检查等职责，不得从事投资管理业务，不得兼任与合规风控职责相冲突的职务；不得在其他营利性机构兼职

（4）原高级管理人员离职后，私募基金管理人应当在6个月内聘任符合岗位要求的高级管理人员

（5）其他

五、外商独资和合资私募证券投资基金管理人的登记

（一）外商独资和合资私募证券基金管理机构在中国境内开展私募证券基金管理业务，应当在中国证券投资基金业协会登记为私募证券基金管理人

（二）在境内开展私募证券投资基金业务且外资持股比例合计不低于25%的私募基金管理人还应当符合的要求

1．私募证券投资基金管理人为在中国境内设立的公司

2．境外股东为所在国家或者地区金融监管部门批准或者许可的金融机构，且所在国家或者地区的证券监管机构已与中国证监会或者中国证监会认可的其他机构签订证券监管合作谅解备忘录

3．私募证券投资基金管理人及其境外股东最近3年没有受到监管机构和司法机关的重大处罚

4．其他

六、私募基金管理人登记的办理手续

私募基金管理人应当在开展基金募集、投资管理等私募基金业务活动前，向中国证券投资基金业协会报送基本信息和材料，履行登记手续。

中国证券投资基金业协会通过官方网站对私募基金管理人的基本信息、办理进度和办理结果等信息进行公示。私募基金管理人应当于登记完成之日起10个工作日内向中国证监会派出机构报告。

知识点二 私募基金管理人登记的撤销与注销

一、中国证券投资基金业协会可以撤销私募基金管理人登记的情形

（一）私募基金管理人提交的登记备案和相关信息变更材料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的

（二）基金募集完毕未按照要求履行备案手续，情节严重的

（三）违规委托他人行使职责、不按照规定办理投资确权，以及未按照规定开展私募基金投资运作的其他情形，情节严重的

（四）未建立关联交易管理制度，或者违规开展关联交易，情节严重的

（五）未按规定及时履行私募基金清算义务，情节严重的

（六）披露、报送的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的

（七）向合格投资者之外的单位和个人募集资金或者转让基金份额

（八）通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体，讲座、报告会、分析会等方式，布告、传单、短信、即时通讯工具、博客和电子邮件等载体，向不特定对象宣传推介

（九）通过“阴阳合同”“抽屉协议”等方式，承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益

（十）将其固有财产、他人财产混同于私募基金财产，或者将不同私募基金财产混同运作

（十一）开展或者参与具有滚动发行、集合运作、期限错配、分离定价等特征的资金池业务

（十二）以套取私募基金财产为目的，使用私募基金财产直接或者间接投资于私募基金管理人、控股股东、实际控制人及其实际控制的企业或者项目等自融行为

（十三）不公平对待私募基金投资者，损害投资者合法权益

（十四）侵占、挪用私募基金财产

（十五）利用私募基金财产或者职务之便，为自身或者投资者以外的单位或个人牟取非法利益、进行利益输送

（十六）泄露因职务便利获取的未公开信息，利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动

（十七）从事内幕交易、操纵证券期货市场及其他不正当交易活动

（十八）玩忽职守，不按照监管规定或者合同约定履行职责

（十九）通过直接或者间接参与结构化债券发行或者交易、返费等方式，扰乱市场秩序，侵害投资者利益

（二十）法律、行政法规、中国证监会和中国证券投资基金业协会禁止的其他行为

二、中国证券投资基金业协会注销私募基金管理人登记的情形

（一）主动申请注销登记，理由正当

（二）登记后12个月内未备案自主发行的私募基金，或者备案的私募基金全部清算后12个月内未备案新的私募基金，另有规定的除外

（三）依法解散、注销，依法被撤销、吊销营业执照、责令关闭或者被依法宣告破产

（四）因非法集资、非法经营等重大违法犯罪行为被追究法律责任

（五）提供有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的信息、材料，通过欺骗、贿赂或者以规避监管、自律管理为目的与中介机构违规合作等不正当手段办理相关业务

（六）金融管理部门要求中国证券投资基金业协会注销登记

（七）因失联状态被中国证券投资基金业协会公示，公示期限届满未与中国证券投资基金业协会取得有效联系

（八）采取拒绝、阻碍中国证监会及其派出机构、中国证券投资基金业协会及其工作人员依法行使检查、调查职权等方式，不配合行政监管或者自律管理，情节严重

（九）未按照《私募投资基金登记备案办法》第七十三条、第七十四条的规定提交专项法律意见书，或者提交的法律意见书不符合要求或者出具否定性结论

（十）中国证监会、中国证券投资基金业协会规定的其他情形

注意：私募基金管理人被注销或者撤销登记后，不得新增投资者和基金规模，不得新增投资；不得继续使用“基金”“基金管理”字样或者近似名称进行私募基金业务活动，但处置存续私募基金有关事项的除外。

知识点三 私募基金管理人的法定职责及业务规范

一、私募基金管理人的法定职责

（一）依法募集资金，办理私募基金备案

（二）对所管理的不同私募基金财产分别管理、分别记账，进行投资

（三）按照基金合同约定管理私募基金并进行投资，建立有效的风险控制制度

（四）按照基金合同约定确定私募基金收益分配方案，向投资者分配收益

（五）按照基金合同约定向投资者提供与私募基金管理业务活动相关的信息

（六）保存私募基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他有关资料

（七）中国证监会规定和基金合同约定的其他职责

注意：以非公开方式募集资金设立投资基金的，私募基金管理人还应当以自己的名义，为私募基金财产利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为

二、私募基金管理人的业务规范

（一）私募基金管理人登记制度

私募基金管理人应持续符合各项登记要求，私募基金管理人的股东（含控股股东）、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、法定代表人、执行事务合伙人或其委派代表（或其他合伙人），也应各自符合前述的各项要求。

（二）基金募集制度

主要包括合格投资者制度、投资者适当性管理制度，以及基金销售过程中的宣传推介和信息披露制度。

（三）私募基金备案制度

私募基金管理人基金募集完毕后的20个工作日内，应向中国证券投资基金业协会备案。私募基金完成备案前，不得开展投资运作，但可以以现金管理为目的，投资于银行活期存款、国债、中央银行票据、货币市场基金等中国证监会认可的现金管理工具。

（四）私募基金运作相关制度

在投资环节、交易环节、估值环节、信息披露环节，应遵守相关法律法规等规定。

（五）从业人员管理制度

包括但不限于从业人员的资格管理、执业行为规范，如谨慎勤勉，避免利益冲突，不得败坏社会风气、违背公序良俗、奢靡炫富等。

基金经营机构应当建立健全廉洁从业内部控制制度，明确董事、监事、高级管理人员和各级负责人的廉洁从业管理职责，落实廉洁从业要求。

（六）内部治理制度

私募基金管理人应健全治理结构、设立防火墙制度、业务隔离制度、应急预案制度、人力资源管理制度、防范管理各私募基金之间的利益输送和利益冲突等。

知识点四 私募基金管理人的治理

一、应当遵循专业化运营原则，主营业务清晰，不得兼营与私募基金管理无关或存在利益冲突的其他业务

二、应当健全治理结构，防范不正当关联交易、利益输送和内部人控制风险

三、授权控制要全面，应具备贯穿于资金募集、投资研究、投资运作、运营保障和信息披露等主要环节始终的授权控制，建立健全授权标准和程序

四、应建立完善的财产分离制度，私募基金财产与私募基金管理人固有财产之间、不同私募基金财产之间、私募基金财产和其他财产之间实行独立运作，分别核算

五、要以外包可控为原则，开展业务外包应制定相应的风险管理框架及制度，建立健全外包业务控制，并至少每年开展一次全面的外包业务风险评估

第21讲 基金托管人应当遵守的法律规定

第三节 基金托管人应当遵守的法律规定

知识点一 基金托管人市场准入的法规要求

一、申请基金托管人的资格条件

（一）基本概念

公开募集基金的基金资产必须由独立于基金管理人的基金托管人保管；除基金合同另有约定外，非公开募集基金应当由基金托管人托管，基金合同约定私募基金不进行托管的，应当在基金合同中明确保障私募基金财产安全的制度措施和纠纷解决机制。

在我国，基金托管人由依法设立并取得基金托管资格的商业银行或者其他金融机构（证券公司等）担任。

（二）申请条件

1．净资产不低于200亿元人民币，风险控制指标符合监管部门的有关规定

2．设有专门的基金托管部门，部门设置能够保证托管业务运营的完整与独立

3．基金托管部门拟任高级管理人员符合法定条件，取得基金从业资格的人员不低于该部门员工人数的1/2；拟从事基金清算、核算、投资监督、信息披露、内部稽核监控等业务的执业人员不少于8人，并具有基金从业资格，其中，核算、监督等核心业务岗位人员应当具备2年以上托管业务从业经验

4．有安全保管基金财产、确保基金财产完整与独立的条件

5．有安全高效的清算、交割系统

6．基金托管部门有满足营业需要的固定场所、配备独立的安全监控系统

7．基金托管部门配备独立的托管业务技术系统，包括网络系统、应用系统、安全防护系统、数据备份系统

8．有完善的内部稽核监控制度和风险控制制度

9．最近3年无重大违法违规记录

10．法律、行政法规规定的和经国务院批准的中国证监会规定的其他条件

二、基金托管人的资格核准

商业银行及其他金融机构从事基金托管业务，应当经中国证监会核准，依法取得基金托管资格，并申领经营证券期货业务许可证。

三、担任基金托管人的其他要求

基金托管人应当建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系。基金托管人与基金管理人不得为同一机构，不得相互出资或者持有股份。

基金托管部门的高级管理人员和其他从业人员应当遵守证券投资申报、任职资格、竞业禁止等相关规定要求。

知识点二 基金托管人的法定职责

一、基金托管人应当履行的法定职责

（一）安全保管基金财产

（二）按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户

（三）对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立

（四）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料

（五）按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜

（六）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项

（七）对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见

（八）复核、审查基金管理 人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格

（九）按照规定召集基金份额持有人大会

（十）按照规定监督基金管理人的投资运作

（十一）中国证监会规定的其他职责

二、具体履职要求

（一）法律文件评估

基金托管人在与基金管理人订立基金合同、基金招募说明书、基金托管协议等法律文件前，应当从保护基金份额持有人角度，对涉及投资范围与投资限制、基金费用、收益分配、会计估值、信息披露等方面的条款进行评估，确保相关约定合规清晰、风险揭示充分、会计估值科学公允。

（二）安全保管基金财产

1．为所托管的不同基金财产分别设置资金账户、证券账户等投资交易必需的相关账户，确保基金财产的独立与完整

2．建立与基金管理人的对账机制，定期核对资金头寸、证券账目、净值信息等数据，对基金的会计凭证、交易记录、合同协议等重要文件档案保存20年以上

3．对基金财产投资信息和相关资料负保密义务

4．非银行金融机构开展基金托管业务，应当为其托管的基金选定具有基金托管资格的商业 银行作为资金存管银行，并开立托管资金专门账户，用于托管基金现金资产的归集、存放与支付，该账户不得

存放其他性质资金

（三）市场结算参与人

1．基金托管人承担市场结算参与人职责的，应当建立健全结算风险防控制度和监测系统

2．与基金管理人签订结算协议或者在基金托管协议中约定结算条款，明确双方在基金清算交收及相关风险控制方面的职责

3．基金清算交收过程中，出现基金财产中资金或证券不足以交收的，应当及时通知基金管理人，督促基金管理人积极采取措施、最大程度控制违约交收风险与相关损失，并报告中国证监会

（四）估值核算

1．按照《企业会计准则》及中国证监会的有关规定进行估值核算，对各类金融工具的估值方法予以定期评估

2．发现基金份额净值计价出现错误的，应当提示基金管理人立即纠正，并采取合理措施防止损失进一步扩大

3．发现基金份额净值计价出现重大错误或者估值出现重大偏离的，应当提示基金管理人依法履行披露和报告义务

（五）信息披露（包含但不限于）

1．基金托管协议

2．对基金定期报告等信息披露文件中有关基金财务报告等信息及时进行复核审查并出具意见

3．在基金年度报告和中期报告中出具托管人报告

4．就基金托管部门负责人变动等重大事项发布临时公告

（六）监督基金管理人投资运作

1．根据基金合同及托管协议约定，制定基金投资监督标准与监督流程，对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资比例、投资风格、投资限制、关联方交易等进行严格监督，及时提示基金管理人违规风险

2．发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告

3．发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告

4．持续跟进基金管理人的后续处理，督促基金管理人依法履行披露义务

5．基金管理人的违规失信行为给基金财产或者基金份额持有人造成损害的，基金托管人应当督促基金管理人及时予以赔偿

（七）定期复核

对所托管基金履行法律法规、基金合同有关收益分配约定情况进行定期复核，发现基金 收益分配有违规失信行为的，应当及时通知基金管理人，并报告中国证监会。

（八）基金份额持有人大会

1．对于转换基金运作方式、更换基金管理人等需召开基金份额持有人大会审议的事项，应当积极配合基金管理人召集基金份额持有人大会

2．基金管理人未按规定召集或者不能召集的，应当按照规定召集基金份额持有人大会，并依法履行对外披露与报告义务

（九）禁止条款

1．在取得基金托管资格后，不得长期不开展基金托管业务

2．在从事基金托管业务过程中，不得进行不正当竞争，不得利用非法手段垄断市场，不得违反基金托管协议约定将部分或者全部托管的基金财产委托他人托管

知识点三 对基金托管人的监督管理

一、行政监管措施

中国证监会可以根据日常监管情况，对基金托管人的基金托管部门进行现场检查，并向被检查的基金托管人出具检查结论。证监会及派出机构对违规人员采取的措施如下表

措施	托管人及相关人员	直接负责的主管人员和其他责任人员	不再具备法定条件未能勤勉尽责履职存在重大失误	左格事项逾期未改正
责令改正	√		√	
监管谈话	√	√		
出具警示函	√	√		
责令定期报告	√			
暂不受理行政许可文件	√			
责令参加培训		√		
认定为不适当人选		√		
限制业务活动				√
责令暂停办理新托管				√
责令更换高级管理人员				√

考前绝密包过押题加微信 jmyt8090获取

二、取消托管资格

（一）连续3年没有开展基金托管业务的

（二）违反《证券投资基金法》等法律法规，情节严重的

（三）未能在规定时间内通过整改验收的

（四）以欺骗、贿赂等不正当手段取得基金托管资格

（五）法律、行政法规规定的其他情形

知识点四 基金托管人职责终止

一、基金份额持有人大会应当在6个月内选任新基金托管人

二、新基金托管人产生前，由中国证监会指定临时基金托管人

三、应当妥善保管基金财产和基金托管业务资料，及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新基金托管人或者临时基金托管人应当及时接收

四、应当按照规定聘请会计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案

第22讲 基金服务机构应当遵守的法律规定

第四节 基金服务机构应当遵守的法律规定

知识点一 基金服务机构的定义

基金服务机构，是指从事基金的销售、销售支付、份额登记、估值、投资顾问、评价、信息技术系统服务等基金服务业务的机构。

私募基金管理人可以委托具有业务资格的服务机构为私募基金提供基金募集、投资顾问、份额登记、估值核算、信息技术系统等服务业务。

知识点二 基金服务机构市场准入的规定

一、服务机构类型及准入方式

从事公募基金的销售、销售支付、份额登记、估值、投资顾问、评价、信息技术系统服务等基金服务业务的机构，应当按照中国证监会的规定进行注册或者备案。

二、代销机构

商业银行、证券公司、期货公司、保险公司、保险经纪公司、保险代理公司、证券投资咨询机构、独立基金销售机构从事基金销售业务的，应当向住所地中国证监会派出机构申请注册基金销售业务资格，并申领经营证券期货业务许可证。

三、申请注册基金销售业务资格的必备条件

（一）财务状况良好，运作规范

（二）有与基金销售业务相适应的营业场所、安全防范等设施，办理基金销售业务的信息管理平台符合中国证监会的规定

（三）具备健全高效的业务管理和风险管理制度，反洗钱、反恐怖融资及非居民金融账户涉税信息尽职调查等制度符合法律法规要求，基金销售结算资金管理、投资者适当性管理、内部控制等制度符合中国证监会的规定

（四）取得基金从业资格的人员不少于20人

（五）最近3年没有受到刑事处罚或者重大行政处罚；最近1年没有因相近业务被采取重大行政监管措施；没有因重大违法违规行为处于整改期间，或者因涉嫌重大违法违规行为正在被监管机构调查；不存在已经影响或者可能影响公司正常运作的重大变更事项，或者重大诉讼、仲裁等事项

（六）中国证监会规定的其他条件

四、申请注册基金销售业务资格，还应符合《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》的具体要求

（一）对商业银行、证券公司、期货公司、保险公司、保险经纪公司、保险代理公司、证券投资咨询机构的具体要求

1．有负责基金销售业务的部门

2．财务风险监控等监管指标符合国家金融监督管理部门的规定

3．负责基金销售业务的部门取得基金从业资格的人员不低于该部门员工人数的1/2，部门负责人取得基金从业资格，并具备从事基金业务2年以上或者在金融机构5年以上的工作经历；分支机构基金销售业务负责人取得基金从业资格

4．中国证监会规定的其他条件

（二）独立基金销售机构

1．为依法设立的有限责任公司、股份有限公司或者采取符合中国证监会规定的其他组织形式

2．有符合规定的名称、组织架构和经营范围

3．股东以自有资金出资，不得以债务资金、委托资金等非自有资金出资，境外股东以可自由兑换货币出资

4．净资产不低于5000万元人民币

5．高级管理人员取得基金从业资格，熟悉基金销售业务，符合中国证监会规定的基金行业高级管理

人员任职条件

6．中国证监会规定的其他条件

五、私募基金业务针对服务机构的准入

（一）在中国证券投资基金业协会完成登记并成为协会会员的服务机构

（二）开展私募基金份额登记服务、基金估值核算服务、信息技术系统服务的机构，应当具备的条件

1．经营状况良好，其中开展私募基金份额登记服务和信息技术系统服务的机构实缴资本不低于人民币5000万元

2．公司治理结构完善，内部控制有效

3．经营运作规范，最近3年内无重大违法违规记录

4．组织架构完整，设有专门的服务业务团队和分管服务业务的高管，服务业务团队的设置能够保证业务运营的完整与独立，服务业务团队有满足营业需要的固定场所和安全防范措施

5．配备相应的软硬件设施，具备安全、独立、高效、稳定的业务技术系统，且所有系统已完成包括中国证券投资基金业协会指定的中央数据交换平台在内的业务联网测试

6．负责私募基金服务业务的部门负责人、独立第三方服务机构的法定代表人等应当具备基金从业资格。所有从业人员应当自从事私募基金服务业务之日起6个月内具备基金从业资格，并参加后续执业培训

7．申请机构应当评估业务是否存在利益冲突并设置相应的防火墙制度

8．申请机构的信息技术系统应当符合法律法规、中国证监会及中国证券投资基金业协会的规定及相关标准，建立网络隔离、安全防护与应急处理等风险管理制度和灾难备份系统

9．申请开展信息技术服务的机构应当具有国家有关部门规定的资质条件或者取得相关资质认证，拥有同类应用服务经验，具有开展业务所需要的人员、设备、技术、知识产权以及良好的安全运营记录等条件

10．中国证券投资基金业协会规定的其他条件

知识点三 基金服务机构的业务规范

一、确保基金销售结算资金、基金份额的安全与独立

基金销售结算资金、基金份额等基金服务所涉及的基金财产和投资者财产独立于基金服务机构的自有财产。

基金销售机构、基金销售支付机构或者基金份额登记机构破产或者清算时，基金销售结算资金、基金份额不属于其破产财产或者清算财产。

二、勤勉义务和保密责任

（一）公募基金服务机构的勤勉义务和保密责任

基金服务机构及其从业人员开展相关受托业务应当保守商业秘密，基金服务机构不得再将受托业务委托其他机构办理。

（二）私募基金服务机构的勤勉义务和保密责任

基金服务机构及其从业人员从事私募基金服务业务，应当保护私募基金财产和投资者财产安全，维护投资者合法权益。基金服务机构不得将已承诺的私募基金服务业务转包或变相转包。

三、根据业务特点履行相应职责

（一）基金份额登记业务的机构

1．建立并管理投资人基金份额账户

2．负责基金份额的登记

3．基金交易确认

4．代理发放红利

5．建立并保管基金份额持有人名册

6．登记代理协议规定的其他职责

基金份额登记机构应当妥善保存登记数据，保存期限自基金账户销户之日起不得少于20年。

（二）基金估值核算机构

从事基金会计核算、估值及相关信息披露等业务活动。

（三）基金销售机构

接受委托发售基金，应当坚持基金份额持有人利益优先的原则，最大限度地保护基金投资人的利益，根据投资人的风险承担能力销售不同风险等级的基金产品。

（四）基金销售支付机构

负有确保基金销售结算资金安全、及时、高效划付的义务。

（五）基金评价机构

基金评价机构及其从业人员应当客观公正，按照依法制定的业务规则开展基金评价业务， 禁止误导投资人，防范可能发生的利益冲突。

（六）基金投资顾问机构

基金投资顾问机构及其从业人员提供基金投资顾问服务，应当具有合理的依据，对其服务能力和经营业绩进行如实陈述，不得以任何方式承诺或者保证投资收益，不得损害服务对 象的合法权益。

（七）信息技术服务机构

应当遵守基金行业信息技术管理的相关规定，保证信息技术的安全、有效，持续满足相关业务需求，按照法律规定保存数据信息。

（八）律师事务所、会计师事务所

为有关基金业务活动出具法律意见书、审计报告、内部控制评价报告等文件，应当勤勉尽责，对所依据的文件资料内容的真实性、准确性、完整性进行核查和验证。其制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人财产造成损失的，应当与委托人承担连带赔偿责任。

第23讲 基金从业人员的法规要求（一）

第五节 基金从业人员的法规要求

知识点一 基金从业人员的任职与离职管理

一、基金从业人员的任职

（一）基金从业人员中的特定人员应当注册取得从业资格，具体包括：

1．公募基金管理人、从事私募资产管理业务的证券期货经营机构及私募证券投资基金管理人中从事与基金业务相关的专业人员，包括相关业务部门的管理人员

2．私募股权（含创投）投资基金管理人的法定代表人、执行事务合伙人或其委派代表、合规风控负责人等高级管理人员和从事私募基金募集业务的专业人员

3．基金托管人中从事与基金业务相关的专业人员，包括相关业务部门的管理人员

4．基金服务机构中从事与基金业务相关的专业人员，包括相关业务部门的管理人员

5．法律、行政法规、中国证监会和中国证券投资基金业协会规定需要取得从业资格的其他人员

（二）申请注册基金从业资格的人员应当具备以下条件

1．品行良好，具有良好的职业道德

2．通过基金从业考试，或者符合中国证券投资基金业协会规定的其他条件

3．已被机构聘用

4．最近3年未因犯罪被判处刑罚

5．不存在《证券投资基金法》第十五条规定的情形

6．最近5年未被中国证监会撤销基金从业资格或者被中国证券投资基金业协会取消基金从业资格

7．未被金融监管部门或者行业自律组织采取禁入措施，或者执行期已届满

8．法律、行政法规、中国证监会和中国证券投资基金业协会规定的其他条件。

二、董事、监事、高级管理人员的任职条件

（一）公募基金行业的董事、监事、高级管理人员的任职条件

1．正直诚实，品行良好

2．熟悉证券基金法律法规和中国证监会的规定

3．具备3年以上与其拟任职务相关的证券、基金、金融、法律、会计、信息技术等工作经历

4．具有与拟任职务相适应的管理经历和经营管理能力

5．拟任证券基金经营机构高级管理人员的，曾担任证券基金经营机构部门负责人以上职务不少于2年，或者曾担任金融机构部门负责人以上职务不少于4年，或者具有相当职位管理经历

6．法律法规、中国证监会规定的其他条件

（二）私募基金管理人的法定代表人、董事、监事、高级管理人员、执行事务合伙人或其委派代表的任职条件

详见本章第二节相关内容

三、基金从业人员的离职

（一）从业资格注销

基金从业人员由于离职、工作调动等原因不再从事基金业务的，所在机构应当在离职情形发生5个工作日内为其办理从业资格注销。

（二）离任审计及审查

公募基金管理公司的董事长、高级管理人员、分支机构负责人离任的，公募基金管理公司应当对其进行审计，并自其离任之日起2个月内将离任审计报告向中国证监会相关派出机构报告。其中，法定代表人、经营管理的主要负责人离任的，公募基金管理公司应当聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对其进行离任审计。

公募基金管理公司的基金经理或者投资经理离任的，基金管理公司应当立即对其进行离任审查，并自离任之日起30个工作日内将审查报告报送监管机构，同时存档备查。

基金托管人基金托管部门高级管理人员、独立基金销售机构的高级管理人员或者执行事务合伙人、证券投资咨询机构负责基金销售业务的高级管理人员、其他基金销售机构负责基金销售业务的部门负责人离任的，亦应接受离任审计或者离任审查。

（三）信息保密

基金从业人员、公募基金管理公司的董事、监事、高级管理人员及从业人员离职后，应当继续严格保守商业秘密。

（四）基金经理和投资经理的静默期与竞业禁止

证券基金经营机构不得聘用从其他证券基金经营机构离任未满6个月的基金经理和投资经理，从事投资、研究、交易等相关业务。

公募基金管理人应当建立员工离职静默期制度，基金经理等主要投研人员在离职后1年内不得从事非公募基金投资管理等工作。

公募基金管理公司的基金经理管理基金未满1年的，公司不得变更基金经理。如有特殊情况需要变更的，应当向中国证监会及相关派出机构书面说明理由。基金经理管理基金未满1年主动提出辞职的，应当严格遵守法律法规和聘用合同竞业禁止有关规定，并向中国证监会及相关派出机构书面说明理由。

基金经理无特殊情况管理公募基金产品处于募集期、封闭期内主动离职且离职时间未满24个月（含

静默期）、未配合公司妥善完成工作移交或者无特殊情况管理公募基金产品未满1年主动离职且离职时间未满18个月（含静默期），不得注册为基金经理。

知识点二 基金从业人员执业规范的一般规定（三观类，可自己判断）

一、应当遵守的行为

（一）恪尽职守，诚实守信，守法合规，忠实于投资者利益，将投资者利益置于个人及所在机构利益之上，公平对待投资者

（二）谨慎勤勉，具备从事基金业务所必需的专业知识和技能，加强自身职业道德 教育，学习法律、行政法规、监管规定、自律规则及机构规章制度，积极参加法规及业务培训，不断提高专业胜任能力，以投资者最佳利益出发，审慎稳健开展业务，保持独立性与客观性

（三）严格遵守法律、行政法规、监管规定、自律规则、所在机构规章制度以及与投资者的约定，恪守职业道德和行为规范，廉洁自律，配合金融监管部门和行业自律组织的检查及调查工作

（四）避免个人利益、相关方利益与投资者利益相冲突，可能发生冲突或者发生冲突时，应当及时向所在机构报告

（五）及时充分向投资者提供和说明与基金业务有关的重要信息或者资料，并保证信息或者资料的真实性、准确性和完整性

（六）在销售产品或者提供服务过程中应当坚持投资者适当性原则，全面了解投资者情况，根据投资者的投资需求和目标、财务状况、投资经验、流动性要求和风险承受能力等，将适当的产品或者服务销售或者提供给适合的投资者，并充分揭示投资风险

（七）自觉维护个人职业声誉以及所在机构和行业的声誉，践行社会公德、商业道德，相互尊重、公平竞争，廉洁从业

（八）严格保守投资者资料和交易信息、在执业活动中所获知的各相关方的信息和 所在机构的商业秘密

二、基金从业人员的禁止行为

（一）滥用职权，玩忽职守，不按照规定履行职责，欺骗、误导、不公平对待投资者的行为

（二）任何形式的商业贿赂，输送不正当利益，利用职务便利为本人或者利益相关人谋取不正当利益的行为

（三）编造虚假、不良信息或者发布、传播不当言论等损害职业声誉、行业声誉的行为

（四）干扰或者唆使、协助他人干扰监督管理或者自律管理工作的行为

（五）背离社会主义核心价值观，败坏社会风气、违背公序良俗，奢靡炫富、拜金主义、享乐主义和极端个人主义的行为

（六）违背职业道德和社会公德，或者法律、行政法规、中国证监会和中国证券投资基金业协会规定禁止的其他行为

第24讲 基金从业人员的法规要求（二）

知识点三 公募基金从业人员的执业规范

一、一般规定

（一）具有良好的守法合规意识，自觉抵制违法违规行为，配合中国证监会及其派出机构依法履行监管职责

（二）诚实守信，廉洁自律，公平竞争，遵守职业道德和行业规范，履行向中国证监会及其派出机构的书面承诺

（三）恪尽职守、勤勉尽责，切实维护投资者合法权益，公平对待投资者，有效防范并妥善处理利益冲突

（四）审慎稳健，牢固树立风险意识，独立客观，不受他人非法干预

（五）中国证监会规定的其他执业行为规范

二、人员兼职和代为履职

（一）人员兼职

公募基金管理人的高级管理人员、部门负责人和分支机构负责人，不得在公募基金管理人参股或者控股的公司以外的营利性机构兼职；在公募基金管理人参股的公司仅可兼任董事、监事，且数量不得超过2家，在公募基金管理人控股子公司兼职的，不受前述限制。

董事、监事、高级管理人员、部门负责人、分支机构负责人兼职的，应当及时通知公募基金管理人，公募基金管理人应当在知悉有关情况之日起5个工作日内向中国证监会相关派出机构报告。

（二）代为履职

公募基金管理人的董事、监事、高级管理人员及从业人员不得授权不符合任职条件或者从业条件的人员代为履行职责。

公募基金管理人的董事长、总经理、督察长和分支机构负责人因故不能履行职务的，公募基金管理人应当按照《公司法》和公司章程的规定，在15个工作日内决定由符合任职条件的人员代为履行职务，相关人员代为履行职务应当谨慎勤勉尽责，且时间不得超过6个月。公募基金管理人应当自作出决定之日起5个工作日内，向中国证监会相关派出机构报告。

拟由其他人员代为履行基金经理职责时间超过30日的，公募基金管理人应当自决定之日起3个工作日内报告中国证监会相关派出机构，并进行相关信息披露。

三、个人投资行为管理

（一）公募基金从业人员投资证券投资基金的管理

1．公募基金从业人员持有基金份额的期限不得少于6个月，高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本公司管理的基金份额及基金经理持有本人管理的基金份额的期限不得少于1年，投资货币市场基金以及其他现金管理工具基金不受上述期限限制

2．公募基金从业人员应当自投资基金之日起5个工作日内真实、准确、完整地向本单位申报所投资基金的名称、时间、价格、份额数量、费率等信息

3．公募基金从业人员离开原任职单位到其他公募基金管理公司或者基金托管人的托管部门任职的，应当自任职之日起15个工作日内向新任职单位报告基金投资情况

（二）公募基金从业人员投资证券的管理

公募基金从业人员本人、配偶、利害关系人进行证券投资，应当遵循长期投资的理念，遵守相关法律法规、自律规则及公募基金管理人证券投资管理制度，在基金份额持有人利益与个人利益发生冲突时，严格遵循基金份额持有人利益优先的原则。

公募基金管理人证券投资管理制度应当包括申报、登记、审查、处置等内容，覆盖基金从业人员证券投资的各个环节。

四、禁止从事的行为

（一）公募基金管理人的董事、监事、高级管理人员及从业人员不得从事的行为

1．利用职务之便为本人或者他人牟取不正当利益

2．与其履行职责存在利益冲突的活动

3．不正当交易或者利益输送

4．挪用或者侵占公司、客户资产或者基金财产

5．私下接受客户委托从事证券基金投资

6．向客户违规承诺收益或者承担损失

7．泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动

8．违规向客户提供资金、证券或者违规为客户融资提供中介、担保或者其他便利

9．滥用职权、玩忽职守，不按照规定履行职责

10．法律法规和中国证监会规定禁止的其他行为

注意：公募基金管理人的董事、监事、高级管理人员及从业人员不得自营或者为他人经营与所在机构同类或者存在利益冲突的业务，发现有侵害投资者合法权益的违法违规行为的，应当及时向合规负责人或者中国证监会相关派出机构报告。

（二）投资管理人员禁止从事的行为

1．不得利用基金财产或利用管理基金份额之便向任何机构和个人进行利益输送，不得从事或者配合他人从事损害基金份额持有人利益的活动

2．不得为了基金业绩排名等实施拉抬尾市、打压股价等损害证券市场秩序的行为，或者进行其他违反规定的操作

3．不得从事与履行职责有利益冲突的活动

4．不得在不同基金财产之间、基金财产和其他受托资产之间进行利益输送，不得对特定客户资产管理等其他业务进行倾斜，不得因开展其他资产管理业务影响基金经理的稳定，不得应其他机构客户的要求调整基金经理而损害基金份额持有人的利益

5．不得利用未公开信息为自己或者他人谋取利益，不得违反有关规定向公司股东、与公司有业务联系的机构、公司其他部门和员工传递与投资活动有关的未公开信息

6．不得直接或间接为其他任何机构和个人进行证券投资活动，不得直接或间接接受证券公司、投资公司、上市公司等其他任何机构和个人提供的礼金、旅游服务等各种形式的利益

7．未经公司允许，不得以公司或个人名义参加与履行职责有关的社会活动或会议，严禁投资管理人员利用参加会议之便牟取不当利益，损害基金份额持有人的合法权益

8．不得误导、欺诈基金份额持有人，不得对基金业绩进行不实的陈述

知识点四 私募基金从业人员的执业规范（禁止行为）

一、将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事投资活动

二、不公平地对待其管理的不同基金财产

三、利用基金财产或者职务之便，为本人或者投资者以外的人牟取利益，进行利益输送

四、侵占、挪用私募基金财产

五、泄露因职务便利获取的未公开信息，利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动

六、从事损害基金财产和投资者利益的投资活动

七、玩忽职守，不按照规定履行职责

八、从事内幕交易、操纵交易价格及其他不正当交易活动

九、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为

知识点五 公募基金从业人员绩效考核与薪酬管理

一、绩效考核与薪酬管理的原则

（一）以基金份额持有人利益优先和公司长期可持续发展为导向

（二）既能有效激励从业人员，建立高质量人才队伍，又有利于防范风险和提高合规水平

（三）平衡员工、经理层、股东及其他利益相关者的利益，有利于公司履行社会责任、提升服务实体经济和国家战略能力

（四）符合我国国情、政策导向和基金业发展实际

注意：基金管理公司绩效考核应当与合规和风险管理等挂钩，严格禁止短期考核和过度激励，建立基金从业人员与基金份额持有人利益绑定机制。

二、薪酬结构

基本薪酬与绩效薪酬应当保持适当构成。鼓励基金管理公司采用股权、期权、限制性股权、分红权等与公司长期发展、持有人长期利益相绑定的多样化激励约束措施，建立长效激励约束机制。

三、薪酬支付

（一）递延支付

基金管理公司应当建立实施绩效薪酬递延支付制度，明确适用人员范围、期限和比例等。绩效薪酬的递延支付期限、递延支付额度应当与基金份额持有人长期利益、业务风险情况保持一致，递延支付期限不少于3年，递延支付速度应当不快于等分比例。高级管理人员、基金经理等关键岗位人员递延支付的金额原则上不少于40%。

（二）问责制度

基金管理公司应当建立严格的问责机制增强薪酬管理的约束力，包括但不限于薪酬止付、追索与扣回等。

（三）跟投机制

基金管理公司的高级管理人员、主要业务部门负责人、基金经理应当将一定比例的绩效薪酬购买本公司或者本人管理的公募基金，并需遵守基金从业人员投资基金的期限限制。

高级管理人员、主要业务部门负责人应当将不少于当年绩效薪酬的20%购买本公司管理的公募基金，其中购买权益类基金不得低于50%。

基金经理应当将不少于当年绩效薪酬的30%购买本公司管理的公募基金，并应当优先购买本人管理的公募基金。

基金经理同时为高级管理人员、主要业务部门负责人的，应当同时符合前述要求。

四、绩效考核

（一）经济效益指标

1．应当体现3年以上长周期考核情况、投资者实际盈利情况、投资研究等专业能力建设情况；

2．投资研究等专业能力建设情况包括投研体系建设及研究覆盖面情况（含信用评级）、投研团队稳定性及投研梯队建设情况、长期价值投资情况等。

（二）合规风控指标

应当包括合规及风险管理机制建设情况、合规事件或重大风险发生情况、信息系统安全运行情况、员工廉洁从业情况。

（三）社会责任指标

应当包括道德标准、企业价值、客户满意度等。

注意：董事会对经理层的考核，基金管理公司对投研、销售等关键岗位的考核，应当结合长期投资业绩、投资者长期投资收益、合规与风险管理、职业道德水平等情况，不得将规模排名、管理费收入、短期业绩等作为薪酬考核的主要依据。长期投资业绩是指最近3年或以上的投资收益情况。基金经理管理基金年限不满3年的，可以通过适当降低相关业绩权重等方式弱化该基金投资业绩在考核中的影响。

五、薪酬内控管理

董事会对薪酬管理负主体责任。董事履行薪酬管理职责时，应当具备专业胜任能力，独立发表意见，避免受经理层不当影响。

董事会应当对公司薪酬管理的基本制度、薪酬预算、高级管理人员薪酬激励机制等情况进行审核。基金管理公司董事会应当通过薪酬委员会或经董事会授权的其他委员会（统称薪酬委员会）对薪酬政策与方案等董事会议案进行充分研究讨论，提出专业意见和建议。基金管理公司经理层负责组织实施公司薪酬管理制度及董事会相关决议。

第25讲 廉洁从业的相关规定

第六节 廉洁从业的相关规定

知识点一 基金经营机构在廉洁从业管理中的职责

一、建立健全廉洁从业内部控制组织架构

（一）基金经营机构董事会决定本机构的廉洁从业管理目标，对廉洁从业管理的有效性承担责任，履行下列廉洁从业管理职责

1．听取本机构廉洁从业管理情况及廉洁从业相关的重大违规行为或者风险事项的报告，督导管理层及时妥善处置或持续改进

2．董事会在对高级管理人员的考核、任命，应当将廉洁从业管理履职情况及其职责范围内出现廉洁从业相关的重大违规行为或者风险事项纳入考核评估范围

3．本机构出现廉洁从业相关的重大违规行为或者风险事项时，对总经理以及相关高级管理人员应当承担的责任进行评估，并根据评估情况作出相应的问责处理

4．其他廉洁从业管理责任

（二）监事会、监事或者审计委员会对董事、高级管理人员履行廉洁从业管理职责的情况进行监督

（三）基金经营机构的高级管理人员负责落实廉洁从业管理目标，对廉洁运营承担责任，主要负责人是落实廉洁从业管理职责的第一责任人，履行下列廉洁从业管理职责：

1．在日常经营管理过程中贯彻落实廉洁从业总体要求，主动倡导廉洁从业理念，积极培育廉洁从业公司文化

2．为建立、实施、维护和持续改进廉洁从业管理内部控制体系提供必要的资源保障，确保廉洁从业管理人员履职的独立性

3．推动、提升本机构廉洁从业管理的有效性，关注本机构廉洁从业内部控制制度是否健全完备、落实执行是否充分到位，发现问题时要求部门和人员及时整改

4．督促本机构各部门和人员就廉洁从业情况开展自查或者积极配合检查，发现违反廉洁从业行为及时报告、整改，落实追究责任

5．其他廉洁从业管理责任

（四）基金经营机构下属各部门、各分支机构和各层级子公司负责人负责具体落实廉洁从业管理目标，对廉洁从业管理的执行承担责任

（五）基金经营机构全体工作人员应当严格遵守法律法规、自律规则和其他规范性文件，主动识别、控制、报告其从业行为的廉洁风险，并对其从业行为承担责任

二、建立健全廉洁从业内部控制制度

（一）制定具体、有效的事前风险防范体系、事中管控措施和事后追责机制

（二）在公司重要制度中以专门章节明确廉洁从业要求

（三）制定本机构工作人员廉洁从业规范，明确廉洁从业要求，加强从业人员廉洁培训和教育，培育廉洁从业文化

（四）建立健全财务管理制度，强化财经纪律，杜绝账外账、虚报费用支出或者变相支付费用等不规范行为

（五）积极践行中国特色金融文化，加强廉洁文化建设和工作人员全周期管理

（六）加强内部信息保密的管理

（七）指定专门部门对本机构及其工作人员的廉洁从业情况进行监督，每年至少开展1次廉洁从业内部检查

知识点二 廉洁从业的基本要求

一、禁止输送不正当利益

二、禁止谋取不正当利益

三、禁止干扰或者唆使、协助他人干扰监督管理或自律管理工作

知识点三 各类基金业务中的廉洁从业特别要求

一、开展基金募集、销售、投资顾问业务中的廉洁从业的负面事项

（一）协助客户通过提供虚假个人信息、伪造资料、代持、多人拼凑、资金借贷等方式，向不满足适当性要求或者合格投资者要求的客户销售产品或者提供服务

（二）安排向特定客户销售显著偏离公允价格的结构化、高收益、保本理财或者其他风险与收益明显不匹配产品等交易

（三）以所在机构名义或者以所在机构员工身份，销售未经机构核准销售的金融产品或者提供未经机构批准开展的金融服务

（四）窃取或者泄露本机构及合作机构的内部信息、客户信息等未公开信息

（五）其他输送或者谋取不正当利益的行为

二、开展投资研究交易业务中的廉洁从业的负面事项

（一）泄露内幕信息、未公开信息、商业秘密和客户信息，或者利用他人提供或者主动获取的内幕信息、未公开信息、商业秘密和客户信息从事或者明示、暗示他人从事相关交易活动

（二）侵占、挪用受托资产或者违反相关规定将受托资产用于经营或者变相经营不得从事的业务活动

（三）不公平对待不同投资组合，在不同账户之间输送利益

（四）以明显偏离市场公允估值的价格或者违背基金法 律文件约定的投资范围、投资策略进行交易

（五）编造、传播虚假、不实信息，或者 利用信息优势、资金优势、持股持券优势，单独或者通过合谋，影响证券、期货及其 他衍生品交易价格、交易量

（六）让渡资产管理账户实际投资决策权限、股票池维护管理权限，或者对可投资证券品种的投资论证机制或者风控机制作出有利于他人以及其他利益关系人的修改

（七）滥用交易佣金分配权利或者违反相关规定使用交易佣金向第三方机构转移支付费用，向租用交易席位的证券、期货公司或者相关利害关系人输送利益

（八）代表投资组合对外行使投票表决权的过程中，不按照客观独立的专业判断投票

（九）直接或者间接通过聘请第三方机构或者个人的方式输送利益

（十）违反独立客观执业原则，在他人的授意或者干扰下，配合或者接受他人指令从事交易 活动、提供或者允诺提供有利于他人以及其他利益关系人的研究信息或者意见建议

（十一）其他输送或者谋取不正当利益的行为。

三、开展份额登记、估值核算业务中的廉洁从业的负面事项

（一）在基金份额的认购、申购、赎回以及基金收益的分配、产品清算等过程中违规给予部分客户特殊优待

（二）串通相关方进行明显偏离公允价值的估值核算，并从中输送或者谋取不正当利益

（三）未经基金管理人授权，泄露或者使用所服务的基金产品数据、产品组合信息、交易信息、客户信息等

（四）协助基金管理人制作虚假材料或者披露虚假信息

（五）其他输送或者谋取不正当利益的行为

四、在信息技术服务外包、物品和服务采购、项目招投标、人员招聘、绩效考核、风险管理、财务管理等业务相关活动中的廉洁从业要求

建立严格的内部监督管理机制，不得违反公平公正原则，防范相关工作人员输送或者谋取不正当利益。

五、开展基金托管业务中的廉洁从业负面事项

（一）侵占或者挪用托管资产

（二）出具虚假证明材料

（三）直接或间接为基金管理人违规行为提供便利或者纵容基金管理人违法违规、违反合同条款的行为，如违规划款、违规支付，协助客户进行超限投资，允许基金管理人借用基金托 管人名义增信等

（四）其他输送或者谋取不正当利益的行为

六、开展其他基金服务业务中的廉洁从业负面事项

（一）进行虚假、误导性评价，包括评级、评奖等

（二）在不同投资者、不同产品间提供明显有违公平的信息技术系统服务

（三）出具存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏的法律意见书、审计报告、内部控制评价报告等文件

（四）提供基金业务核心应用系统的服务机构，从事与其所提供系统相对应的私募基金服务业务（提供信息系统运营维护及安全保障等服务除外）

（五）未经严格论证，改变挂钩其他金融工具指数或者被用作市场业绩基准的市场重要指数的编制规则，串通相关方操纵指数计算价格、证券估值、债券收益率曲线、债券隐含评级等

（六）通过弄虚作假等违规行为或者其他不正当手段协助基金管理人办理业务

（七）同时开展基金销售业务和基金投顾业务的，未对基金销售费用和基金投顾费用的收取做出合理安排，损害投资建议客观性、公允性

（八）其他输送或者谋取不正当利益的行为

知识点四 基金经营机构的报告责任

基金经营机构应当于每年4月30日前，向中国证监会有关派出机构报送上年度廉洁从业管理情况报告。

一、基金经营机构应当在5个工作日内，向中国证监会有关派出机构报告的情形

（一）基金经营机构在内部检查中，发现存在违反《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》行为的

（二）基金经营机构及其工作人员发现监管人员存在应当回避的情形而未进行回避、利用职务之便索取或者收受不正当利益等违反廉洁规定行为的

（三）基金经营机构及其工作人员发现其股东、客户等相关方以不正当手段干扰监管工作的

（四）基金经营机构或者其工作人员因违反廉洁从业规定被纪检监察部门、司法机关立案调查或者被采取纪律处分、行政处罚、刑事处罚等措施的

注意：出现上述第（一）（二）（三）项情形且涉嫌犯罪的，相关部门应当依法移送监察、司法机关。

二、基金经营机构应当在5个工作日内，向中国证券投资基金业协会报告的事项

（一）基金经营机构发现其工作人员违反《基金经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》规定，且进行内部追责的

（二）基金经营机构及其工作人员发现中国证券投资基金业协会工作人员存在利用职务之便索取或者收受不正当利益等违反廉洁规定行为的

（三）基金经营机构或者其工作人员因违反廉洁从业相关规定被外部纪检监察部门、司法机关等部门采取纪律处分、行政处罚或者被追究刑事责任等情形的

一课一练

1、公募基金主要股东指持有基金管理公司（　　）以上股权的股东。

A. 5%　　B. 10%　　C. 25%　　D. 50%

【答案】C

【解析】公募基金主要股东是指主要股东指持有基金管理公司25%以上股权的股东，如任一股东持股均未达25%的，则主要股东为持有5%以上股权的第一大股东，中国证监会另有规定的除外。

2、公募基金管理人退出的情形包含（　　）。

Ⅰ 解散
Ⅱ 破产
Ⅲ 资产重组
Ⅳ 风险处置

A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ　　B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ　　C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ　　D. Ⅰ、Ⅱ

【答案】A

【解析】公募基金管理人退出的情形包括解散、破产、风险处置。

3、私募基金管理人实缴货币资本不低于（　　）万元人民币或者等值可自由兑换货币。

A. 200　　B. 500　　C. 800　　D. 1000

【答案】D

【解析】私募基金管理人实缴货币资本不低于1000万元人民币或者等值可自由兑换货币，对专门管理创业投资基金的私募基金管理人另有规定的，从其规定。

4、私募基金管理人的（　　）应当具有5年及以上的经营、管理或者从事资产管理、投资、相关产业等相关经验；不得在非关联私募基金管理人任职，在最近5年不得从事过冲突业务。

Ⅰ 控股股东
Ⅱ 普通合伙人
Ⅲ 实际控制人
Ⅳ 全体合伙人

A. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ　　B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ　　C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ　　D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

【答案】C

【解析】私募基金管理人的控股股东、普通合伙人和实际控制人应当具有5年及以上的经营、管理或者从事资产管理、投资、相关产业等相关经验；不得在非关联私募基金管理人任职，在最近5年不得从事过冲突业务。

考前押题包过押题加微信 [illegible] 0990获取

5、商业银行及其他金融机构从事基金托管业务，应当经（　　）核准，依法取得基金托管资格。

A. 中国证监会　　B. 中国人民银行
C. 国家金融监督管理总局　　D. 中国证券投资基金业协会

【答案】A

【解析】商业银行及其他金融机构从事基金托管业务，应当经中国证监会核准，依法取得基金托管资格，并申领经营证券期货业务许可证。

6、基金托管人应当履行的法定职责包括（　　）。

Ⅰ 按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户
Ⅱ 保存基金管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料
Ⅲ 对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见
Ⅳ 按照规定监督基金管理人的投资运作

A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ　　B. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ　　C. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ　　D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

【答案】B

【解析】第Ⅱ项应当为保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。

7、基金代销机构从事基金销售业务的，应当向（　　）申请注册基金销售业务资格。

A. 住所地中国证监会派出机构　　B. 中国证监会
C. 证券投资基金业协会　　D. 人民银行

【答案】A

【解析】商业银行、证券公司、期货公司、保险公司、保险经纪公司、保险代理公司、证券投资咨询机构、独立基金销售机构从事基金销售业务的，应当向住所地中国证监会派出机构申请注册基金销售业务资格，并申领经营证券期货业务许可证。

8、以下关于开展私募基金份额登记服务、基金估值核算服务、信息技术系统服务的机构，应当具备条件的说法，正确的有（　　）。

Ⅰ 经营状况良好，其中开展私募基金份额登记服务和信息技术系统服务的机构实缴资本不低于人民币5000万元

Ⅱ 经营运作规范，最近3年内无重大违法违规记录

Ⅲ 所有从业人员应当自从事私募基金服务业务之日起6个月内具备基金从业资格，并参加后续执业培训

Ⅳ 组织架构完整，设有专门的服务业务团队和分管服务业务的高管

A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ　　B. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ　　C. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ　　D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

【答案】D

【解析】开展私募基金份额登记服务、基金估值核算服务、信息技术系统服务的机构，应当具备的条件：

①经营状况良好，其中开展私募基金份额登记服务和信息技术系统服务的机构实缴资本不低于人民币5000万元；

②公司治理结构完善，内部控制有效；

③经营运作规范，最近3年内无重大违法违规记录；

④组织架构完整，设有专门的服务业务团队和分管服务业务的高管，服务业务团队的设置能够保证业务运营的完整与独立，服务业务团队有满足营业需要的固定场所和安全防范措施；

⑤配备相应的软硬件设施，具备安全、独立、高效、稳定的业务技术系统，且所有系统已完成包括中国证券投资基金业协会指定的中央数据交换平台在内的业务联网测试；

⑥负责私募基金服务业务的部门负责人、独立第三方服务机构的法定代表人等应当具备基金从业资格。所有从业人员应当自从事私募基金服务业务之日起6个月内具备基金从业资格，并参加后续执业培训；

⑦申请机构应当评估业务是否存在利益冲突并设置相应的防火墙制度；

⑧申请机构的信息技术系统应当符合法律法规、中国证监会及中国证券投资基金业协会的规定及相关标准，建立网络隔离、安全防护与应急处理等风险管理制度和灾难备份系统；

⑨申请开展信息技术服务的机构应当具有国家有关部门规定的资质条件或者取得相关资质认证，拥有同类应用服务经验，具有开展业务所需要的人员、设备、技术、知识产权以及良好的安全运营记录等条件；

⑩中国证券投资基金业协会规定的其他条件。

9、公募基金行业的董事、监事、高级管理人员应当具备3年以上与其拟任职务相关的（　　）等工作经历。

Ⅰ 金融

Ⅱ 法律

Ⅲ 会计

Ⅳ 信息技术

A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ　　B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ　　C. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ　　D. Ⅰ、Ⅳ

【答案】A

【解析】公募基金行业的董事、监事、高级管理人员的任职条件包括：

①正直诚实，品行良好；

②熟悉证券基金法律法规和中国证监会的规定；

③具备3年以上与其拟任职务相关的证券、基金、金融、法律、会计、信息技术等工作经历；

④具有与拟任职务相适应的管理经历和经营管理能力；

⑤拟任证券基金经营机构高级管理人员的，曾担任证券基金经营机构部门负责人以上职务不少于2年，或者曾担任金融机构部门负责人以上职务不少于4年，或者具有相当职位管理经历；

⑥法律法规、中国证监会规定的其他条件。

10、基金经营机构董事会决定本机构的廉洁从业管理目标，对廉洁从业管理的（　　）承担责任。

A．廉洁运营　　B．有效性　　C．执行　　D．从业行为

【答案】B

【解析】基金经营机构董事会决定本机构的廉洁从业管理目标，对廉洁从业管理的有效性承担责任；监事会、监事或者审计委员会对董事、高级管理人员履行廉洁从业管理职责的情况进行监督；基金经营机构的高级管理人员负责落实廉洁从业管理目标，对廉洁运营承担责任基金经营机构下属各部门、各分支机构和各层级子公司负责人负责具体落实廉洁从业管理目标，对廉洁从业管理的执行承担责任；基金经营机构全体工作人员应当严格遵守法律法规、自律规则和其他规范性文件，主动识别、控制、报告其从业行为的廉洁风险，并对其从业行为承担责任。

本章知识回顾

第26讲 公募基金管理规范（一）

第五章 基金活动的法规要求

第一节 公募基金管理规范

知识点一 申请募集公募基金的条件

一、拟任基金管理人、基金托管人应当具备的条件

（一）拟任基金管理人为依法设立的基金管理公司或者经中国证监会核准的其他机构，拟任基金托管人为具有基金托管资格的商业银行或者经中国证监会核准的其他金融机构

（二）有符合中国证监会规定的、与管理和托管拟募集基金相适应的基金经理等业务人员

（三）最近1年内没有因重大违法违规行为、重大失信行为受到行政处罚或者刑事处罚

（四）没有因违法违规行为、失信行为正在被监管机构立案调查、司法机关立案侦察，或者正处于整改期间

（五）最近1年内向中国证监会提交的注册基金申请材料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

（六）不存在对基金运作已经造成或者可能造成不良影响的重大变更事项，或者诉讼、仲裁等其他重大事项

（七）不存在治理结构不健全、经营管理混乱、内部控制和风险管理制度无法得到有效执行、财务状况恶化等重大经营风险

（八）中国证监会根据审慎监管原则规定的其他条件

二、拟募集的基金产品应当具备的条件

（一）有明确、合法的投资方向

（二）有明确的基金运作方式

（三）符合中国证监会关于基金品种的规定

（四）基金合同、招募 说明书等法律文件草案符合法律、行政法规和中国证监会的规定

（五）基金名称表明基金的类别和投资特征，不存在损害国家利益、社会公共利益，欺诈、误导投资者，或者其他侵犯他人合法权益的内容

（六）招募说明书真实、准确、完整地披露了投资者做出投资决策所需的重要信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，语言简明、易懂、实用，符合投资者的理解能力

（七）有符合基金特征的投资者适当性管理制度，有明确的投资者定位、识别和评估等落实投资者适当性安排的方法，有清晰的风险警示内容

（八）基金的投资管理、销售、登记和估值等业务环节制度健全，行为规范，技术系统准备充分，不存在影响基金正常运作、损害或者可能损害基金份额持有人合法权益、可能引发系统性风险的情形

（九）中国证监会规定的其他条件

知识点二 公募基金的注册

一、注册公募基金，由拟任基金管理人向中国证监会提交的文件

（一）申请报告

（二）基金合同草案

（三）基金托管协议草案

（四）招募说明书草案

（五）律师事务所出具的法律意见书

（六）中国证监会规定提交的其他文件

注意：申请期间申请材料涉及的事项发生重大变化的，基金管理人应当自变化发生之日起5个工作日内向中国证监会提交更新材料。

二、注册申请的审查

一般情况下，中国证监会自受理公募基金的募集注册申请之日起6个月内依照法律、行政法规及中国证监会的规定进行审查，作出注册或者不予注册的决定，并通知申请人；不予注册的，应当说明理由。具体审查时间如下表

注册类型	审查时间	对应标的
简易注册	20个工作日内	股票基金、混合基金、债券基金、指数基金、货币基金、发起式基金、合格境内机构投资者（QDII）基金、理财基金、交易型指数基金（含单市场、跨市场/跨境ETF）及其联接基金
普通注册	6个月内	其他特殊产品

知识点三 公募基金的募集

一、公募基金的发售

（一）基金募集申请经注册后，基金管理人或者其委托的基金销售机构方可发售基金份额

（二）基金管理人应当在基金份额发售的3日前公布基金份额发售公告、招募说明书、基金产品资料概要、基金合同及其他有关文件，该等文件应当真实、准确、完整

（三）基金管理人应当自收到准予注册文件之日起6个月内进行基金募集；超过6个月开始募集，原注册的事项未发生实质性变化的，应当报中国证监会备案；发生实质性变化的，应当向中国证监会重新提交注册申请

（四）基金募集期限自基金份额发售之日起计算，不得超过3个月

二、公募基金的认购

（一）投资者交纳认购基金份额的款项时，基金合同成立

（二）在基金募集期间，基金管理人应当将募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用

（三）基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支；基金收取认购费的，可以从认购费中列支

三、公募基金的备案

（一）基金募集期限届满，募集基金具备法定条件的，基金管理人应当办理验资和基金备案手续

（二）封闭式基金募集的基金份额总额达到准予注册规模的80%以上，开放式基金募集的基金份额总额超过准予注册的最低募集份额总额，并且基金份额持有人人数符合中国证监会规定

（三）基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币；基金份额持有 人的人数不少于200人

（四）基金管理人应当自募集期限届满之日起10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续

（五）中国证监会自收到基金管理人验资报告和基金备案材料之日起三个工作日内予以书面确认，自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效

（六）基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告

四、募集基金失败时基金管理人的责任

（一）以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用

（二）在基金募集期限届满后30日内返还投资人已交纳的款项，并加计银行同期存款利息

第27讲 公募基金管理规范（二）

知识点四 公募基金份额交易、申购和赎回等的相关规定

一、公募基金的上市交易（条件）

（一）基金的募集符合《证券投资基金法》规定

（二）基金合同期限为5年以上

（三）基金募集金额不低于2亿元人民币

（四）基金份额持有人不少于1000人

（五）基金份额上市交易规则规定的其他条件

二、公募基金的申购与赎回

（一）申购与赎回的期限

开放式基金的基金合同应当约定，并在招募说明书中载明基金管理人办理基金份额申购、赎回业务的日期（即开放日）和时间。

特殊基金品种外，开放式基金的基金合同可以约定基金管理人自基金合同生效之日起一定期限内不办理赎回，但约定的期限不得超过3个月，并应当在招募说明书中载明。

（二）申购与赎回的价格

开放式基金份额的申购、赎回价格，依据申购、赎回日基金份额净值加、减有关费用计算。开放式基金份额的申购、赎回价格具体计算方法应当在基金合同和招募说明书中载明。

开放式基金份额净值应当按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，具体计算方法应当在基金合同和招募说明书中载明。基金份额净值计价错误达到基金份额净值0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。

投资特定指数所对应的组合证券或者基金合同约定的其他投资标的的开放式基金，其基金份额可以用组合证券、现金或者基金合同约定的其他对价进行申购、赎回。

（三）申购与赎回的流程

除中国证监会规定的特殊基金品种外，投资者申购基金份额时，必须全额交付申购款项；基金管理人应当自收到投资者申购、赎回申请之日起3个工作日内，对该申购、赎回的有效性进行确认，并应当自接受投资者有效赎回申请之日起7个工作日内支付赎回款项。

基金合同生效后，基金管理人可以按照基金合同的约定，根据实际情况调整基金规模，但应当提前3日公告，并更新招募说明书。

（四）大额申购

除特定基金品种及中国证监会认定的特殊情形外，不得出现接受某一投资者申购申请后导致其份额超过基金总份额50%以上的情形。

（五）巨额赎回

除中国证监会规定的特殊基金品种外，开放式基金单个开放日净赎回申请超过基金总份额的10%的，为巨额赎回。

1．巨额赎回的办理

基金管理人当日办理的赎回份额不得低于基金总份额的10%，对其余赎回申请可以延期办理。延期办理的，基金管理人应当在3个交易日内通知基金份额持有人。

2．赎回申请的撤销

基金份额持有人可以在申请赎回时选择将当日未获办理部分予以撤销。

3．连续巨额赎回的处理

连续发生巨额赎回的，基金管理人可按基金合同的约定和招募说明书的规定，暂停接受赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但延缓期限不得超过20个工作日。

4．巨额赎回下的流动性风险管理要求

当开放式基金发生巨额赎回且现金类资产不足以支付赎回款项时，应当在充分评估基金组合资产变现能力、投资比例变动与基金单位份额净值波动的基础上，审慎接受、确认赎回申请，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

第28讲 公募基金管理规范（三）

知识点五 公募基金销售业务的一般规定

一、销售业务的开展

基金管理人以外的基金销售机构办理基金销售业务，应当与基金管理人签订书面销售协议，明确双方权利义务。基金销售机构按照中国证监会的规定，为投资人提供除基金合同、招募说明书约定服务以外的增值服务的，可以向投资人收取增值服务费。

二、为投资人提供的持续性服务

（一）及时告知投资人其认购、申购、赎回的基金名称以及基金份额的确认日期、确认份额和金额等信息

（二）提供有效途径供投资人实时查询其所持基金的基本信息

（三）定期向投资人主动提供基金保有情况信息

（四）按照中国证监会的规定，做好有关信息传递工作，向投资人及时提供对其投资决策有重大影响的信息

（五）中国证监会规定的其他要求

三、禁止行为

三观类

四、风险揭示

基金销售机构负有向投资者充分揭示投资风险的义务。在投资者购入基金前，基金销售机构应当提示投资者阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要，提供有效途径供投资者查询，并以显著、清晰的方式向投资者揭示投资风险。

知识点六 公募基金投资者适当性的相关规定

一、制定投资者适当性管理制度（基金销售机构制定相关制度至少包括的内容）

（一）对基金管理人进行审慎调查的方式和方法

（二）对基金产品或者服务的风险等级进行设置，对基金产品或者服务进行风险评价的方式或方法

（三）对投资者进行分类的方法和程序，投资者转化的方法和程序

（四）对基金投资者风险承受能力进行调查和评价的方式和方法

（五）对基金产品或者服务和基金投资者进行匹配的方法

（六）限制不匹配销售行为、客户回访检查、评估及销售隔离等风控制度和保障措施

二、公募基金产品或者服务风险评价（划分公募基金产品或者服务风险等级应当综合考虑的因素）

（一）流动性 （二）到期时限

（三）杠杆情况 （四）结构复杂性

（五）投资单位产品或者相关服务的最低金额

（六）投资方向和投资范围 （七）募集方式

（八）发行人等相关主体的信用状况

（九）同类产品或者服务的过往业绩

（十）其他因素

注意：下表为审慎评估公募产品或服务的风险等级的因素

因素	内容
存在本金损失的可能性	因杠杆交易等因素容易导致大部分或者全部本金损失的产品或者服务
流动变现能力	因无公开交易市场、参与投资者少等因素导致难以在短期内以合理价格顺利变 现的产品或者服务
可理解性	因结构复杂、不易估值等因素导致普通人难以理解其条款和特征的产品或者服务
募集方式	涉及面广、影响力大的公募产品或者相关服务
跨境因素	存在市场差异、适用境外法律等情形的跨境发行或者交易的产品或者服务
自律组织认定结果	自律组织认定的高风险产品或者服务
其他有可能构成投资风险、 影响投资者利益的因素	如基金管理人、实际控制人、高管人员涉嫌重大违法违规行为或正在接受监管部门或自律管理部门调查等

注意：基金产品或者服务的风险等级要按照风险由低到高顺序，至少划分为：R1、R2、R3、R4、R5五个等级。

三、基金投资者风险承受能力调查和评价

（一）投资者信息调查（应当充分了解的投资者信息）

1. 自然人的姓名、住址、职业、年龄、联系方式，法人或者其他组织的名称、注册地址、办公地址、性质、资质及经营范围等基本信息

2. 收入来源和数额、资产、债务等财务状况

3. 投资相关的学习、工作经历及投资经验

4. 投资期限、品种、期望收益等投资目标

5. 风险偏好及可承受的损失

6. 诚信记录

7. 实际控制投资者的自然人和交易的实际受益人

8. 法律法规、自律规则规定的投资者准入要求相关信息

9. 其他必要信息

注意：基金销售机构应当在基金投资者首次开立基金交易账户时或首次购买基金产品前对基金投资者的风险承受能力进行调查和评价；对已经购买了基金产品的基金投资者，基金销售机构也应当追溯调查、评价该基金投资者的风险承受能力。基金投资者放弃接受调查的，基金销售机构应当通过其他合理的规则或方法评价该基金投资者的风险承受能力。

（二）投资者分类

1. 专业投资者（符合应当符合的条件）

（1）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人

（2）第（1）项机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案

的私募基金

（3）社保基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者

（4）同时符合下列条件的法人或者其他组织

a．最近1年末净资产不低于2000万元

b．最近1年末金融资产不低于1000万元

c．具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历

（5）同时符合下列条件的自然人

a．金融资产不低于500万元，或者最近3年个人年均收入不低于50万元

b．具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者属于本表第（1）项的专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师

2．普通投资者

（1）定义

专业投资者以外的投资者为普通投资者。基金销售机构应当综合考虑收入来源、资产状况、债务、投资知识和经验、风险偏好、诚信状况等因素，确定普通投资者的风险承受能力，对其进行细化分类和管理。

（2）分类

普通投资者风险承受能力应至少分为五个类型，由低到高分别为C1、C2、C3、C4、C5， 其中C1含风险承受能力最低类别。

（3）C1自然人中风险承受能力最低类别投资者符合的情形

a．不具有完全民事行为能力

b．没有风险容忍度或者不愿承受任何投资损失

c．法律、行政法规规定的其他情形

（4）应当特别告知普通投资者的信息

a．可能直接导致本金亏损的事项

b．可能直接导致超过原始本金损失的事项

c．因基金销售机构的业务或者财产状况变化，可能导致本金或者原始本金亏损的事项

d．因基金销售机构的业务或者财产状况变化，影响客户判断的重要事由

e．限制销售对象权利行使期限或者可解除合同期限等全部限制内容

f．对该名投资者提出的适当性匹配意见

（5）留痕要求

通过营业网点向普通投资者进行告知、警示时，应当全过程录音或者录像；通过互联网等非现场方式进行的，基金销售机构应当完善配套留痕安排，由普通投资者通过符合法律、行政法规要求的电子方式进行确认。

3．普通投资者转化为专业投资者

事项	内容	
转化条件	法人或其他组织	最近1年末净资产不低于1000万元 最近1年末金融资产不低于500万元 具有1年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历
	自然人	金融资产不低于300万元或者最近3年个人年均收入不低于30万元 具有1年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历或者1年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历
转化程序	普通投资者申请成为专业投资者应当以书面形式向基金销售机构提出申请并确认自主承担可能产生的风险和后果，提供相关证明材料；基金销售机构有权自主决定是否同意普通投资者的转化申请，应当通过追加了解信息、投资知识测试或者模拟交易等方式对投资者进行谨慎评估，确认其符合前述转化条件要求，说明对不同类别投资者履行适当性义务的差别，警示可能承担的投资风险，告知申请的审查结果及其理由	

四、产品或服务与投资者的适当性匹配

（一）普通投资者的适当性匹配原则

考前绝密包过押题加微信 jmyt8090获取

投资者类别	可以购买的基金产品或服务
C1型（含最低风险承受能力类别）	R1级
C2型	R2级及以下风险等级
C3型	R3级及以下风险等级
C4型	R4级及以下风险等级
C5型	所有风险等级

注意：基金销售机构在向普通投资者销售R5风险等级的基金产品或者服务时，应向其完整揭示基金产品或者服务的详细信息、重点特性和风险、主要费用、费率及重要权利、信息披露内容、方式及频率，以及普通投资者可能承担的损失、投诉方式及纠纷解决安排。同时，应当履行特别的谨慎勤勉义务，包括制定专门的工作程序，追加了解相关信息，告知特别的风险点，给予普通投资者更多的考虑时间，或者增加回访频次等。

（二）关于投资者主动要求购买超出风险承受能力的产品或服务的规定

对普通投资者主动要求购买与之风险承受能力不匹配的基金产品或者服务时的销售程序进行了特别规定，普通投资者主动向基金销售机构提出申请，基金销售机构履行特别警示义务后，普通投资者仍坚持购买该产品或者服务的，基金销售机构可以向其销售相关产品或者提供相关服务。

五、委托销售业务中适当性义务的履行

基金管理人委托其他机构销售本机构发行的产品或者提供服务，应当审慎选择受托方，确认受托方具备代销相关产品或者提供服务的资格和落实相应适当性义务要求的能力。

六、投资者适当性纠纷的处理

基金管理人应当妥善处理适当性相关的纠纷，基金管理人或基金销售机构与普通投资者发生纠纷

的，应当提供相关资料，证明其已向投资者履行相应义务。

第29讲 公募基金管理规范（四）

知识点七 公募基金宣传推介的相关规定

一、宣传推介材料的范围

（一）公开出版资料

（二）宣传单、手册、信函、传真等面向公众的宣传资料

（三）海报、户外广告

（四）电视、电影、广播、自媒体、互联网资料、公共网站链接广告、短信、微信及其他音像或者通讯资料

（五）中国证监会规定的其他材料

二、宣传推介材料的合规审查管理

基金销售机构应当指定专门合规风控人员对基金销售业务的经营运作情况进行审查、监督和检查，并保障合规风控人员履职的独立性和有效性。基金销售机构应当于每一年度结束之日起3个月内完成年度监察稽核报告，并存档备查。

基金管理人制作的基金宣传推介材料，应当事先经基金管理人负责基金销售业务的高级管理人员和合规负责人检查，出具合规意见书；基金销售机构应当集中统一制作、使用宣传推介材料，制作、使用的基金宣传推介材料，应当事先经基金销售业务负责人和合规风控负责人（或者合规风控人员）检查，出具合规意见书。

三、登载过往业绩的要求

基金宣传推介材料可以登载该基金、基金管理人管理的其他基金的过往业绩，基金合同生效不足6个月的除外。具体如表所示。

注意：业绩登载期间基金合同中投资目标、投资范围和投资策略发生改变或者基金经理发生变更的，应当予以特别说明。

基金合同生效时间	业绩展示要求
6个月以上但不满1年	从合同生效之日起计算业绩
1年以上但不满5年	包含自合同生效当年开始所有完整会计年度的业绩
生效5年以上	包含最近5个完整会计年度的业绩

四、宣传推介材料的其他要求和禁止性规定

（一）具体情形与法定要求

1．基金宣传推介材料附有统计图表的，应当清晰、准确

2．基金宣传推介材料提及基金评价机构评价结果的，应当符合中国证监会关于基金评价结果引用的相关要求，列明基金评价机构的名称及评价结果发布日期。应当注重基金评价结果的时效性，不得仅引用距离发布日期超过两年的评价结果

3．基金宣传推介材料登载基金管理人股东背景时，应当特别声明基金管理人与股东之间实行业务隔离制度

4．基金宣传推介材料中推介特殊基金品种的，应当对投资范围、投资策略、风险收益特征等进行专门揭示

5．基金产品的募集上限、比例配售等安排，可以在宣传推介材料中作为风险提示事项予以列示说明，但不得以不同字体、加大字号等方式进行强调，不得作为销售主题进行营销宣传

6．基金宣传推介材料含有基金获中国证监会注册内容的，应当特别声明中国证监会的注册并不代表中国证监会对该基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证

（二）宣传推介材料语言表述的禁止情形

1．在未提供客观证据的情况下，使用业绩稳健、业绩优良、名列前茅、位居前列、唯一等表述

2．违规使用安全、保证、承诺、保险、有保障、高收益、无风险、坐享财富增长、安心享受成长、尽享牛市等可能使投资人认为没有风险或者忽视风险的表述

3．使用欲购从速、申购良机等片面强调集中营销时间限制的表述

4．诋毁、贬低其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构，或者其他基金管理人管理的基金

5．夸大或者片面宣传基金管理人、基金经理或者其管理的基金的过往业绩

6．使用或者登载单位、个人的推荐性文字

7．使用《中华人民共和国广告法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国反垄断法》禁止的内容

8．中国证监会规定的其他情形

五、风险揭示的要求

基金宣传推介材料登载基金过往业绩的，应当以显著方式特别声明，基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，不得以明示、暗示或其他任何方式承诺产品未来收益。

风险揭示书的格式文本由中国证券投资基金业协会负责发布和更新。

电视、电影、动态互联网资料等形式的宣传推介材料应当包括为时至少5秒钟的影像显示，提示投资人注意风险并参考该基金的销售文件。

知识点八 公募基金的投资方式

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定，期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合《公开募集证券投资基金运作管理办法》规定的比例或者基金合同约定的投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

知识点九 公募基金投资与交易的相关规定

一、基金财产的投资运用

（一）禁止使用基金财产进行的投资或活动

1．承销证券

2．违反规定向他人贷款或者提供担保

3．从事承担无限责任的投资

4．买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外

5．向基金管理人、基金托管人出资

6．从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动

7．法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动

（二）运用基金财产进行证券投资时的禁止情形

1．一只基金持有一家公司发行的证券，其市值超过基金资产净值的10%

2．同一基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，超过该证券的10%

3．基金财产参与股票发行申购，单只基金所申报的金额超过该基金的总资产，单只基金所申报的股

票数量超过拟发行股票公司本次发行股票的总量

4．一只基金持有其他基金（不含货币市场基金），其市值超过基金资产净值的10%，但基金中基金除外

5．基金中基金持有其他单只基金，其市值超过基金资产净值的20%，或者投资于其他基金中基金

6．基金总资产超过基金净资产的140%

7．违反基金合同关于投资范围、投资策略和投资比例等约定

8．中国证监会规定禁止的其他情形

注意：完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受上述第1项、第2项规定的比例限制。基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种，中国证监会另行规定的其他特殊基金品种可不受上述比例的限制，如：（1）就上述第1项规定的比例限制，可转债基金投资于可转债部分可以豁免；（2）就上述第6项规定的比例限制，封闭运作的基金可以豁免，但基金的总资产不得超过基金净资产的200%；杠杆型基金可以豁免，其杠杆比率由基金合同自行约定。

二、公募基金关联交易的管理

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过2/3以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

三、公平交易与异常交易管理

基金管理人的公平交易制度管控的范围至少应包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时应包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

基金管理人应当建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，在各投资组合的定期报告中披露异常交易行为专项说明，根据市场公认的第三方信息，对投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，相关投资组合的投资管理人员应对异常交易情况进行合理性解释。

四、对公募基金证券交易费用的管控

一家基金管理公司通过一家证券公司的交易席位买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金的30%。新成立的基金管理公司，自管理的首只基金成立后第二年起执行。

基金管理人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的2倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。

一家基金管理人通过一家证券公司进行证券交易的年交易佣金总额，不得超过其当年所有基金证券交易佣金总额的15%。上一年末股票型、混合型基金管理规模合计未达到10亿元人民币的基金管理人，不受前述比例限制，但通过一家证券公司进行证券交易的年交易佣金总额，不得超过其当年所有基金证券交易佣金总额的30%。

第30讲 公募基金管理规范（五）

知识点十 公募基金信息披露的基本要求及主要内容

一、基本要求

（一）基金信息披露义务人应当保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易

得性

（二）基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符合 中国证监会规定条件的全国性报刊及互联网网站等媒介披露

（三）基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规的规定

（四）特定基金信息披露事项和特殊基金品种的信息披露，应当符合中国证监会相关编报规则等法规的规定

（五）基金份额在证券交易所上市交易的，基金信息披露义务人还应当根据证券交易所的自律管理规则披露基金信息

（六）公开披露基金信息不得有下列行为

1．虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

2．对证券投资业绩进行预测

3．违规承诺收益或者承担损失

4．诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构

5．登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字

6．中国证监会禁止的其他行为

（七）基金管理人、基金托管人应建立基金敏感信息知情人登记制度

二、主要内容

（一）基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要、基金份额发售公告

（二）基金募集情况

（三）基金份额上市交易公告书

（四）基金资产净值、基金份额净值

（五）基金份额申购、赎回价格

（六）基金定期报告，包括年度报告、中期报告和季度报告（含资产组合季度报告）

（七）临时报告

（八）基金份额持有人大会决议

（九）基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（十）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁

（十一）澄清公告

（十二）清算报告

（十三）中国证监会规定应予披露的其他信息

知识点十一 公募基金主要当事人的信息披露义务

为公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后10年。

一、基金管理人的信息披露义务

（一）基金募集阶段的信息披露

1．基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发售的3日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合同和基金托管协议登载在规定网站上

2．在基金合同生效的次日，基金管理人应在规定报刊和规定网站上登载基金合同生效公告。

基金合同生效后，基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在3个工作日内，更新基金招募说明书和基金产品资料概要，并登载在规定网站上。

（二）基金运作阶段的信息披露

1．上市交易

基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易的3个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上，并将上市交易公告书提示性公告登载在规定报刊上；ETF上市交易后，其管理人应在每日开市前向证券交易所和证券登记结算公司提供申购、赎回清单，并在指定的信息发布渠道上公告。

2．基金净值

（1）基金管理人至少每周在规定网站披露一次封闭式基金资产净值和基金份额净值

（2）开放式基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值

（3）基金管理人须在不晚于半年度和年度最后1日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后1日的基金份额净值和基金份额累计净值

3．定期报告

（1）基金管理人应在每年结束之日起3个月内，编制完成基金年度报告

（2）在上半年结束之日起2个月内，编制完成基金中期报告

（3）在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告

注意：基金合同生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

4．基金合同终止

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织清算组对基金财产进行清算并作出清算报告。

5．基金管理人职责终止

公募基金的基金管理人职责终止的，应当按照规定聘请会计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案。

6．基金的临时信息披露

基金发生可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的事件时，基金管理人应当在2日内编制临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上，重大影响事件如下：

（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项

（2）基金终止上市交易、基金合同终止、基金清算

（3）基金扩募、延长基金合同期限

（4）转换基金运作方式、基金合并

（5）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所

（6）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项

（7）基金管理人的法定名称、住所发生变更

（8）基金管理公司变更持有5%以上股权的股东、变更公司的实际控制人

（9）基金募集期延长或提前结束募集

（10）基金管理人高级管理人员、基金经理发生变动

（11）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过50%，基金管理人的主要业务人员在最近12个月内变动超过30%

（12）涉及基金财产、基金管理业务的诉讼或仲裁

（13）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚

（14）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证

监会另有规定的情形除外

（15）基金收益分配事项，货币市场基金等中国证监会另有规定的特殊基金品种除外

（16）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更

（17）基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%

（18）开放式基金开始办理申购、赎回；发生巨额赎回并延期办理；连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请

（19）可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项

7．基金份额持有人大会的信息披露

基金管理人召开基金份额持有人大会的， 应至少提前30日公告大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。

8．公开澄清

在基金合同期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。

二、基金托管人的信息披露义务

（一）在基金份额发售的3日前，将基金合同、托管协议登载在规定网站上

（二）在基金中期报告及年度报告中出具托管人报告，对报告期内托管人是否尽职尽责履行义务以及管理人是否遵规守约等情况作出声明

（三）当基金发生涉及托管人及托管业务的重大事件时，托管人应当在事件发生之日起2日内编制临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上

（四）基金托管人召集基金份额持有人大会的，应至少提前30日在规定报刊和规定网站上公告大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项

（五）基金托管人职责终止时，应聘请会计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案

三、基金份额持有人召集基金份额持有人大会的信息披露义务

当代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开持有人大会，而基金份额持有人大会的日常机构、基金管理人和基金托管人都不召集时，代表基金份额10%以上的持有人有权自行召集，并报中国证监会备案。此时，该类持有人应至少提前30日公告大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。

知识点十二 公募基金终止与清算的相关规定

一、公募基金合同的终止

（一）基金合同即告终止的特定情形

1．基金合同期限届满而未延期

2．基金份额持有人大会决定终止

3．基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接

4．基金合同约定的其他情形。

（二）发起式基金与开放式基金的基金合同终止情形的进一步规定

1．发起式基金的基金合同生效3年后，若基金资产净值低于2亿元的，基金合同自动终止

2．开放式基金的基金合同生效后

（1）连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露

（2）连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决

二、公募基金财产的清算

基金合同终止时，基金管理人应当组织清算组对基金财产进行清算。清算组由基金管理人、基金托管人以及相关的中介服务机构组成。清算组作出的清算报告经会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并公告。清算后的剩余基金财产，应当按照基金份额持有人所持份额比例进行分配。

第31讲 私募资产管理计划管理规范（一）

第二节 私募资产管理计划管理规范

知识点一 私募资产管理计划募集的相关规定

一、募集主体

（一）证券期货经营机构

可以自行销售和推介资产管理计划，也可以委托具有公募基金销售资格的销售机构销售和推介资产管理计划。

（二）具有公募基金销售资格的销售机构

销售机构应当依法合规地销售、推介资产管理计划。

二、募集对象

（一）合格投资者要求

1．具备相应风险识别能力和风险承受能力

2．投资于单只资产管理计划不低于一定金额

3．符合下列条件的自然人、法人或者其他组织

自然人	1．具有2年以上投资经历 2．满足下列三项条件之一 （1）家庭金融净资产不低于300万元 （2）家庭金融资产不低于500万元 （3）近3年本人年均收入不低于40万元
法人	1．最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位 2．依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构，包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人、商业银行、商业银行理财子公司、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构 3．接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品 4．基本养老金、社保基金、年金基金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者

（二）计划分类

1．为单一投资者设立的单一资产管理计划

2．面向多个投资者设立的集合资产管理计划

集合资产管理计划投资者人数不少于2人，不超过200人（符合条件的员工持股计划不穿透计算员工

考试绝密包过班型加微信 jmyt8090获取

人数）。

注意：管理计划接受其他资产管理产品参与的，不合并计算其他资产管理产品的投资者人数，但应当有效识别资产管理计划的实际投资者与最终资金来源。

三、募集方式

资产管理计划应当以非公开方式募集。

四、计划说明书（应当列明的内容）

（一）资产管理计划名称和类型

（二）管理人与托管人概况、聘用投资顾问等情况

（三）资产管理计划的投资范围、投资策略和投资限制情况，投资风险揭示

（四）收益分配和风险承担安排

（五）管理人、托管人报酬，以及其他有关费用的计提标准和计提方式

（六）投资者承担的费用和费率，以及投资者的重要权利和义务

（七）募集期间

（八）信息披露的内容、方式和频率

（九）利益冲突情况以及可能影响投资者合法权益的其他重要事项

（十）中国证监会规定的其他事项。

注意：资产管理计划的特殊名称要求包括

1．对于基金中基金资产管理计划、管理人中管理人资产管理计划，应当按照规定分别在其名称中标明“FOF” “MOM”或者其他能够反映该资产管理计划类别的字样

2．对于具有特定投资管理目标的资产管理计划，比如员工持股计划、以收购上市公司为目的设立的资产管理计划等，应当按照规定在其名称中标明反映该资产管理计划投资管理目标的字样

五、募集金额要求

（一）一般要求

1．投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30万元

2．投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元

3．投资于单只权益类、期货和衍生品类资产管理计划的金额不低于100万元

（二）其他要求

1．投资于非标准化资产的资产管理计划，接受单个合格投资者参与资金的金额不得低于100万元

2．投资股权类、期货和衍生品类资产比例可以达到80%的混合类资产管理计划，接受单个合格投资者参与资金的金额不得低于100万元

（三）募集规模

1．资产管理计划的初始募集规模不得低于1000万元

2．封闭式资产管理计划的投资者可以分期缴付参与资金，单个投资者首期缴付金额不得低于合格投资者参与单个资产管理计划的最低投资金额，所有投资者首期缴付金额合计不得少于1000万元

六、募集期限要求

集合资产管理计划的初始募集期自资产管理计划份额发售之日起不得超过60天， 专门投资于未上市企业股权的集合资产管理计划的初始募集期自资产管理计划份额发售之日起不得超过12个月。

七、募集资金出资形式

（一）单一资产管理计划

可以接受货币资金出资，或者接受投资者合法持有的股票、债券或中国证监会认可的其他金融资产出资。

（二）集合资产管理计划

原则上应当接受货币资金出资，中国证监会认可的情形除外。

注意：资产管理计划可以投资的资产

1．银行存款、同业存单，以及符合规定的标准化债权类资产，包括但不限于在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的债券、中央银行票据、资产支持证券、非金融企业债务融资工具等

2．上市公司股票、存托凭证，以及中国证监会认可的其他标准化股权类资产

3．在证券期货交易所等依法设立的交易场所集中交易清算的期货及期权合约等标准化期货和衍生品类资产

4．公募基金，以及中国证监会认可的比照公募基金管理的资产管理产品

5．第1至3项规定以外的非标准化债权类资产、股权类资产、期货和衍生品类资产

6．第4项规定以外的其他受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品

7．中国证监会认可的其他资产

前款第1项至第4项为标准化资产，第5项至第6项为非标准化资产。

八、募集程序

证券期货经营机构和销售机构应当严格履行适当性管理义务，充分了解投资者，对投资者进行分类，对资产管理计划进行风险评级，遵循风险匹配原则，向投资者推荐适当的产品，禁止误导投资者购买与其风险承受能力不相符合的产品。

九、募集失败

证券期货经营机构以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；在募集期届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息。

十、募集中的禁止性行为

三观类

知识点二 私募资产管理计划备案的规则概述

中国证券投资基金业协会就证券期货经营机构的私募资产管理计划备案发布了一系列的自律规则，按照依法合规、公开透明、便捷高效的原则办理私 募资产管理计划备案，并对证券期货经营机构从事私募资产管理业务实施自律管理。

第32讲 私募资产管理计划管理规范（二）

知识点三 私募资产管理计划的备案原则和要求

一、备案的原则

及时性	资产管理人应当自资产管理计划成立之日起5个工作日内，通过中国证券投资基金业协会资产管理业务综合报送平台进行资产管理计划的备案
真实性、准确性 完整性、合规性	资产管理人对备案信息、材料和运行信息的真实性、准确性、完整性、及时性和合规性负责
风险自担原则	投资者应当充分了解资产管理计划的投资范围、投资策略 和风险收益等信息，根据自身风险承担能力审慎选择资产管理计划，自主判断投资价 值，自行承担投资风险

二、备案程序和内容

（一）备案程序

STEP1 资产管理人报送备案材料

STEP2 中国证券投资基金业协会核查（5个工作日内）

STEP3 材料完备并符合要求，中国证券投资基金业协会向资产管理人出具备案证明；材料不符合要求，中国证券投资基金业协会一次性告知资产管理人需要补正的全部内容

STEP4 资产管理人提交补正材料（10个工作日内）

STEP5 补正材料符合要求，中国证券投资基金业协会向资产管理人出具备案证明（5个工作日内）；补正材料不符合要求，中国证券投资基金业协会要求资产管理人及时整改规范，同时报告证监会及相关派出机构

注意：中国证券投资基金业协会通过协会官网对已备案的集合资产管理计划的产品信息进行公示。

（二）备案内容

1. 备案报告
2. 资产缴付证明
3. 成立公告或成立通知书
4. 资产管理合同
5. 计划说明书
6. 与产品相关的重要合同文本——托管协议、销售协议、投资顾问协议等
7. 投资者信息资料表——名称、证件类型、证件号码、认购份额类型、认购金额等
8. 风险揭示书
9. 合规负责人审查意见
10. 其他材料

（三）备案相关的信息报送

信息报送类别	报送时限要求
资产管理合同变更	自变更之日起5个工作日内向中国证券投资基金业协会履行备案手续
资产管理计划终止和清算	自发生终止情形之日起5个工作日内开始组织清算资产管理计划财产，并报告中国证券投资基金业协会；自清算结束之日起5个工作日内，将清算报告报送中国证券投资基金业协会
资产管理计划定期报送	应于每月10日前向中国证券投资基金业协会报送资产管理计划的持续募集情况、投资运作情况、资产最终投向等信息
因资产管理业务被处罚或采取措施	自收到相关措施或者处理决定之日起2个工作日内向中国证券投资基金业协会报告

知识点四 私募资产管理计划的备案核查

类别	主要内容
非公开募集核查	初始募集、开放申赎、产品结构等内容
投资管理核查	主动管理、聘请投资顾问、组合投资等内容
产品运作核查	关联交易、费用列支、流动性风险等产品日常运作方面的内容

知识点五 私募资产管理计划的投资范围和限制

一、标准化资产（参考本节知识点一资产管理计划可以投资的资产）

二、非标准化资产（参考本节知识点一资产管理计划可以投资的资产）

注意：不同类型主体投资非标准化资产特殊要求

主体	特殊要求
期货公司及其子公司	1. 不得投资于非标准化债权类资产、股权类资产、期货和衍生品类资产 2. 最近两期分类评价为A类AA级的期货公司及其子公司以及中国证监会另有规定的除外
证券公司	投资于未上市企业股权的，应当符合中国证监会规定的条件，并通过设立专门的私募投资基金管理子公司等进行
基金管理公司	投资于非标准化债权类资产、股权类资产、期货和衍生品类资产，应当符合中国证监会规定的条件，并通过设立专门的子公司进行
特殊目的载体	1. 专门投资于未上市企业股权的资产管理计划可以通过特殊目的载体间接投资于未上市企业股权 2. 特殊目的载体应当为直接投资于作为底层资产的未上市企业股权的公司或者合伙企业，不得承担资金募集功能，不得收取管理费及业绩报酬

三、其他投资

资产管理计划可以依法参与证券回购、融资融券、转融通以及中国证监会认可的其他业务。证券期货经营机构可以依法设立资产管理计划在境内募集资金，投资于中国证监会认可的境外金融产品。

四、禁止的投资

（一）直接投资商业银行信贷资产

（二）违规为地方政府及其部门提供融资，要求或者接受地方政府及其部门违规提供担保

（三）开展明股实债投资

（四）投资于法律依据不充分的收（受）益权，接受收（受）益权、特殊目的机构股权作为抵押、质押标的资产

五、投资限制

（一）资产管理计划的总资产不得超过该计划净资产的200%，分级资产管理计划的总资产不得超过该计划净资产的140%

（二）资产管理计划接受其他资产管理产品参与的，证券期货经营机构应当切实履行主动管理职责，不得进行转委托，不得再投资除公募基金以外的其他资产管理产品

（三）资产管理计划投资于其他资产管理产品的，应当明确约定所投资的资产管理产品不再投资除公募基金以外的其他资产管理产品

（四）资产管理计划资产不得投资于该机构管理的其他资产管理计划，依法设立的基金中基金资产管理计划以及中国证监会另有规定的除外

（五）资产管理计划不得通过投资其他资产管理产品变相扩大投资范围或者规避监管要求

（六）资产管理计划不得直接或者间接投资于违反国家产业政策、环境保护政策的项目

知识点六 私募资产管理计划的运作要求

一、运作的基本要求

因证券期货市场波动、证券发行人合并、资产管理计划规模变动等证券期货经营机构之外的因素导致资产管理计划投资不符合法律、行政法规和中国证监会规定的投资比例或者合同约定的投资比例的，证券期货经营机构应当在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易的20个交易日内调整至符合相关要求。

证券期货经营机构应当确保资产管理计划所投资的资产组合的流动性与资产管理合同约定的参与、退出安排相匹配，确保在开放期保持适当比例的现金或者其他高流动性金融资产，且限制流动性受限资产投资比例。

二、建仓期的投资活动

集合资产管理计划的建仓期自产品成立之日起不得超过6个月，专门投资于未上市企业股权的集合资产管理计划除外。

三、私募资产管理计划的期限管理

（一）存续期

证券期货经营机构应当加强资产管理计划的久期管理，不得设立不设存续期限的资产管理计划。封闭式资产管理计划的期限不得低于90天。

（二）开放期

全部资产投资于标准化资产的集合资产管理计划和中国证监会认可的其他资产管理计划，可以按照合同约定每季度多次开放，其主动投资于流动性受限资产的市值在开放退出期内合计不得超过该资产管理计划资产净值的20%。

证券期货经营机构应当确保集合资产管理计划开放退出期内，其资产组合中7个工作日可变现资产的价值，不低于该计划资产净值的10%。

四、投资顾问管理

资产管理计划的投资顾问应当为依法可以从事资产管理业务的证券期货经营机构、商业银行资产管理机构、保险资产管理机构以及中国证监会认可的其他金融机构，或者符合法律规定条件的私募证券投资基金管理人。

证券期货经营机构应当对投资顾问的投资建议进行审查，不得由投资顾问直接执行投资指令。

五、投资集中度管理

（一）一个集合资产管理计划投资于同一资产的资金，不得超过该计划资产净值的25%

（二）除以收购公司为目的设立的资产管理计划、专门投资于未上市企业股权的资产管理计划外，同一证券期货经营机构管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金，不得超过该资产的25%

（三）同一证券期货经营机构管理的全部资产管理计划及公募基金合计持有单一上市公司发行的股票不得超过该上市公司可流通股票的30%

（四）同一证券期货经营机构管理的全部资产管理计划投资于非标准化债权类资产的资金不得超过其管理的全部资产管理计划净资产的35%

（五）同一证券期货经营机构管理的全部资产管理计划投资于同一非标准化债权类资产的资金合计不得超过300亿元

第33讲 私募资产管理计划管理规范（三）

知识点七 私募资产管理计划的类别

一、根据参与和退出进行的分类

（一）开放式——存续期间允许办理参与、退出的资产管理计划

（二）封闭式——存续期间不办理参与和退出的资产管理计划

二、根据资产投向进行的分类

资产投向	资产管理计划类别
投资于存款、债券等债权类资产比例不低于资产管理计划总资产80%	固定收益类
投资于股票、未上市企业股权等股权类资产的比例不低于资产管理计划总资产80%	权益类
投资于期货和衍生品的持仓合约价值的比例不低于资产管理计划总资产80%，且期货和衍生品账户权益超过资产管理计划总资产20%	期货和衍生品类
投资于债权类、股权类、期货和衍生品类资产的比例未达到前三类产品标准	混合类

知识点八 分级私募资产管理计划的相关要求

分级资产管理计划的名称应当包含“分级”或“结构化”字样，不同类别资产管理计划的优先级与劣后级比例要求如下（优先级：劣后级）

1. 固定收益类：不超过3：1
2. 权益类：不超过1：1
3. 期货和衍生品类：不超过2：1
4. 混合类：不超过2：1

注意：分级资产管理计划若存在中间级份额，中间级份额应当计入优先级份额。

分级资产管理计划不得投资其他分级或者结构化金融产品，不得直接或者间接对优先级份额认购者提供保本保收益安排。证券期货经营机构不得允许投资顾问及其关联方以其自有资金或者募集资金投资于分级资产管理计划的劣后级份额。

知识点九 私募资产管理计划的风险管理

一、要求与职责

证券期货经营机构董事会和高级管理层应当充分了解私募资产管理业务及其面临的各类风险，根据本机构的经营目标、投资管理能力、风险管理水平等因素，合理确定开展私募资产管理业务的总体战略，并指定高级管理人员负责实施。

二、资产管理计划的主要风险

（一）市场风险

（二）信用风险

（三）流动性风险

（四）其他风险

1. 本金损失风险
2. 税收风险
3. 技术风险
4. 操作风险
5. 不可抗力事件的风险
6. 募集失败所涉风险
7. 未在中国证券投资基金业协会完成备案手续所涉风险
8. 聘请外包服务机构所涉风险
9. 使用侧袋机制等流动性管理工具所涉风险

三、风险应对

（一）风险准备金

证券期货经营机构应当每月从资产管理计划管理费中计提风险准备金，或者按照法律、行政法规以及中国证监会的规定计算风险资本准备。

风险准备金主要用于弥补因证券期货经营机构违法违规、违反资产管理合同约定、操作错误或者技术故障等给资产管理计划资产或者投资者造成的损失。

风险准备金计提比例不得低于管理费收入的10%，风险准备金余额达到上季末资产管理计划资产净值的1%时可以不再提取。

（二）应急处理

证券期货经营机构应当建立健全应急处理机制，对发生延期兑付、投资标的重大违约等风险事件的处理原则、方案等作出明确规定。出现重大风险事件的，应当及时向中国证监会相关派出机构报告。

知识点十 私募资产管理计划的关联交易管理

一、关联交易管理的基本要求

证券期货经营机构应当建立健全关联交易管理制度，对关联交易认定标准、交易定价方法、交易审批程序进行规范。

证券期货经营机构以资产管理计划资产从事关联交易的，应当事先取得投资者的同意，事后及时告知投资者和托管人，并向中国证监会相关派出机构报告。

二、关联交易管理的其他要求

资产管理计划投资于同一发行人及其关联方发行的债券的比例超过其净资产50%的，该资产管理计划的总资产不得超过其净资产的120%。

证券期货经营机构不得将其管理的资产管理计划资产，直接或者通过投资其他资产管理计划等间接形式，为本机构、托管人及前述机构的控股股东、实际控制人或者其他关联方提供或者变相提供融资。全部投资者均为符合中国证监会规定的专业投资者且单个投资者投资金额不低于1000万元，并且事先取得投资者同意的资产管理计划除外。

知识点十一 私募资产管理计划的变更、终止与清算

一、变更

资产管理合同需要变更的，证券期货经营机构应当按照资产管理合同约定的方式取得投资者和托管人的同意，保障投资者选择退出资产管理计划的权利，对相关后续事项作出公平、合理安排。

二、展期（资产管理计划展期的条件）

（一）资产管理计划运作规范，证券期货经营机构、托管人未违反法律、行政法规、中国证监会规定和资产管理合同的约定

（二）资产管理计划展期没有损害投资者利益的情形

（三）中国证监会规定的其他条件

三、终止（资产管理计划终止的情形）

（一）资产管理计划存续期届满且不展期

（二）证券期货经营机构被依法撤销资产管理业务资格或者依法解散、被撤销、被宣告破产，且在6个月内没有新的管理人承接

（三）托管人被依法撤销基金托管资格或者依法解散、被撤销、被宣告破产，且在 6个月内没有新的托管人承接

（四）经全体投资者、证券期货经营机构和托管人协商一致决定终止的

（五）发生资产管理合同约定的应当终止的情形

（六）集合资产管理计划存续期间，持续5个工作日投资者少于2人

（七）法律、行政法规及中国证监会规定的其他情形

四、清算

资产管理计划终止的，证券期货经营机构应当在发生终止情形之日起5个工作日内开始组织清算资产管理计划财产。

清算后的剩余财产，集合资产管理计划应当按照投资者持有份额占总份额的比例，原则上以货币资金形式分配给投资者；资产管理合同另有约定的，从其约定；但不得违反中国证监会规定。单一资产管理计划应当按照合同约定的形式将全部财产交还投资者自行管理。

资产管理计划因受托财产流动性受限等原因延期清算的，证券期货经营机构应当及时向中国证监会相关派出机构报告。

知识点十二 私募资产管理计划的信息披露

一、信息披露文件和要求

（一）向投资者提供的资产管理计划的信息披露文件

1. 资产管理合同、计划说明书和风险揭示书
2. 资产管理计划净值，资产管理计划参与、退出价格
3. 资产管理计划定期报告，至少包括季度报告和年度报告
4. 重大事项的临时报告
5. 资产管理计划清算报告
6. 中国证监会规定的其他事项

（二）披露文件的要求

1. 信息披露文件内容与格式指引由中国证监会或者授权中国证券投资基金业协会另行制定
2. 向投资者提供的计划说明书披露的信息应当与资产管理合同内容一致，计划说明书和风险揭示书应当详细说明资产管理计划管理和运作情况并充分揭示资产管理计划的各类风险
3. 风险揭示书作为资产管理合同的附件交由投资者签字确认
4. 集合资产管理计划年度财务会计报告应当经会计师事务所审计，审计机构应当对资产管理计划会计核算及净值计算等出具意见

二、信息披露频率

（一）投资标准化资产的资产管理计划至少每周披露一次净值

（二）投资非标准化资产的资产管理计划至少每季度披露一次净值

（三）开放式资产管理计划净值的披露频率不得低于资产管理计划的开放频率，分级资产管理计划应当披露各类别份额净值

（四）每季度结束之日起1个月内披露季度报告，每年度结束之日起4个月内披露年度报告

（五）发生资产管理合同约定的或者可能影响投资者利益的重大事项时，在事项发生之日起5日内向投资者披露

（六）资产管理计划成立不足3个月或者存续期间不足3个月的，证券期货经营机构可以不编制资产管理计划当期的季度报告和年度报告

三、信息披露的禁止行为

三观类

第34讲 私募基金管理规范（一）

第三节 私募基金管理规范

知识点一 非公开募集的含义

一、从对象的“质”上看

非公开募集的对象必须是合格投资者。向具备合格投资者条件的投资者募集，是“非公开募集”的核心和关键。

二、从对象的“量”上看

单只私募基金的合格投资者累计不得超过200人。该私募基金如果采取公司型、合伙型组织形式的，其投资者（以股东、合伙人名义）不得超过《公司法》《合伙企业法》规定的人数。

三、从募集的方“式”上看

非公开募集机构发布相关募集推介信息，必须设置特定对象确定程序。

知识点二 募集主体、对象和监督机构

一、募集主体

（一）私募基金管理人本身

（二）基金销售机构（资格要求）

1．在中国证监会注册取得基金销售业务资格

2．已成为中国证券投资基金业协会会员

二、募集对象

（一）合格投资者

1．具备相应风险识别能力和风险承担能力

2．投资于单只私募基金的金额不低于100万元

3．符合下列相关标准

（1）净资产不低于1000万元的单位

（2）金融资产不低于300万元或者最近3年个人年均收入不低于50万元的个人

注意：上述“金融资产”包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。

（二）视为合格投资者的投资者

1．社保基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金

2．依法设立并在中国证券投资基金业协会备案的投资计划

3．投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员

4．中国证监会规定的其他投资者

注意：以合伙企业、契约等非法人形式，通过汇集多数投资者的资金直接或者间接投资于私募基金的，私募基金管理人或者私募基金销售机构应当穿透核查最终投资者是否为合格投资者，并合并计算投资者人数。但是，符合上述第（1）（2）（4）项规定的投资者投资私募基金的，不再穿透核查。

三、募集监督机构

（一）私募基金募集期间所募集资金将存放在募集结算资金专用账户中，称为募集结算资金

（二）募集结算资金是由募集主体归集的，在投资者资金账户与私募基金财产账户或托管资金账户之间划转的往来资金

（三）募集结算资金从投资者资金账户划出，到达私募基金财产账户或托管资金账户之前，属于投资者的合法财产，其所有权仍属于投资者

（四）对于募集结算资金，募集主体须与一家募集监督机构签署募集账户的监督协议，明确对募集账户的控制权、责任划分及保障资金划转安全的条款

（五）取得基金销售业务资格的证券公司等金融机构，可以在同一私募基金的募集过程中同时作为募集主体与监督机构

（六）募集监督机构须由中国证券登记结算有限责任公司、取得基金销售业务资格的商业银行、证

券公司以及中国证券投资基金业协会规定的其他机构担任。募集监督机构应当成为中国证券投资基金业协会的会员

知识点三 募集流程

一、了解潜在客户，明确特定对象

募集主体对达到私募基金合格投资者标准的普通投资者，开展风险承受能力问卷调查，评估投资者的风险识别能力和风险承担能力，并确定风险等级，在评估工作结束之日起5个工作日内，告知投资者风险等级评估结果。

二、基金风险等级评估及与投资者的匹配

募集主体应当自行或者委托第三方机构对基金进行风险评级，投资者不得购买产品风险等级高于其自身风险等级的基金产品。

三、向特定对象宣传推介私募基金并进行风险揭示

募集主体应当向投资者揭示基金风险，并安排投资者签署风险揭示书。

四、合格投资者身份验证确认

募集主体应当要求投资者提供必要的资产证明文件或收入证明，审慎确定合格投资者。在完成合格投资者身份验证后，各方可签署基金合同。

五、投资冷静期

除非另有约定，基金合同中应当设置不少于**24小时**的投资冷静期，在投资冷静期内，**募集主体不得主动联系投资者**，但并不禁止投资者主动联系募集主体。

六、回访确认

冷静期届满后，募集主体**从事基金销售推介业务以外的人员**应当以录音电话、电邮、信函等留痕方式进行回访。回访程序成功确认前，投资者有权解除基金合同，并且募集主体不得将相应投资者的认缴资金从募集账户划转到基金资金账户或者托管资金账户。

知识点四 募集期的信息披露

（一）在募集环节，应当在宣传推介材料中如实向投资者披露的信息

基金 基本信息	基金名称、基金架构（是否为母子基金、是否有平行基金）、基金类型、基金注册地（如有）、基金募集规模、最低认缴出资额、基金运作方式（封闭式、开放式或者其他方式）、基金的存续期限、基金联系人和联系信息、基金托管人（如有）、基金管理团队等
基金管理人 基本信息	基金管理人名称、注册地/主要经营地址、成立时间、组织形式、基金管理人在中国证券投资基金业协会的登记备案情况
基金 投资信息	基金的投资目标、投资策略、投资方向、投资范围、业绩比较基准（如有）、风险收益特征等
基金募集期限	应载明基金首轮交割日以及最后交割日事项（如有）
基金估值政策程序和定价模式	
基金合同 主要条款	出资方式、收益分配和亏损分担方式、管理费标准及计提方式、基金费用承担方式、基金业务报告和财务报告提交制度等
基金申购与赎回安排	
基金管理人最近3年的诚信情况说明	
其他事项	

（二）私募证券投资基金募集推介材料中还应当披露的重要信息

1．私募证券投资基金有多名投资经理的，应当披露设置多名投资经理的合理性、管理方式、分工安排、调整机制等内容

2．委托基金投资顾问机构提供证券投资建议服务的，应当披露基金投资顾问机构名称、投资顾问服务范围、投资顾问费用，以及更换、解聘投资顾问的条件和程序等内容

3．私募证券投资基金进行份额分级的，应当披露分级设计及相应风险、收益分配、风险控制等内容

4．中国证监会、中国证券投资基金业协会规定的其他内容

注意：私募基金的宣传推介材料内容应当与基金合同保持一致。如有不一致，应当向投资者特别说明。

（三）其他要求

披露的基金业绩信息包括但不限于存续期间完整的历史净值、历史规模、投资策略、投资经理等。不得将规模小于1000万元、成立期限少于6个月的私募证券投资基金过往业绩用作宣传、销售、排名。

第35讲 私募基金管理规范（二）

知识点五 私募基金备案的基本规则

一、私募基金备案的条件

（一）私募证券投资基金不低于1000万元人民币

（二）私募股权投资基金不低于1000万元人民币，其中创业投资基金备案时首期实缴资金不低于500万元人民币，但应当在基金合同中约定备案后6个月内完成符合前述初始募集规模最低要求的实缴出资

（三）投向单一标的的私募基金不低于2000万元人民币

注意：私募基金管理人应当在基金募集完毕后的20个工作日内通过中国证券投资基金业协会资产管理业务综合报送平台进行基金备案。中国证券投资基金业协会自备案材料齐备之日起20个工作日内为私募基金办结备案手续。

二、暂停办理基金备案的情形

（一）管理人及其控股股东、实际控制人、普通合伙人、主要出资人因涉嫌违法违规被公安、检察、监察机关立案调查，或者正在接受金融管理部门、自律组织的调查、检查，尚未结案，或者出现可能影响正常经营的重大诉讼、仲裁等法律风险，或者可能影响办理私募基金管理人登记的重大内部纠纷且尚未消除或者解决，或者出现重大负面舆情且尚未消除；或者管理人的关联私募基金管理人出现重大负面舆情且尚未消除

（二）中国证监会及其派出机构要求中国证券投资基金业协会暂停备案

（三）涉嫌提供有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的信息、材料，通过欺骗、贿赂或者以规避监管、自律管理为目的与中介机构违规合作等不正当手段办理相关业务，相关情况尚在核实

（四）被列为严重失信人或者被纳入失信被执行人名单

（五）私募基金管理人及其控股股东、实际控制人、普通合伙人、关联私募基金管理人出现可能危害市场秩序或者损害投资者利益的重大经营风险或者其他风险

（六）因涉嫌违法违规、侵害投资者合法权益等多次受到投诉，未能向中国证券投资基金业协会和投资者作出合理说明

（七）未按规定向中国证券投资基金业协会报送信息，或者报送的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

（八）登记备案信息发生变更，未按规定及时向中国证券投资基金业协会履行变更手续，存在未及时改正等严重情形

（九）办理登记备案业务时的相关承诺事项未履行或者未完全履行

（十）采取拒绝、阻碍中国证监会及其派出机构、中国证券投资基金业协会及其工作人员依法行使检查、调查职权等方式，不配合行政监管或者自律管理，情节严重

（十一）中国证监会、中国证券投资基金业协会规定的其他情形

三、不予办理基金备案的情形

（一）从事或者变相从事信贷业务，或者直接投向信贷资产，中国证监会、中国证券投资基金业协会另有规定的除外

（二）通过委托贷款、信托贷款等方式从事经营性民间借贷活动

（三）私募基金通过设置无条件刚性回购安排变相从事借贷活动，基金收益不与投资标的的经营业绩或者收益挂钩

（四）投向保理资产、融资租赁资产、典当资产等与私募基金相冲突业务的资产、资产收（受）益权，以及投向从事上述业务的公司的股权

（五）投向国家禁止或者限制投资的项目，不符合国家产业政策、环境保护政策、土地管理政策的项目

（六）通过投资公司、合伙企业、资产管理产品等方式间接从事或者变相从事上述第（一）项至第（五）项规定的活动

（七）不属于《私募投资基金登记备案办法》规定的私募基金，不以基金形式设立和运作的投资公司和合伙企业

（八）以员工激励为目的设立的员工持股计划和私募基金管理人的员工跟投平台

（九）中国证监会、中国证券投资基金业协会规定的其他情形

四、其他特殊情形

私募基金管理人存在较大风险隐患，私募基金涉及重大无先例事项，或者存在结构复杂、投资标的类型特殊等情形的，中国证券投资基金业协会按照规定对私募基金管理人拟备案的私募基金采取提高投资者要求、提高基金规模要求、要求基金托管、要求托管人出具尽职调查报告或者配合询问、加强信息披露、提示特别风险、额度管理、限制关联交易，以及要求其出具内部合规意见、提交法律意见书或者相关财务报告等措施。

知识点六 私募证券投资基金备案的若干特别要求

私募证券投资基金的名称应当标明私募基金管理人名称的简称以及“私募证券投资基金”字样，不得包含“理财” “资管产品”“资管计划”等字样。

私募证券投资基金的基金合同不得约定无固定期限。

开放式私募证券投资基金不得进行份额分级。封闭式私募证券投资基金可以根据收益特征对份额进行分级。

私募基金管理人及私募证券投资基金不得通过设置增强资金、费用返还等方式调节基金收益或者亏损，不得以自有资金认购的基金份额先行承担亏损的形式提供风险补偿。

知识点七 私募股权投资基金备案的若干特别要求

私募股权投资基金的名称应当标明“股权基金” “股权投资”等字样，其中契约型私募股权投资基金的名称应当标明“私募股权基金”字样。创业投资基金的名称应当标明“创业投资基金”字样。

私募基金管理人不得在私募股权投资基金内部设立由不同投资者参与并投向不同资产的投资单元或者基金子份额。

知识点八 私募基金备案信息的变更（10日内向协会履行变更手续的情形）

一、基金合同约定的存续期限、投资范围、投资策略、投资限制、收益分配原则、基金费用等重要事项

二、私募基金类型

三、私募基金管理人、私募基金托管人

四、负责份额登记、估值、信息技术服务等业务的基金服务机构

五、影响基金运行和投资者利益的其他重大事项

第36讲 私募基金管理规范（三）

知识点九 私募基金运作的相关规定——投资与交易

一、私募证券投资基金投资

（一）私募证券投资基金应当具有明确、合法的投资方向

（二）私募证券投资基金名称、产品类型应当与基金合同约定的投资策略、投资品种、对冲工具等相匹配

（三）私募基金管理人及私募证券投资基金不得通过设置增强资金、安全垫、费用返还等方式调节基金收益或亏损，不得以自有资金认购的基金份额先行承担亏损等形式提供风险补偿

（四）私募证券投资基金架构应当清晰、透明，不得通过设置复杂架构、多层嵌套等方式规避监管要求

（五）私募证券投资基金的总资产不得超过该基金净资产的200%，不得通过场外衍生品等工具规避杠杆限制，不得参与场外配资

（六）私募基金管理人开展债券投资交易业务，应当审慎合理设置投资债券的发行人及所在地区、行业等集中度、价格偏离度、杠杆比例、主体评级、债项评级等风险控制指标，加强对债券交易的动态

评估和风险管理

（七）私募证券投资基金在投资运作中应当满足的相关要求

主体	具体要求
双25%投资比例要求	1．单只私募证券投资基金投资于同一资产的资金，不得超过该基金净资产的25% 2．同一私募基金管理人管理的全部私募证券投资基金投资于同一资产的资金，不得超过该资产的25%
双25%投资比例豁免情形	1．基金合同约定仅以战略配售、非公开发行、大宗交易、协议转让方式投资上市公司股票，全部投资者均为符合中国证监会规定的专业投资者且单个投资者投资金额不低于300 万元（穿透认定）的封闭式私募证券投资基金 2．基金合同约定将90%以上基金资产投资于符合“双25%”组合投资要求的单只私募基金的私募证券投资基金 3．全部投资者均为符合中国证监会规定的专业投资者且单个投资者投资金额不低于1000 万元（穿透认定）的封闭式私募证券投资基金
股票投资集中度	同一实际控制人控制的私募证券投资基金管理人的自有资金、管理的所有私募证券投资基金、担任投资顾问的资产管理产品合计持有单一上市公司发行的股票不得超过该上市公司可流通股票的30%

主体	具体要求
债券组合投资和投资集中度	1．单只私募证券投资基金投资于同一债券的资金，不得超过该基金净资产的10%。私募基金管理人管理的所有私募证券投资基金投资于同一债券的数量，不得超过该债券存续数量的10% 2．单只私募证券投资基金投资于同一发行人及其关联方发行的债券资金总额，不得超过基金净资产的25%。同一实际控制人控制的私募基金管理人管理的所有私募证券投资基金投资于同一发行人及其关联方发行的债券的总数量，不得超过相关债券存续数量的25% 3．私募证券投资基金开展债券质押式协议回购业务，质押或者接受质押单一债券的集中度适用上述1、2规定，与单一交易对手方开展回购交易的金额不得超过基金净资产的10%，私募基金管理人应当在该基金下一估值日前将参与债券质押式协议回购业务的交易文件、交易对手方及质押标的等信息提供给私募基金托管人 4．国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等中国证监会、中国证券投资基金业协会认可的投资品种可以不受上述1、2、3项投资比例限制

（八）私募证券投资基金开展场外衍生品交易的，应当以风险管理、资产配置为目标，以国务院金融管理部门认可的机构为交易对手方，并符合下列各项要求

1．新增场外期权合约以及存续合约展期的，除仅开展商品类场外期权交易外，基金净资产不低

于5000万元；向全部交易对手方缴纳的场外期权交易保证金和权利金合计不得超过基金净资产的25%

2．新增收益互换合约以及存续合约展期的，基金净资产不低于1000万元；参与挂钩股票、股票指数等权益类收益互换的，向交易对手方缴纳的保证金比例不低于合约名义本金的50%

3．参与证券公司等机构发行带敲入和敲出结构的场外期权或者收益凭证（如雪球结构衍生品）的合约名义本金不得超过基金净资产的25%，全部投资者均为符合中国证监会规定的专业投资者且单个投资者投资金额不低于1000万元（穿透认定）的封闭式私募证券投资基金除外

4．私募证券投资基金及其投资者均不存在份额分级安排

5．不得将场外衍生品交易异化为股票、债券等场内标的的杠杆融资工具，不得为基金销售机构向自然人投资者销售特定结构的场外衍生品提供通道服务，不得为投资者提供规避场外衍生品交易要求的通道服务

6．参与场外衍生品交易的，私募基金管理人应当在该基金下一估值日前将场外衍生品交易情况、交易文件等提供给私募基金托管人

二、私募股权投资基金投资

（一）禁止投资事项

私募股权投资基金投资未上市企业股权的，不得变相从事信贷业务、经营性民间借贷活动，不得投向从事保理、融资租赁、典当等与私募基金相冲突业务的企业股权。

（二）中国证券投资基金业协会对涉及证券的投资施加的必要限制

1．投资首发企业股票、存托凭证（可统称股票）的，应当通过战略配售、基石投资（港股等境外市场）等方式，不得参与网下申购和网上申购

2．投资上市公司股票的，应当通过定向增发、大宗交易和协议转让等方式，不得参与公开发行或者公开交易，但所投资公司上市后基金所持股份的未转让及其配售部分和所投资公司在北交所上市后基金增持部分除外

3．投资上市公司可转换债券和可交换债券，应当通过非公开发行或者非公开交易的方式

4．投资公开募集基础设施证券投资基金份额的，应当通过战略配售、网下认购和非公开交易等方式，不得参与面向公众投资者的发售和竞价交易

5．投资资产支持证券的，限于不动产持有型资产支持证券

6．投资区域性股权市场可转债的，投资金额应当不超过基金实缴金额的20%

（三）创业投资基金不得直接或者间接投资的资产

1．不动产（含基础设施）

2．前述私募股权投资基金可以投资的首发企业股票和存托凭证、上市公司可转换债券和可交换债券、公开募集基础设施证券投资基金份额、资产支持证券

3．上市公司股票，但所投资公司上市后基金所持股份的未转让及其配售部分除外

三、交易

（一）除禁止内幕交易、操纵市场等外，私募基金的交易还需特别注意的事项

1．关联交易

（1）私募基金管理人不得以私募基金财产与关联方进行不正当交易或者利益输送，不得通过多层嵌套或者其他方式进行隐瞒

（2）私募基金管理人运用私募基金财产与自己、投资者、所管理的其他私募基金、其实际控制人控制的其他私募基金管理人管理的私募基金，或者与其有重大利害关系的其他主体进行交易的，应当履行基金合同约定的决策程序，并及时向投资者和私募基金托管人提供相关信息

2．公平交易和异常交易

（1）私募证券投资基金管理人应当建立公平交易制度及异常交易监控机制，不得开展可能导致不公

平交易和利益输送的交易行为

（2）私募证券投资基金管理人应当严格控制同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易或者利益输送的同日反向交易

（3）私募基金管理人应当公平地对待其管理的不同私募股权投资基金财产，不得在不同私募股权投资基金之间转移收益或者亏损

（4）在已设立的私募股权投资基金尚未完成认缴规模70%的投资（含为支付基金税费的合理预留）之前，除经全体投资者一致同意或者经全体投资者认可的决策机制决策通过外，不得设立与前述基金的投资策略、投资范围、投资阶段均实质相同的新基金

3．程序化交易

程序化交易是指通过计算机程序自动生成或者下达交易指令在证券交易所进行证券交易的行为。主要开展程序化交易的私募证券投资基金，应当满足下列要求

（1）私募基金管理人应当就程序化交易制定专门的业务管理和合规风控制度，完善程序化交易指令审核和监控系统，防范和控制业务风险

（2）私募基金管理人用于程序化交易的技术系统应当具备证券期货交易场所规定的基本功能，按照要求进行充分测试，保障持续稳定运行

（3）私募基金管理人建立并有效执行程序化交易策略的研发、测试、验证、合规审查、上线等业务流程

（4）私募基金管理人建立健全流动性、持股比例集中度、杠杆、交易频率、期现匹配、风格暴露、瞬时大额成交等投资交易的风控制度并有效执行

（5）保存历史交易记录，算法或策略的文字说明等投资决策、交易涉及资料，保存期限自基金清算结束之日起不得少于20年

（6）按照证券期货交易场所程序化交易报告制度履行相关手续，不得以规避报告制度等监管要求为目的分拆私募证券投资基金

（7）因不可抗力、意外事件、重大技术故障、重大人为差错等突发性事件，可能引发重大异常波动或者影响证券期货交易正常进行的，私募基金管理人应当立即采取暂停交易、撤销委托等处置措施，并及时向其委托的证券公司或者期货公司报告

（8）中国证监会、中国证券投资基金业协会、证券期货交易场所规定的其他要求

第37讲 私募基金管理规范（四）

知识点十 私募基金运作的相关规定——申赎与登记

一、私募证券投资基金申赎（申购与赎回规则相关指引要求）

（一）私募基金管理人应当确保提请办理备案手续的私募证券投资基金已完成真实募集，不得在基金备案完成后通过短期内赎回基金份额等方式，规避最低出资、募集完毕等要求

（二）开放式私募证券投资基金的基金合同应当设置固定开放日，明确投资者的认（申）购、赎回的时间、频率、程序以及限制事项

（三）私募证券投资基金设置临时开放日的，应当在基金合同中明确约定临时开放日的触发条件仅限于因法律、行政法规、监管政策调整、合同变更或解除等情形，在临时开放日前2个交易日通知全体投资者

（四）开放式私募证券投资基金至多每周开放一次申购、赎回，每次开放不得超过2天，基金合同中应当约定，投向AA级及以下信用债（可转债除外）、流动性受限资产合计超过基金净资产20%的，至多每季度开放一次申购、赎回，每次开放不得超过5天

（五）为引导投资者关注基金长期业绩，强化对投资者短期投资行为的管理，基金合同中应当约

定不少于3个月的份额锁定期或者与基金份额持有期限对应的短期赎回费用安排，收取的赎回费用应当归属基金财产

（六）私募基金管理人及其员工跟投本管理人管理的私募证券投资基金的，其份额锁定期不得少于6个月

（七）开放式私募证券投资基金的基金合同中应当明确约定基金巨额赎回和连续巨额赎回的认定标准、赎回顺序、赎回价格确定、赎回款项支付、告知投资者方式，以及投资者大额赎回的预约申请等事宜，相关约定应当符合公平、合理的原则

注意：私募证券投资基金以开放式基金为主

二、私募股权投资基金申赎

（一）就私募股权投资基金而言，其开放申购或者认缴时，所增加的基金认缴总规模可以超过备案时基金认缴总规模3倍的情形（其他情况不得超过此倍数）

1．既存投资者或者新增投资者中存在社保基金、企业年金等养老基金

2．既存投资者或者新增投资者中存在慈善基金等社会公益基金、保险资金或者地市级以上政府出资产业投资基金，并且前述投资者之一的实缴出资不低于1000万元

3．既存投资者和新增投资者均为首期实缴出资不低于1000万元的投资者，私募基金管理人、私募基金管理人员工直接或者间接通过合伙企业等非法人形式间接投资于本公司管理的私募股权投资基金，且实缴出资不低于100万元的除外

4．在中国证券投资基金业协会备案为创业投资基金，且开放申购或者认缴时，基金已完成不少于2个对早期企业、中小企业或者高新技术企业的投资

5．中国证监会、中国证券投资基金业协会规定的其他情形

（二）私募股权投资基金备案完成后，投资者不得赎回或者退出，不属于赎回或退出的情形

1．基金封闭运作期间的分红

2．进行基金份额转让

3．投资者减少尚未实缴的认缴出资

4．对有违约或者法定情形的投资者除名、替换或者退出

5．退出投资项目减资

6．中国证监会、中国证券投资基金业协会规定的其他情形

三、登记

此处的“登记”是指投资者在认（申）购或赎回基金份额后，对其所持有基金份额数量的登记。该等基金份额，一般是对契约型基金而言。私募证券投资基金目前多为契约型，其基金份额的登记应由基金管理人负责，但基金管理人可以委托基金份额登记机构办理。

知识点十一 私募基金运作的相关规定——估值与费用

一、估值

（一）私募证券投资基金应当实行净值化管理，就具体估值实践而言，其基本原则有

1．对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值

2．对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值

3．如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整 对前一

估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。

私募基金管理人应当授权基金服务机构将基金份额登记信息在基金份额确认后2个工作日内提供给该基金托管人

二、费用

（一）定义

此处的“费用”是指私募基金向投资者收取的各项费用，包括但不限于管理费、托管费、业绩报酬（也称业绩费）等。其中，业绩报酬是从本应由投资者取得的基金投资收益中提取的，其本质是基金管理人与投资者之间的一种利益冲突，是监管规制的重点。

（二）报酬计提要求

私募证券投资基金的业绩报酬计提应当与基金的存续期限、收益分配和投资运作特征相匹配，单只私募证券投资基金只能采取一种业绩报酬提取方法，保证公平对待投资者。业绩报酬计提比例不得超过业绩报酬计提基准以上投资收益的60%。私募证券投资基金连续两次计提业绩报酬的间隔期不应短于6个月。

（三）私募证券投资基金管理人对基金业绩计提应当以投资者取得正收益为前提，同时符合下列条件的除外

1．以获取基于指数的超额收益为目标，将业绩报酬计提基准设置为某个指数，并采用紧盯该指数的投资策略

2．仅在投资者赎回或者基金清算时计提业绩报酬

3．在募集推介材料及基金合同的醒目位置明确提示投资者可能会在亏损的情况下计提业绩报酬

注意：私募股权投资基金的业绩报酬计提不得采取在特定基准线以上100%计提等类似存款计息的计提方式。

知识点十二 私募基金运作的相关规定——信息披露与报送

一、信息披露

（一）在基金运作环节，信息披露主要是指持续的信息披露

（二）私募基金的持续信息披露，尤其是向投资者进行信息披露的内容、披露频度、披露方式、披露责任以及信息披露渠道等事项，应在基金合同中约定

（三）私募基金管理人应当采用非公开方式履行信息披露义务

（四）私募基金管理人不得向不存在私募证券投资基金销售委托关系的机构或者个人提供基金净值等业绩相关信息

（五）私募基金管理人的持续信息披露类型

1．定期披露

（1）私募证券投资基金：月报、季报和年报

（2）私募股权投资基金：季报和年报

2．重大事项临时披露

私募证券投资基金和私募股权投资基金也有不同的触发披露的重大事项类型。

二、信息报送

（一）信息报送对象

私募基金管理人、私募基金托管人、私募基金服务机构应当按照规定向中国证券投资基金业协会报送相关信息。

（二）私募基金管理人应当按照规定报送的信息

1．在每一会计年度结束之日起4个月内，报送私募基金管理人的相关财务、经营信息以及符合规定的会计师事务所审计的年度财务报告；管理规模超过一定金额以及同一控股股东、实际控制人控制两家

以上的私募基金管理人等，其年度财务报告应当经中国证监会备案的会计师事务所审计

2．报送所管理的私募基金的投资运作情况

3．在每一会计年度结束之日起6个月内，报送私募股权投资基金的相关财务信息以及符合规定的会计师事务所审计的年度财务报告；基金规模超过一定金额、投资者超过一定人数的私募基金等，其年度财务报告应当经中国证监会备案的会计师事务所审计

4．中国证监会、中国证券投资基金业协会要求报送的临时报告和其他信息

（三）私募基金管理人应当在10个工作日内向中国证券投资基金业协会报告的情形

1．私募基金管理人及其管理的私募基金涉及重大诉讼、仲裁等法律纠纷，可能影响正常经营或者损害投资者利益

2．出现重大负面舆情，可能对市场秩序或者投资者利益造成严重影响

3．私募基金触发巨额赎回且不能满足赎回要求，或者投资金额占基金净资产50%以上的项目不能正常退出

4．私募基金管理人及其控股股东、实际控制人、普通合伙人、主要出资人业务运营、财务状况发生重大变化或者出现重大信息安全事故，可能引发私募基金管理人经营风险，严重损害投资者利益

5．私募基金管理人及其法定代表人、董事、监事、高级管理人员、执行事务合伙人或其委派代表或者从业人员等因重大违法违规行为受到行政处罚、行政监管措施和纪律处分措施，或者因违法犯罪活动被立案调查或者追究法律责任

6．中国证监会、中国证券投资基金业协会规定的其他情形

知识点十三 私募基金运作的相关规定——终止与清算

一、终止（基金合同终止情形）

（一）基金合同期限届满而未延期

（二）基金份额持有人大会决定终止

（三）基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接等

二、清算（应当进行清算的情形）

（一）存续期届满且不展期的

（二）发生基金合同约定应当终止的情形的

（三）经投资者、私募基金管理人、私募基金托管人协商一致决定终止基金合同的

（四）法律、行政法规、中国证监会和中国证券投资基金业协会规定的其他情形

（五）私募基金合同可以约定的其他触发清算情形

注意：私募证券投资基金上一年度日均基金资产净值低于500万元，或者连续60个交易日出现基金资产净值低于500万元情形的，应当停止申购并在5个工作日内向投资者披露；停止申购后连续120个交易日基金资产净值仍低于500万元的，应当进入清算程序。

第38讲 基金活动反洗钱相关规定

第四节 基金活动反洗钱相关规定

知识点一 反洗钱的总体要求

一、反洗钱的概念

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪和其他犯罪所得及其收益的来源、性质的洗钱活动，依照《反洗钱法》等规定采取相关措施的行为。

二、反洗钱法律法规体系及相关要求

时间	发布机构	发布法律法规
2006年起	——	《反洗钱法》 《金融机构反洗钱规定》 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
2010年9月	中国证监会	《证券期货业反洗钱工作实施办法》
2012年11月	基金业协会	《基金管理公司反洗钱工作指引》
2018年9月	中国人民银行	《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》
2021年1月	中国人民银行反洗钱局	《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》
2021年4月	中国人民银行	《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》
2024年11月	全国人大常委会	修订《反洗钱法》

注意："反洗钱"不仅预防前述概念中的七类上游犯罪带来的洗钱活动，也要进一步预防其他可能产生犯罪所得及收益的上游犯罪带来的洗钱活动。在数据安全和个人信息保护方面，新法规定提供反洗钱服务的机构及其工作人员应当确保数据、信息安全，并对国家机关工作人员泄露反洗钱信息的法律责任作了相关规定等。

知识点二 反洗钱工作的具体义务——客户尽职调查

一、客户尽职调查的基本要求

（一）金融机构应当开展客户尽职调查的情形

1．与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务

2．有合理理由怀疑客户及其交易涉嫌洗钱活动

3．对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑问

（二）基本要求

1．金融机构开展客户尽职调查，应当根据客户特征和交易活动的性质、风险状况进行，涉及较低洗钱风险的，金融机构应当根据情况简化客户尽职调查

2．客户由他人代理办理业务的，金融机构应当按照规定核实代理关系，识别并核实代理人的身份。金融机构与客户订立人身保险、信托等合同，合同的受益人不是客户本人的，金融机构应当识别并核实受益人的身份

3．金融机构依托第三方开展客户尽职调查的，应当评估第三方的风险状况及其履行反洗钱义务的能力

二、关于客户身份基本信息的规定

（一）原则

金融机构应当勤勉尽责，遵循"了解你的客户"的原则，识别并核实客户及其受益所有人身份，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的身份识别措施。

（二）客户身份基本信息的具体内容

1．自然人客户

（1）姓名、性别、国籍、职业

（2）住所地或者工作单位地址、联系方式

（3）身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

注意：客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。

2．法人、其他组织和个体工商户客户

（1）名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码

（2）可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限

（3）控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

三、关于受益所有人的规定

国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门建立法人、非法人组织受益所有人信息管理制度。法人、非法人组织应当保存并及时更新受益所有人信息，按照规定向登记机关如实提交并及时更新受益所有人信息。

反洗钱行政主管部门、国家有关机关为履行职责需要，可以依法使用受益所有人信息。金融机构在履行反洗钱义务时发现受益所有人信息错误、不一致或者不完整的，应当按照规定进行反馈。

四、客户尽职调查的方式方法

金融机构进行客户尽职调查，可以通过反洗钱行政主管部门以及公安、市场监督管理、民政、税务、移民管理、电信管理等部门依法核实客户身份等有关信息，相关部门应当依法予以支持。

知识点三 反洗钱工作的具体义务——大额交易和可疑交易报告

一、大额交易和可疑交易报告的基本要求

金融机构应当按照规定执行大额交易报告制度，客户单笔交易或者在一定期限内的累计交易超过规定金额的，应当及时向反洗钱监测分析机构报告。

金融机构与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由银行机构按照该办法规定提交大额交易报告。金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。

二、可疑交易分析与报告

（一）各金融机构和支付机构进行人工分析、识别的有效措施

1．重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息

2．采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构

3．调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等

4．整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符

5．涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况。

（二）金融机构向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查的情形

1．明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

2．严重危害国家安全或者影响社会稳定的

3．其他情节严重或者情况紧急的情形

知识点四 客户身份资料和交易记录保存及信息保密

一、客户身份资料和交易记录保存

（一）客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年（二）金融机构解散、被撤销或者被宣告破产时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构

（三）客户身份资料包括个人客户身份证件复印件、机构客户开户资格证明文件复印件、代理人的身份证件复印件、授权书原件、账户开立内部审核记录、客户信息核实和更正记录等

（四）交易记录包括交易主体、交易的时间、地点、币种、金额、资金的来源和去向、提取资金的方式、业务凭证和其他资料等

二、信息保密

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息、反洗钱调查信息等反洗钱信息，应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

知识点五 反洗钱工作的具体义务——反洗钱风险特别预防措施

一、采取特别预防措施的对象

（一）国家反恐怖主义工作领导机构认定并由其办事机构公告的恐怖活动组织和人员名单

（二）外交部发布的执行联合国安理会决议通知中涉及定向金融制裁的组织和人员名单

（三）国务院反洗钱行政主管部门认定或者会同国家有关机关认定的，具有重大洗钱风险、不采取措施可能造成严重后果的组织和人员名单

二、特别预防措施

（一）立即停止向名单所列对象及其代理人、受其指使的组织和人员、其直接或者间接控制的组织提供金融等服务或者资金、资产

（二）立即限制相关资金、资产转移等

一课一练

1、注册公募基金，由拟任基金管理人向中国证监会提交的文件包括（　　）。

Ⅰ 基金合同草案

Ⅱ 基金托管协议草案

Ⅲ 法律意见书草案

Ⅳ 招募说明书草案

A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ　　B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ　　C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ　　D. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

【答案】B

【解析】注册公募基金，由拟任基金管理人向中国证监会提交的文件包括申请报告、基金合同草案、基金托管协议草案、招募说明书草案、律师事务所出具的法律意见书以及中国证监会规定提交的其他文件。

2、中国证监会自受理交易型指数基金的，募集注册申请之日起（　　）内作出注册或者不予注册的决定。

A. 20个工作日内　　B. 20日内　　C. 6个月内　　D. 3个月内

【答案】A

【解析】股票基金、混合基金、债券基金、指数基金、货币基金、发起式基金、合格境内机构投资者（QDII）基金、理财基金、交易型指数基金（含单市场、跨市场/跨境ETF）及其联接基金采用简易注册，审查时间是20个工作日。

3、以下关于公募基金募集的说法，错误的是（　　）。

A. 基金管理人应当在基金份额发售的3日前公布基金份额发售公告、招募说明书、基金产品资料概要、基金合同及其他有关文件

B. 基金管理人应当自收到准予注册文件之日起超过6个月开始募集，原注册的事项未发生实质性变

化的，应当报中国证监会注册
C. 基金募集期限自基金份额发售之日起计算，不得超过3个月
D. 基金募集申请经注册后，基金管理人或者其委托的基金销售机构方可发售基金份额
【答案】B
【解析】基金管理人应当自收到准予注册文件之日起超过6个月开始募集，原注册的事项未发生实质性变化的，应当报中国证监会备案。

4、公募基金的上市交易的条件包括（　　）。
Ⅰ 基金合同期限为5年以上
Ⅱ 基金募集金额不低于2亿元人民币
Ⅲ 基金份额持有人不少于200人
Ⅳ 基金的募集符合《证券投资基金法》规定
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ　　B. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ　　C. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ　　D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
【答案】D
【解析】公募基金的上市交易的条件包括基金的募集符合《证券投资基金法》规定、基金合同期限为5年以上、基金募集金额不低于2亿元人民币、基金份额持有人不少于1000人（不是200人）、基金份额上市交易规则规定的其他条件。

5、以下满足私募资产管理计划自然人合格投资者要求的有（　　）。
Ⅰ 具有3年以上投资经历
Ⅱ 家庭金融净资产不低于300万元
Ⅲ 家庭金融资产不低于500万元
Ⅳ 近3年本人年均收入不低于40万元
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ　　B. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ　　C. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ　　D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
【答案】C
【解析】Ⅰ项应当为具有2年以上投资经历。

6、封闭式资产管理计划的投资者可以分期缴付参与资金，单个投资者首期缴付金额不得低于合格投资者参与单个资产管理计划的最低投资金额，所有投资者首期缴付金额合计不得少于（　　）万元。
A. 500　　B. 300　　C. 2000　　D. 1000
【答案】D
【解析】封闭式资产管理计划的投资者可以分期缴付参与资金，单个投资者首期缴付金额不得低于合格投资者参与单个资产管理计划的最低投资金额，所有投资者首期缴付金额合计不得少于1000万元。

7、以下关于私募基金销售机构的说法，正确的是（　　）。
A. 在中国证监会注册取得基金销售业务资格
B. 已成为中国证券投资基金业协会会员
C. 在中国证监会注册取得基金销售业务资格且已成为中国证券投资基金业协会会员
D. 在中国证监会注册取得基金销售业务资格或已成为中国证券投资基金业协会会员
【答案】C
【解析】私募基金销售机构必须在中国证监会注册取得基金销售业务资格且已成为中国证券投资基金业协会会员。

8、私募基金的募集流程包括（　　）。
Ⅰ 了解潜在客户，明确特定对象
Ⅱ 基金风险等级评估及与投资者的匹配
Ⅲ 向特定对象宣传推介私募基金并进行风险揭示
Ⅳ 合格投资者身份验证确认
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ　　B. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ　　C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ　　D. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
【答案】A
【解析】除以上流程外还包括投资冷静期和回访确认。

9、金融机构应当勤勉尽责，遵循（　　）的原则，识别并核实客户及其受益所有人身份，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的身份识别措施。

A. 投资者适当性　　B. 投资者利益优先　　C. 了解你的客户　　D. 审慎勤勉

【答案】C

【解析】金融机构应当勤勉尽责，遵循“了解你的客户”的原则，识别并核实客户及其受益所有人身份，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的身份识别措施。

10、私募股权投资基金应当披露的定期报告包括（　　）。

Ⅰ 月报

Ⅱ 季报

Ⅲ 半年报

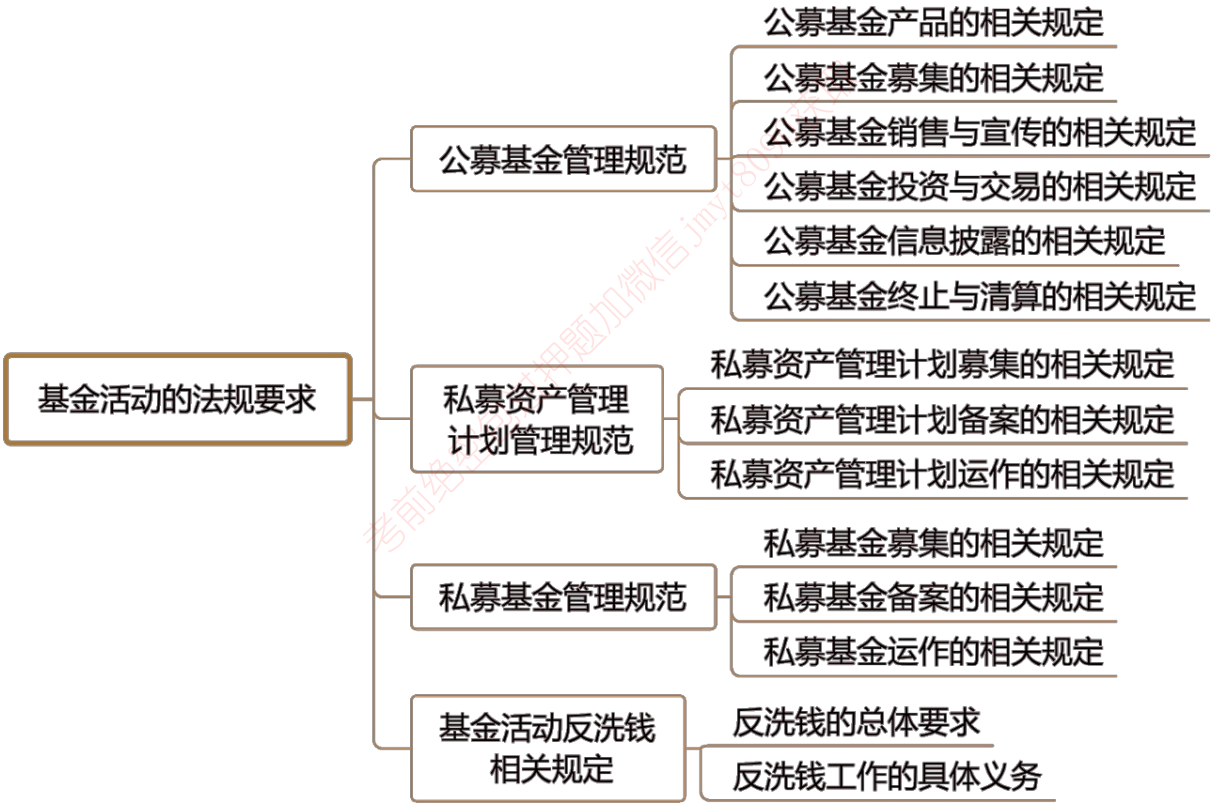
Ⅳ 年报

A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ　　B. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ　　C. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ　　D. Ⅱ、Ⅳ

【答案】D

【解析】私募股权投资基金应当披露的定期报告包括季报和年报；私募证券投资基金应当披露的定期报告包括月报、季报和年报。

本章知识回顾



第39讲 合规管理（一）

第六章 基金管理人的合规管理、风险管理和内部控制

第一节 合规管理

知识点一 合规管理的概念

一、合规和合规管理

（一）合规

1. 合规的定义

是指证券基金经营机构及其员工的经营管理和执业行为与法律、规则和准则一致。

2．合规风险

与“合规”对应的是“违规”，是合规风险。合规风险是指因证券基金经营机构或其工作人员的经营管理或执业行为违反法律法规或准则而使证券基金经营机构被依法追究法律责任、采取监管措施、给予纪律处分、出现财产损失或商业信誉损失的风险。

（二）合规管理

1．合规管理的定义

合规管理是指证券基金经营机构制定和执行合规管理制度，建立合规管理机制，防范合规风险，培育合规文化，强化监督问责的有组织、有计划的管理活动。

合规管理是一种风险管理活动，需要对合规风险进行识别、检查、通报、评估、处置， 是对业务活动是否遵守法律法规、监管规定、规则、行业自律准则的一种鉴证行为。

2．合规管理的适用对象

对于私募基金管理人而言，尚未发布专门规范私募基金管理人合规管理的细则。

二、合规管理目标和理念

（一）合规管理的目标

基金管理人的合规管理目标是建立健全合规风险管理体系，实现对合规风险的有效识别、管理和控制，及时防范和化解合规风险，保护基金份额持有人利益，保障公司规范运作，维护公司良好信誉，促进公司健康稳健发展。

（二）基金管理人在经营运作中应坚持的合规理念

1．全员合规

2．合规从高层做起

3．合规创造价值

4．合规是公司生存基础

知识点二 合规管理的基本原则

一、合法合规原则

公司合规管理应当保证公司的各项经营管理活动以及公司的规章制度、操作流程等符合适用的法律及规则，以及行业普遍遵守的职业道德和行为准则的相关规定。

二、健全性原则

基金管理人的合规管理应当覆盖其所有业务、各部门、各分支机构、各层级子公司和全体员工，各级子公司的合规管理应当纳入基金管理人的统一体系。合规管理工作应当贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节。

三、有效性原则

公司应当运用科学的管理方法和系统化的管理工具，建立有效的合规管理流程，以保障公司和基金的合规运作，提高合规管理的有效性。监管部门要求基金管理人内部每年不得少于1次对合规管理有效性进行全面评估，聘用外部专业机构进行全面评估，每3年至少1次。

四、独立性原则

（一）独立性原则的定义

是指合规管理应当独立于基金管理人的业务经营活动，以真正起到牵制制约的作用。公司的股东、董事和高级管理人员不得违反规定的职责和程序，直接向合规负责人和合规部门下达指令或者干涉其工作。合规负责人和合规部门在履职过程中对于侵害基金份额持有人利益的指令或者授意应当予以拒绝。

（二）独立性的范围

合规独立性包括部门、机制和问责等的独立性，其中，合规部门的独立性尤为重要。

前绝密包过押题加微信 jmyt809

（三）合规管理部门独立性主要要素

1．合规管理部门在公司内部享有正式的地位，并在公司的合规政策或其他正式文件中予以规定

2．在合规管理部门员工特别是合规管理部门负责人的职位安排上，应避免其合规管理职责与其承担的任何其他职责之间产生可能的利益冲突

3．合规管理部门员工为履行职责，能够享有相应的资源，应当能够获取和接触必需的信息和人员

五、权责匹配原则

合规管理中的职权和责任应当在公司董事会、监事（会）或 审计委员会、管理层、下属各单位（各部门、各分支机构、各层级子公司）及工作人员中进行合理分配和安排，做到权责匹配，所有主体对其职责范围内的违规行为应当承担相应的合规责任。

六、相互制约原则

基金管理人内部部门和岗位的设置应当做到权责分明、相互制衡，在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面发挥相互制约、相互监督的作用。

七、及时性原则

合规管理应当及时体现法律法规、规范性文件、监管政策、自律规则等最新要求，并不断进行调整和完善，同时对客户、产品以及市场情况进行及时跟踪、更新和动态监控。

第40讲 合规管理（二）

知识点三 董事会、监事（会）或审计委员会的合规职责

一、董事会的合规职责

（一）审议批准合规管理的基本制度和年度合规报告

（二）评估合规管理有效性，审核管理层制定的整改方案，督促解决合规管理中存在的问题，推动完善合规管理体系

（三）决定合规负责人的聘任、解聘、考核及薪酬待遇事项，建立与合规负责人的直接沟通机制

（四）对高级管理人员进行考核、任命时，应当将合规履职情况及其职责范围内出现的合规风险事项纳入考核评估范围

（五）当公司出现严重违规行为和重大风险事件时，对公司总经理以及相关高级管理人员应当承担的责任进行评估，并根据评估情况作出相应的问责处理

二、监事（会）或审计委员会合规职责

（一）对公司董事和高级管理人员履行合规管理职责的情况进行监督。对发生重大合规风险负有主要责任或者领导责任的董事和高级管理人员提出罢免的建议

（二）当董事或高级管理人员执行业务违反法律法规、公司章程以及从事登记营业范围之外的业务时，监事（会）或审计委员会有权通知他们停止其行为

（三）当监事（会）或审计委员会认为有必要时，一般是在公司出现重大问题（包括重大合规、风险等事件）时，可以提议召开临时股东会

知识点四 合规负责人的合规职责

一、职责

（一）组织拟定合规管理的基本制度和其他合规管理制度，并督导实施

（二）根据要求对公司内部重要规章制度、重大决策、新产品和新业务方案进行合规审查，并出具书面审查意见

（三）按照中国证监会及其派出机构的要求和公司规定，对公司及其工作人员经营管理和执业行为的合规性进行监督检查

（四）按照公司规定为高级管理人员、各业务部门提供合规咨询、组织合规培训，指导和督促公司有关部门处理涉及公司和员工违法违规行为的投诉和举报

（五）向董事会、经营管理主要负责人报告公司经营管理合法合规情况和合规管理工作开展情况

（六）及时处理中国证监会及其派出机构和自律组织要求调查的事项，配合中国证监会及其派出机构和自律组织对公司的检查和调查，跟踪和评估监管意见和监管要求的落实情况

（七）将出具的合规审查意见、提供的合规咨询意见、签署的公司文件、合规检查工作底稿等与履行职责有关的文件、资料存档备查，并对履行职责的情况作出记录

二、权利

（一）享有充分的知情权和独立的调查权

1．有权参加或者列席公司董事会以及公司业务、投资决策、风险管理等相关会议

2．有权调阅公司相关文件、档案

（二）处理

1．发现基金及公司运作中存在问题时，应当及时告知公司总经理和相关业务负责人，提出处理意见和整改建议，并监督整改措施的制定和落实

2．公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要求的，合规负责人应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告

3．合规负责人应当及时向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告的情形

（1）基金及公司发生违法违规行为

（2）基金及公司存在重大合规风险或者隐患

（3）合规负责人依法认为需要报告的其他情形

（4）中国证监会规定的其他情形

知识点五 管理层、业务部门的合规职责

一、管理层的合规职责

（一）管理层负责落实合规管理目标，对合规运营承担责任，履行合规管理职责

（二）经理层人员的职责

1．按照公司章程、制度和业务流程的规定开展工作

2．公平对待所有股东

3．公平对待公司管理的不同基金财产和客户资产

4．对于股东虚假出资、抽逃或者变相抽逃出资以及为股东提供融资或者担保等不当要求予以抵制，并立即向中国证监会及相关派出机构报告

5．按照保护基金份额持有人利益的原则，建立紧急应变制度，处理公司遭遇突发事件等非常时期的业务

6．熟悉适用法律及规则，为基金份额持有人谋求最大利益

7．维护公司的统一性和完整性

8．构建公司自身的企业文化

（三）总经理应当承担的合规管理职责

1．主动倡导合规经营理念，积极培育公司合规文化

2．全面推动并提升公司合规管理的有效性

3．支持合规负责人及合规部门工作

4．督促公司下属各单位就合规风险事项开展自查或配合公司进行调查

（四）公司副总经理等其他高级管理人员应当承担的合规管理职责

1．在其分管领域的工作中主动倡导合规经营理念

禁前绝密信息过期请加微信 jmyt809获取

2．推动并提升其分管领域合规管理的有效性，

3．支持并配合合规负责人和合规部门的工作

4．督促分管下属单位就合规风险事项开展自查或配合公司进行调查

5．发现违法违规行为或合规风险隐患时，主动及时向合规负责人报告

二、业务部门和员工的合规责任

（一）主动了解、掌握相关法律、法规和自律规则，积极参加合规培训和合规宣导活动，签署并信守相关合规承诺

（二）在执业过程中充分关注执业行为的合法合规性，在业务开展过程中主动识别、防范和控制业务合规风险

（三）发现合规风险后，按照公司规定及时进行报告。出现违规行为和风险事件时，积极配合公司调查，并接受公司问责，落实整改要求

注意：基金管理人根据合规风险管控难度评估及人员配置等情况，在业务部门内可设置专职或兼职合规管理人员。合规风险管控难度较大的部门应当配备专职合规管理人员。

第41讲 合规管理（三）

知识点六 合规部门的合规职责

一、定性

合规管理部门是负责公司合规工作的具体组织和执行部门，依照所规定的职责、权限、方法和程序独立开展工作，负责公司各部门和全体员工的合规管理工作。

二、要求

对公募基金管理人，监管要求合规部门中具备3年以上证券、金融、法律、会计、信息技术等有关领域工作经历的合规管理人员数量不得低于公司总部人数的1.5%且不得少于2人。

三、职责

（一）合规管理部门人员在工作中应当坚持的原则

1．独立性原则

2．客观性原则

3．公正性原则

4．专业性原则

5．协调性原则

（二）合规管理部门履行的基本职责

1．持续关注适用法律及规则的最新发展，及时为高级管理层提供合规建议

2．制定并执行风险为本的合规管理计划

3．审核评价基金管理人各项政策、程序和操作指南的合规性

4．协助相关培训部门对员工进行合规培训

5．组织制定合规管理程序以及合规手册、员工行为准则等合规指南，并评估合规管理程序和合规指南的适当性

6．积极主动地识别、评估和审核与基金管理人经营活动相关的合规风险

7．收集、筛选可能预示潜在合规问题的数据

8．实施充分且有代表性的合规风险评估和测试

9．保持与监管机构日常的工作联系，跟踪和评估监管意见和监管要求的落实情况

知识点七 合规管理的考核机制

基金管理人应当建立科学的薪酬管理制度和考核机制，绩效考核应当与合规和风险管理等相挂钩。

合规负责人由董事会负责考核，股东不得越过董事会直接对合规负责人进行考核。

对公募基金管理人有以下特殊规定

1．董事会对合规负责人进行年度考核时，应当就其履行职责情况与考核意见书面征求中国证监会相关派出机构的意见

2．合规负责人工作称职的，其年度薪酬收入总额在公司高级管理人员年度薪酬收入总额中的排名不得低于中位数

3．基金管理人对高级管理人员和各部门的考核应当包括合规负责人对其合规管理有效性、经营管理和执业行为合规性的专项考核内容

4．合规性专项考核占总考核结果的比例不得低于15%。

5．公募基金管理人的合规部门及专职合规管理人员由合规负责人考核，对兼职合规管理人员进行考核时，合规负责人所占权重应当超过50%

基金管理人对合规负责人、合规部门及专职合规管理人员的考核，不得采取其他部门评价、以业务部门的经营业绩为依据等不利于合规独立性的考核方式。公募基金管理人的合规管理人员工作称职的，其年度薪酬收入总额不得低于公司同级别人员的平均水平。

基金管理人的子公司，包括从事另类投资、私募基金管理、基金销售等业务活动的，应当由基金管理人选派人员作为其子公司高级管理人员负责合规管理工作，并由基金管理人的合规负责人考核和管理。

知识点八 合规管理的保障机制

一、对合规负责人的要求

（一）准入要求（满足以下任意一项即可）

1．从事证券、基金工作10年以上，并且通过中国证券投资基金业协会组织的合规管理人员胜任能力考试

2．从事证券、基金工作5年以上并且通过法律职业资格考试

3．在证券监管机构及相关自律组织任职5年以上，具有胜任合规管理工作的专业知识和技能

（二）任职与离任

1．合规负责人由董事会聘任或者解聘，并报监管部门核准

2．合规负责人不能履行职务或者缺位时，应当由董事长或者经营管理主要负责人代行其职务，公募基金管理人的规定中，代行职务的时间不能超过6个月，相关情况应书面报备监管部门

3．合规负责人提出辞职的，应当提前1个月向董事会提出申请。 在辞职申请获得批准之前，合规负责人不得自行停止履行职责

二、合规职能的独立性安排

合规职能的独立性包括部门、机制及考核问责等的独立性。

三、合规部门人员及资源配备

基金管理人要为合规部门配备足够的、具备与履行合规管理职责相适应的专业知识和技能的合规管理人员，具有丰富的工作经验和较强的沟通交往能力，对公司的业务、产品、制度和控制有清楚的了解。合规部门具备3年以上证券、金融、法律、会计、信息技术等有关领域工作经历的合规管理人员数量须达到公司总部人数的一定比例。

基金管理人要为合规部门履职提供充分的经费和资源保障。

四、合规知情权和调查权

基金管理人要保障合规负责人和合规管理人员为充分履行合规管理职责所需的知情权和调查权。合规负责人在其职权范围内，可以列席公司重大事项的决策会议，调阅各业务部门有关经营管理计划及其

执行情况。

五、合规管理有效性评估

每年基金管理人需要对合规管理有效性进行全面评估，公募基金管理人如果委托外部评估的，每3年至少进行一次。

第42讲 合规管理（四）

知识点九 合规管理活动——重要工作流程

一、合规政策

（一）定义

合规政策是基金管理人体现合规理念、培育合规文化、实现合规管理目标的纲领性、指导性的文件，是对基金管理人开展合规工作提出的原则性要求。

（二）制定

基金管理人的高级管理层负责制定书面的合规政策，报经董事会审议批准后传达给全体员工。高级管理层需要定期评价各项合规政策及执行状况，若发现重大的合规问题，管理层必须立即向董事会汇报。

（三）基金管理人的合规政策至少应包括的内容

1. 合规管理部门的功能和职责
2. 合规管理部门的权限
3. 合规负责人的合规管理职责
4. 保证合规负责人和合规管理部门独立性的各项措施
5. 合规管理部门与其他部门之间的协作关系
6. 设立业务条线和分支机构合规管理部门的原则

（四）执行

1. 公司经理层负责贯彻执行合规政策
2. 各业务部门应当遵循公司合规政策，对合规管理的有效性负责
3. 合规部门为合规风险的日常管理部门，主要负责识别、评估和监控基金管理人面临的合规风险，并向高级管理层和董事会提出合规建议和报告

二、合规审查

合规审查强调事前，在公司作出任何重大决策之前，进行合规审查。合规部门可以根据 送审的具体情况和疑难复杂程度进行内部的独立审查。

目前合规审查一般包括两方面内容

1. 对公司制度和业务规则、重大决策、新产品和新业务方案等进行合规审查，出具书面合规审查意见

2. 对外发布的营销材料、对外披露的文件以及监管报备的报告等的合规审查，重点关注文件和材料的真实性、准确性和完整性

三、合规监测

合规监测是通过采用信息系统监控手段，对包括基金组合合规性指标要求、投资限制和投资决策程序等进行实时动态监控。

四、合规检查

合规检查是合规部门在合规负责人的领导下，按照监管机构及自律组织的要求、公司相关制度规定及管理需要，对本公司、下属各单位及其工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行检查。

合规检查更强调事后，主要关注制度、程序和流程的执行情况。

（一）合规检查的重点内容包括

1．公司是否独立运作；股东会、董事会、监事（会）或审计委员会是否有效制衡；董事、监事、审计委员会委员是否按照相关法律法规和公司章程的规定履行职责，特别是独立董事是否独立、客观、公正地发表意见；公司相关会议的原始会议记录及会议纪要是否真实、准确、完整，是否按规定存档

2．公平交易制度建设及执行情况

3．重大关联交易的执行情况

4．员工特别是投资、研究人员及其配偶、利害关系人的证券投资活动管理制度是否健全有效，是否存在利用基金未公开信息获取利益的情况

5．投资决策的依据，以及基金管理人内部公司的规定和投资决策流程是否有被突破

6．风险管理制度是否涵盖了不同风险控制环节；是否涵盖了对各类产品、业务的各类风险的管理；是否涵盖了基金运作及公司日常管理主要的业务风险，特别是投资风险、后台运营风险和信息技术系统风险等；是否建立了有效的子公司业务风险管理制度和母子公司业务防火墙制度、关联交易制度等，防范可能出现的风险传递、利益冲突和利益输送

合规检查分为例行检查与专项检查。例行检查按照合规检查计划定期进行。专项检查是针对监管重点关注事项、新政策法规落实情况、新产品和新业务开展情况开展的专项合规检查。

（二）合规检查主要程序

1．制定合规检查计划

2．调查和分析

3．合规检查评价

五、合规报告

合规报告可以分为定期和不定期的合规报告。部门合规管理人员应当及时向合规负责人、合规部门报告所处单位的合规管理工作情况。合规负责人发现公司存在违法违规行为或合规风险隐患的，应当依照公司章程规定及时向董事会、总经理报告，提出处理意见，并督促整改，同时督促公司及时向中国证监会相关派出机构报告；公司未及时报告的，应当直接向中国证监会相关派出机构报告；有关行为违反行业规范和自律规则的，还应当向有关自律组织报告。

基金管理人按照法规要求，向监管部门上报公司年度合规报告。包括以下内容

1．证券基金经营机构和各层级子公司合规管理的基本情况

2．合规负责人履行职责情况

3．违法违规行为、合规风险隐患的发现及整改情况

4．合规管理有效性的评估及整改情况

5．合规人员配置情况、合规性专项考核情况、合规负责人及合规管理人员薪酬保障落实情况

6．中国证监会、中国证券投资基金业协会和基金管理人认为必要的其他内容

六、合规咨询

合规负责人和合规部门应当基于专业分析和判断为其提供合规咨询意见。重大合规咨询及意见反馈以书面形式进行。合规咨询的解答作为提出咨询的单位或人员进行决策或业务管理活动时的参考意见，不能取代合规审查意见或合规检查结论。

七、合规培训

基金管理人必须有效开展合规培训管理，通过建立一套完善的合规培训体系，跟踪和评估合规培训的效果，以保证员工能够有效理解国家的法律和法规以及公司最新的合规政策、流程规范，从而帮助公司有效降低运作风险，保障投资者利益。培训应当保留培训记录，及时征求员工对培训的反馈信息，不断提高培训质量。

八、投诉举报处理

考前冲刺资料免费领取微信 jmyt8090获取

基金管理人应当建立投诉举报处理机制，及时妥善处理客户投诉及员工举报，有效防范群体性事件及其他合规风险。

知识点十 合规管理活动——主要合规风险

一、投资合规性风险

（一）定义

投资业务是基金管理人的核心业务，投资合规性风险是指基金管理人、其投资业务人员违反相关法律法规和公司内部规章带来的处罚和损失风险。

（二）涉及范围

1．基金管理人未按适用法律、规则以及基金合同约定进行投资

2．基金管理人利用基金财产为基金持有人以外的人牟取利益

3．利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开信息，从事或者明示、暗示他人从事相关交易活动，运用基金财产从事操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动

4．不公平对待不同投资组合，直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送

5．基金收益分配违规以及公司内控薄弱、从业人员未勤勉尽责，导致基金操作失误等合规 风险事件

（三）管理措施

1．建立有效的投资流程和投资授权制度

2．通过在交易系统中设置风险参数，对投资的合规风险进行自动控制

3．重点监控投资组合投资中是否存在内幕交易、利益输送和不公平对待不同投资者等行为

4．对交易异常行为进行定义，并通过事后评估对基金经 理、交易员和其他人员的交易行为进行监控，加强对异常交易的跟踪、监测和分析

5．每日跟踪评估投资比例、投资范围等合规性指标执行情况

6．关注估值政策和估值方法隐含的风险，定期评估第三方估值服务机构的估值质量

二、销售合规性风险

（一）定义

基金销售相关业务人员为了提高销售业绩和争抢客户，违反相关法律法规和公司规章，为基金管理人带来处罚和声誉损失的风险。

（二）管理措施

1．建立对宣传推介材料进行合规审核机制，统一使用经合规审核后的宣传推介材料

2．对销售协议的签订进行合规审核，对销售机构签约前进行审慎调查，严格选择合作的基金销售机构

3．严格审核客户开户资料，遵守投资者适当性规定和反洗钱规定，做好投资者信息告知和 持续提供信息服务

4．加强销售行为的规范和监督

三、信息披露合规性风险

（一）定义

基金管理人在信息披露过程中，违反相关适用法律、规则和公司制度，未能保证信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性，对基金份额持有人形成了误导，或对基金管理人造成了不良声誉，受到处罚和声誉损失及经济损失。

（二）主要措施

1．建立公司完善的信息披露制度和流程

2．建立信息披露风险责任制

3．信息披露前应当经过必要的合规性审查

四、反洗钱合规性风险

（一）定义

基金管理人违反相关法律法规和公司内部规章，未能建立反洗钱内部控制制度或未能对内部反洗钱制度有效实施，受到相关处罚和损失。

（二）管理措施

1．建立风险导向的反洗钱防控体系，合理配置资源

2．建立客户尽职调查制度，制定客户和受益所有人识别流程，严格按照规定进行受益所有人信息登记

3．建立符合行业特征的客户风险识别和可疑交易分析机制

4．建立反洗钱黑名 单管理流程，加强对黑名单的实时更新和管控

第43讲 风险管理（一）

第二节 风险管理

知识点一 风险和风险管理的概念

一、风险的定义

风险来源于不确定性，是指未来的不确定性对企业实现其经营目标的影响。过去对风险的理解常与损失挂钩，强调负面性，随着对风险逐步深入认识，对风险的定义负面和正面并存。

二、风险类型

（一）商业风险

所有的金融机构都面临的，在竞争和变化的市场环境下不能正常运转并取得利润的风险。

（二）操作风险

金融机构面临来源于人力、系统、流程出错，以及其他不可控但会影响公司运营的风险。

（三）合规风险

与金融机构及其从业人员因未能遵守所有的法律法规而遭受处罚有关。

（四）投资风险

基金管理人管理的投资组合面临投资价值的波动带来的风险。

三、风险管理

风险管理不是预测风险事件的发生，而是事先对不确定的环境下可能发生的不可预测的事件进行识别和量化。风险管理不是把风险暴露控制得越低越好，而是在回报和可能的损失之间寻找平衡。

风险管理需要识别、理解和量化风险暴露，评估风险控制措施及成本，并据此决定是否要承担这些风险以及可以承担多少风险。确定可以承担的风险水平、确认相应的风险控制措施的过程被称为“风险预算”。风险管理还需要衡量和持续监控正在承担的风险水平，并将风险水平调整到预算范围内。因此，风险管理是对风险、成本和收益进行权衡，不断监测和修正风险暴露的过程。

知识点二 风险管理的目标和原则

一、风险管理的目标

基金管理人的风险管理的目标是通过建立健全风险管理体系，确保经营管理合法合规、受托资产安全、财务报告和相关信息真实、准确、完整，基金管理人的风险管理的最终目标是经营目标。

二、风险管理的基本原则

（一）全面性原则

风险管理必须覆盖基金管理人的所有部门和岗位，涵盖所有风险类型，并贯穿于所有业务流程和业

务环节。

（二）独立性原则

基金管理人应设立相对独立的风险管理职能部门或岗位，具有相对独立的汇报路线。

（三）权责匹配原则

基金管理人的董事会、管理层和各个部门应当明确各自在风险管理体系中享有的职权及承担的责任，做到权责分明，权责对等。

（四）一致性原则

基金管理人在建立全面风险管理体系时，应确保风险管理目标与战略发展目标的一致性。

（五）适时有效原则

基金管理人应当根据经营战略方针等内部环境和国家法律法规、市场环境等外部环境的变化及时对风险进行评估，并对其管理政策和措施进行相应的调整。

知识点三 风险管理体系

一、风险识别

风险识别应当覆盖基金管理人各个业务环节，涵盖所有风险类型。

二、风险评估

基金管理人可采取定量和定性相结合的方法进行风险评估，应保持评估方法的一致性，协调好整体风险和单个风险、长期风险和短期风险的关系。

三、风险应对

基金管理人应当建立清晰的风险事件登记制度和风险应对考评管理制度，明确风险事件的等级、责任追究机制和跟踪整改要求。

四、风险报告和监控

基金管理人应当建立清晰的报告监测体系，对风险指标进行系统和有效的监控，根据风险事件发生频率和事件的影响来确定风险报告的频率和路径。

五、风险管理体系的评价

基金管理人应当对风险管理体系进行定期评价，对风险管理系统的安全性、合理性、适用性和成本与效益进行分析、检查、评估和修正，以提高风险管理的有效性。

知识点四 风险管理的组织架构

组织架构	承担的责任
董事会	最终责任
管理层	直接责任
风险控制委员会	协助管理层
风险管理职能部门或岗位	独立评估、监控、检查和报告
各业务部门	执行基本制度流程，定期对本部门的风险进行评估，对其风险管理的有效性负责

第44讲 风险管理（二）

知识点五 风险管理的职责

一、董事会的风险管理职责

（一）确定风险管理总体目标，制定风险管理战略和风险应对策略

（二）审议重大事件、重大决策的风险评估意见，审批重大风险的解决方案，批准基本风险管理制度

（三）审议风险管理报告

（四）授权董事会下设的风险管理委员会或其他专门委员会履行相应风险管理和监督职责

二、管理层的风险管理职责

（一）根据董事会的风险管理战略，制定与发展战略、整体风险承受能力相匹配的风险管理制度，并确保风险管理制度得以全面、有效执行

（二）在董事会授权范围内批准重大事件、重大决策的风险评估意见和重大风险的解决方案，并按章程或董事会相关规定履行报告程序

（三）根据风险管理战略和各职能部门与业务单元职责分工，组织实施风险解决方案

（四）组织各职能部门和各业务单元开展风险管理工作

（五）向董事会或董事会下设的专门委员会提交风险管理报告

三、风险控制委员会的风险管理职责

（一）指导、协调和监督各职能部门和各业务单元开展风险管理工作

（二）制定相关风险控制政策，审批风险管理重要流程和风险敞口管理体系，并与整体业务发展战略和风险承受能力相一致

（三）识别各项业务所涉及的各类重大风险，对重大事件、重大决策和重要业务流程的风险进行评估，制定重大风险的解决方案

（四）识别和评估新产品、新业务的新增风险，并制定控制措施

（五）重点关注内控机制薄弱环节和可能带来重大损失的事件，提出控制措施和解决方案

（六）根据风险管理总体策略和各职能部门与业务单元职责分工，组织实施风险应对方案

四、风险管理职能部门或岗位的风险管理职责

（一）执行风险管理战略和决策，拟定风险管理制度，并协同各业务部门制定风险管理流程、评估指标

（二）对风险进行定性和定量评估，改进风险管理方法、技术和模型，组织推动建立、持续优化风险管理信息系统。

（三）对新产品、新业务进行独立监测和评估，提出风险防范和控制建议

（四）督促相关部门落实管理层或其下设风险管理职能委员会的各项决策和风险管理制度，并对风险管理决策和风险管理制度执行情况进行检查、评估和报告

（五）组织推动风险管理文化建设

五、业务部门的风险管理职责

（一）遵循风险管理政策，研究制定本部门或业务单元业务决策和运作的各项制度流程并组织实施

（二）随着业务的发展，对本部门或业务单元的主要风险进行及时的识别、评估、检讨、回顾，提出应对措施或改进方案，并具体实施

（三）严格遵守风险管理制度和流程，及时、准确、全面、客观地将本部门的风险信息和监测情况向管理层和风险管理职能部门或岗位报告

（四）配合和支持风险管理职能部门或岗位的工作

注意：各部门负责人是其部门风险管理的第一责任人，基金经理（投资经理）是相应投资组合风险管理的第一责任人。基金管理人所有员工是本岗位风险管理的直接责任人。

知识点六 风险分类和管理措施——市场风险

一、定义

市场风险，是指因受各种因素影响而引起的证券及其衍生品市场价格不利波动，使投资组合资产面临损失的风险。

二、控制目标

市场风险管理的控制目标是严格遵循谨慎、分散风险的原则，充分考虑客户财产的安全性和流动性，实行专业化管理和控制，防范、化解市场风险。

三、管理措施

（一）密切关注宏观经济指标和趋势，重大经济政策动向，重大市场行动

（二）密切关注行业的周期性、市场竞争、价格、政策环境和个股的基本面变化，构造股票投资组合，分散非系统性风险

（三）关注投资组合的收益质量风险，可以采用信息比率、夏普比率、特雷诺比率和詹森比率等指标衡量

（四）加强对场外交易的监控，确保所有交易在基金管理人的管控范围之内

（五）加强对重大投资的监测，对基金重仓股、单日个股交易量占该股票持仓显著比例、个股交易量占该股流通值显著比例等进行跟踪分析

（六）可运用定量风险模型和优化技术，分析各投资组合市场风险的来源和暴露。可利用敏感性分析，找出影响投资组合收益的关键因素。可运用情景分析和压力测试技术，评估投资组合对于大幅和极端市场波动的承受能力

知识点七 风险分类和管理措施——信用风险

一、定义

信用风险，是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险，以及因交易对手违约而产生的交割风险。信用风险普遍存在于投资组合的债权类投资中。

二、控制目标

信用风险管理的控制目标是对交易对手、投资品种的信用风险进行有效的评估和防范，将信用风险控制于可接受范围内的前提下，获得最高的风险调整收益。

三、管理措施

（一）建立针对债券发行人的内部信用评级制度，结合外部信用评级，进行发行人信用风险管理

（二）建立科学有效的债券库管理流程

（三）建立交易对手信用评级制度

（四）建立严格的信用风险监控体系

（五）明确信用风险监控内容，建立完善的风险预警、风险报告、风险评估、审批决策流程，确保风险事件被及时发现并有效应对

（六）关注信用风险的前导性事件，对入库债券发行人开展负面事件监控

第45讲 风险管理（三）

知识点八 风险分类和管理措施——流动性风险

一、概念

流动性风险是指包括因市场交易量不足，导致不能以合理价格及时进行证券交易的风险，或投资组合无法应付客户赎回要求所引起的违约风险。

二、控制目标

流动性风险管理的控制目标是通过建立适时、合理、有效的风险管理机制，将流动性风险控制在可承受的范围之内。

三、管理措施

（一）制定流动性风险管理制度，平衡资产流动性与盈利性，以适应投资组合日常运作需要

（二）及时对投资组合资产进行流动性分析和跟踪，包括计算各类证券的历史平均交易量、换手率和相应的变现周期，关注投资组合内的资产流动性结构、投资组合持有人结构和投资组合品种类型等因素的流动性匹配情况

（三）建立流动性预警机制，当流动性风险指标达到或超出预警阈值时，应启动流动性风险预警机制

（四）进行流动性压力测试，分析投资者申赎行为，测算当面临外部市场环境的重大变化或巨额赎回压力时，冲击成本对投资组合资产流动性的影响，并相应调整资产配置和投资组合

（五）建立负债端流动性管控机制

1．面对大额赎回，基金管理人应在审慎评估投资组合变现能力和流动性状况的基础上，合理确认赎回申请，必要时充分运用法律法规规定的流动性管理工具

2．做好投资者沟通和投资者教育，管理投资者预期，降低市场短期波动对负债端的影响

（六）控制投资组合杠杆比例，为投资组合应对大额赎回带来的流动性冲击预留充足的空间

（七）严格控制投资组合持有的流通受限资产比例，重点关注市值较小的股票和债券，控制此类资产的持仓比例

知识点九 风险分类和管理措施——操作风险

一、定义

操作风险是指由于内部程序、人员和系统的不完备或失效，或外部事件而导致的直接或间接损失的风险，主要包括制度和流程风险、信息技术风险、业务持续风险、人力资源风险、新业务风险和道德风险。

二、控制目标

操作风险管理的控制目标是建立有效的内部控制机制，尽量减少因人为错误、系统失灵和内部控制的缺陷所产生的操作风险，保障内部风险控制体系有序规范运行。

三、分类

（一）制度和流程风险

1．定义

制度和流程风险是指由于日常运作，尤其是关键业务操作缺乏制度、操作流程和授权，或制度流程设计不合理以及由于上述制度、操作流程和授权没有得到有效执行带来的风险和业务操作的差错率超过可承受范围带来的风险。

2．管理措施

（1）建立合规、适用、清晰的日常运作制度体系，包括制度、日常操作流程，尤其是关键业务操作的制约机制

（2）制定严格的投资工作流程、授权机制、制约机制，明确投资决策委员会、投资总监和基金经理的职责权限，建立健全绩效考核机制

（3）加强印章使用、合同签署及印章和合同保管的管理，投资部门所有交易合同签署与印章使用都要经过后台部门并交由后台备案

（4）加强对员工业务操作技巧的培训，加强程序的控制，以确保日常操作的差错率能在预先设定的、可以承受范围内

（5）建立前、后台或关键岗位间职责分工和制约机制

（二）信息技术风险

1．定义

（1）信息技术系统不能提供正常服务，影响正常运行的风险

（2）信息技术系统和关键数据的保护、备份措施不足，影响业务持续性的风险

（3）重要信息技术系统不使用监管机构或市场通行的数据交互接口影响业务正常运行的风险

（4）重要信息技术系统提供商不能提供技术系统生命周期内持续支持和服务的风险

2．管理措施

（1）电力及通讯系统的持续供应、系统和重要数据的本地备份、异地备份和关键设备的备份等

（2）信息技术人员具有及时判断、处理各种信息技术事故、恢复系统运行的专业能力

（3）系统程序变更、新系统上线前应经过严格的业务测试和审批；在业务系统上线时，同步上线与业务活动复杂程度和风险状况相适应的风险管理系统或相关功能，对风险进行识别、监控、预警和干预

（4）对网络、重要系统、核心数据库的安全保护、访问和登录进行严格的控制，关键业务需要双人操作或相互复核

（5）以权限最小化和集中化为原则，防止数据泄露

（6）选择核心信息技术系统服务商时，应将服务商在系统生命周期内的长期支持和服务能力、应急响应能力和与基金管理人运行相关的其他系统兼容性列为重点考核内容

（7）建立持续有效的风险监测机制

（三）业务持续风险

1．定义

业务持续风险是指由于危机处理机制、备份机制准备不足，导致危机发生时基金管理人不能持续运作的风险。

2．管理措施

（1）建立危机处理决策、执行及责任机构，制定各种可预期极端情况下的危机处理制度

（2）建立危机预警机制，包括信息监测及反馈机制

（3）危机处理与业务持续制度应重点保证危机情况下业务的持续

（4）业务持续管理机制演习至少每年进行一次

（四）人力资源风险

1．定义

人力资源风险是指缺少符合岗位专业素质要求的员工、过高的关键人员流失率、关键岗位缺乏适用的储备人员和激励机制不当带来的风险。

2．管理措施

（1）确保关键岗位的人员具有足够的专业资格和能力，并保持持续业务学习和培训

（2）建立有效的人力资源政策，避免核心人员流失

（3）建立关键岗位人员的储备机制

（4）建立权责匹配、科学长效的考核和激励约束机制

（五）新业务风险

1．定义

新业务风险是指由于对新产品、新系统、新项目和新机构等论证不充分或资源配置不足导致的风险。

2．管理措施

（1）制定严密的新业务的论证和决策程序

（2）新业务的风险评估应包括政策环境、市场环境、客户需求、后台支持能力、供应商和人员储备

等方面

（3）针对新业务的主要操作部门和对新业务开展的支持部门进行业务培训，及时制定针对新业务的管理制度和业务流程

（六）道德风险

1．定义

道德风险是指基金管理人的从业人员违背法律法规、规章制度和职业道德，通过不法手段谋取利益所带来的风险。

2．管理措施

（1）建立、健全各投资交易环节防范利益冲突和利益输送的标准和流程

（2）建立科学、有效的研究方法和严谨的研究工作流程，加强研究对投资决策的支持，防止投资决策的随意性

（3）明确投资决策流程与授权管理制度，明确界定投资决策委员会、投资总监、基金经理等各投资决策主体的职责和权限

（4）应当依据相关规则制定有关信息传递和信息保密的制度，并采取有效措施，防止未公开信息不当流动，防范内幕交易和利益输送行为

（5）强化员工背景调查

（6）加强职业道德建设，将员工职业道德遵守情况纳入考核体系

（7）设定合理、公平、科学的基金费用结构和费率水平；及时、准确、完整地披露基金产品的费用信息，努力提高客户服务水平，按照基金合同、招募说明书等法律文件的规定收取相关费用，不得收取其他额外费用

（8）深入落实投资者适当性管理

（9）基金管理人和从业人员应当从行业根本价值和社会长远需求出发，坚持长期投资、价值投资、责任投资理念

（10）倡导良好的职业道德文化，定期开展员工职业道德培训

知识点十 风险分类和管理措施——合规风险

参见本章第一节 合规管理的相关内容。

知识点十一 风险分类和管理措施——声誉风险

一、定义

声誉风险是指因基金管理人、工作人员行为、言论或外部事件等，导致投资者及社会舆论对基金管理人负面评价，从而损害其品牌价值，不利于其正常经营，甚至影响到市场稳定和社会稳定的风险。

二、管理目标

声誉风险管理目标是落实各方职责义务、培育员工声誉风险意识，并将声誉风险管理纳入全面风险管理体系，主动防范和控制声誉风险，妥善处置声誉事件。

三、管理措施

（一）建立健全声誉风险管理组织架构，基金管理人应当设立或指定专门部门、团队开展声誉风险管理工作，并由一名高级管理人员牵头负责

（二）建立声誉风险管理制度以及相关机制，并明确具体要求

（三）基金管理人在重大声誉事件行为发生后，应履行向基金业协会报告义务

（四）基金管理人应将其工作人员即以其名义展业的人员均纳入到声誉风险管理中

（五）基金管理人应建立健全声誉风险管理的工作考核及责任追究机制，对引发声誉风险、不当处置声誉事件的部门或工作人员进行问责，对相关问题的改进情况进行跟踪评价

知识点十二 风险分类和管理措施——洗钱和恐怖融资风险

一、定义

洗钱和恐怖融资风险是指基金管理人在开展业务和经营管理过程中可能被违法犯罪活动利用而面临的洗钱、恐怖融资和扩散融资风险。

二、管理目的

反洗钱和反恐怖融资风险的目的是有效防范洗钱及相关违法犯罪活动，维护基金管理人的安全和稳健运行，同时通过反洗钱和反恐怖融资措施，防范基金管理人的声誉风险和法律风险导致的客户流失、业务损失和财务损失。

三、管理措施

（一）建立组织健全、结构完整、职责明确的洗钱风险管理架构，任命或授权一名高级管理人员牵头负责洗钱风险管理工作，其有权独立开展工作，直接向董事会报告

（二）制定科学、清晰、可行的洗钱风险管理策略，完善相关制度和工作机制，合理配置、统筹安排人员、资金、系统等反洗钱资源，并定期评估其有效性

（三）制定洗钱风险管理政策和程序，建立洗钱风险评估制度，查找风险漏洞和薄弱环节，有效运用评估结果，合理配置反洗钱资源

（四）按照反洗钱法律法规和监管要求采取客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、反洗钱特别预防措施等措施

（五）建立完善以客户为单位，覆盖所有业务（含产品、服务）和客户的反洗钱信息系统

（六）对业务部门、境内外分支机构、相关附属机构开展定期或不定期的反洗钱工作检查，对检查结果进行分析，对发现的问题进行积极整改

知识点十三 风险分类和管理措施——子公司管控风险

一、定义

基金管理公司子公司管控风险是指由于基金管理公司子公司违法违规或重大经营风险，造成母公司财产、声誉等受到损失和影响的风险。

二、控制目标

子公司管控风险管理的控制目标是通过建立覆盖整体的风险管理体系和完善的风险隔离制度，防范可能出现的风险传递和利益冲突。

三、管理措施

（1）根据整体发展战略、母公司风险管控能力和子公司经营需求，指导子公司建立健全治理结构

（2）建立与子公司之间有效的风险隔离制度，严格禁止利益输送行为，防范可能出现的风险传递和利益冲突

（3）建立关联交易管理制度，规范与子公司间的关联交易行为

（4）定期评估子公司发展方向和经营计划的执行情况

（5）母公司管理的投资组合与子公司管理的投资组合之间，不得违反有关规定进行交易

第46讲 内部控制（一）

第三节 内部控制

知识点一 内部控制概述

一、内部控制的发展概况

内部控制最初仅涉及内部会计控制，后扩展到内部管理控制，直至演变到全面风险管理的内部控制。我国内部控制起步较晚，但对金融机构率先提出了内部控制的要求。

二、基金管理人的内部控制概念

基金管理人的内部控制是指基金管理人为防范和化解风险，保证经营运作符合基金管理人的发展规划，在充分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措施而形成的系统。有效的内部控制在于它能使每一个环节都在既定的轨道上发挥最佳的效用。

三、内部控制制度的三个层次

（一）内部控制大纲

对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本管理制度的纲要和总览。应当明确内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等。

（二）基本管理制度

应当至少包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术制度、公司财务制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等。

（三）部门业务规章

在基本管理制度基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位职责、操作手册等的具体说明。

四、制定内部控制制度的原则

（一）合法合规性原则

（二）全面性原则

（三）审慎性原则

（四）适时性原则

注意：内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节，并以审慎经营、防范和化解风险为出发点。内部控制不是内部控制制度。内部控制是一个系统，而内部控制制度是内部控制系统能够得以有效运作的依据。

知识点二 内部控制的目标

一、合规目标

保证经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。

二、经营目标

防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健 运行和受托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展。

三、信息目标

确保基金和基金管理人的信息真实、准确、完整、及时。

知识点三 内部控制的原则

一、健全性原则

健全性原则指内部控制应当包括基金管理人的各项业务、各个部门或机构以及各级人员，并涵盖决策、执行、监督、反馈等各个环节。

基金管理人内部控制必须覆盖所有人员，必须做到既相互牵制，又相互协调，保证经营管理活动连续、有效地进行。

二、有效性原则

内部控制的有效性是指通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内部控制制度的有效执行。

基金管理人内部控制的有效性主要包含两层含义

1．基金管理人所实施的内部控制政策与措施应当符合基金监管的法律法规要求

2．基金管理人内部控制在设计完整、合理的前提下，在基金管理的运作过程中，能够得到持续的贯彻执行并发挥作用，为实现提高公司经营效率、财务信息的可靠性和法律法规的遵守提供合理保证

三、独立性原则

独立性原则指基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。

基金管理人内部控制通过不相容职责的划分，保证各部门和人员之间的独立性，防止员工的“合谋”舞弊行为。

四、相互制约原则

相互制约原则指基金管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。就具体的内部控制措施来说，相互牵制必须考虑横向控制和纵向控制两方面的制约关系。从横向关系来讲，完成某个环节的工作需有来自彼此独立的两个部门或人员协调运作、相互监督、相互制约、相互证明；从纵向关系来讲，完成某个工作需经过互不隶属的两个或两个以上的岗位和环节，以使下级受上级监督，上级受下级牵制。

五、成本效益原则

成本效益原则指基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的成本控制达到最佳的内部控制效果。

为防止由于一般控制点设立过多、手续操作繁杂，造成基金管理人经营管理活动不能正常、迅捷地运转，控制点设定的数量需根据实际情况科学设立，力争以最小的控制成本获取最大的内部控制效果。

第47讲 内部控制（二）

知识点四 内部控制的基本要素

一、控制环境

（一）经营理念和内控文化

经营理念和内控文化是基金管理人在经营过程中有意识地贯穿在各项活动中的，取决于基金管理人的管理层希望以怎样的方式来实现经营目标，并引导全体员工以同样的方式共同实现企业的经营目标。

（二）治理结构

公募基金管理人的董事会对建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任，经理层对内部控制制度的有效执行承担责任。公募基金管理人应当健全法人治理结构，充分发挥独立董事、监事（会）或者审计委员会的监督职能。私募基金管理人也应当根据各自的组织形式健全治理结构。

（三）组织结构

基金管理人的组织结构应当体现职责明确、相互制约的原则，建立必要的防火墙制度与业务隔离制度，各部门有合理及明确的授权分工，操作相互独立。

公募基金管理人应当依据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线：

1．各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任

2．建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡

3．合规负责人和内部监察稽核部门独立于其他部门，对内部控制制度的执行情况实行严格检查和反馈

（四）人力资源政策和员工道德素质

基金管理人应当建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保工作人员具备与岗位要求相适应的职业操守和专业胜任 能力。

二、风险评估

防范和化解风险是内部控制最直接的目标。基金管理人要实现经营目标，需要识别与目标相联系的

风险，包括外部风险和内部风险。

三、控制活动

控制活动是根据风险评估结果，采用相应的控制措施，将风险控制在可承受范围之内。控制措施一般包括：不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。

公募基金管理人授权控制应当贯穿于基金管理人经营活动的始终。授权控制的主要内容包括：

1．股东会、董事会、监事（会）或审计委员会和管理层应当充分了解和履行各自的职权，建立健全授权标准和程序，确保授权制度的贯彻执行

2．各业务部门、分支机构和员工应当在规定授权范围内行使相应的职责

3．重大业务的授权应当采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效

4．授权要适当，对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改或取消授权

私募基金管理人授权控制也应当贯穿于私募基金管理人资金募集、投资研究、投资运作、运营保障和信息披露等主要环节的始终。

四、信息沟通

信息在基金管理人内部、内外部之间进行有效沟通，是为了确保内部控制的相关信息收集、处理、传递的有效性，以促进内部控制的有效运行。

五、内部监控

内部监控是内部控制中对控制活动的实施情况进行监督，这包含：

1．设立独立的部门和专门岗位进行监督

2．确定内部监督方式，包括日常监督和专项监督，根据具体情况和内部控制目标，对监督方式的实施过程进行安排

3．通过内部监督，综合判断内部控制缺陷，制定内部控制缺陷认定标准，提出、报告和落实整改方案

知识点五 内部控制的主要内容——投资管理业务控制

一、研究业务控制

（一）研究工作应保持独立、客观，不受任何部门和个人的不当影响

（二）建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法

（三）建立投资对象备选库制度

（四）建立研究与投资的业务交流制度，保持通畅的交流渠道

（五）建立研究报告质量评价体系

二、投资决策业务控制

（一）投资决策应当符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求，保证基金投资的合法合规性

（二）健全投资决策授权制度，明确界定投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，合理确定各投资组合经理的投资权限

（三）投资决策应当有充分的投资依据，重要投资要有详细的研究报告和风险分析支持，并有决策记录

（四）建立投资风险评估与管理制度，在设定的风险权限额度内进行投资决策

（五）建立科学的投资管理业绩评价体系，包括投资组合情况、是否符合基金产品特征和决策程序、基金绩效归属分析等内容

（六）建立投资组合投资信息的管理及保密制度

三、基金交易业务控制

（一）实行集中交易制度，基金经理不得直接向交易员下达投资指令或者直接进行交易

（二）建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施

（三）投资指令应当进行审核，确认其合法、合规与完整后方可执行

（四）执行公平的交易分配制度，确保不同投资者的利益能够得到公平对待

（五）建立完善的交易记录制度，交易指令执行情况等应当及时核对并存档保管

（六）建立科学的交易绩效评价体系

（七）其他

1．基金管理人设有独立的风险管理部门，定期出具风险监控报告

2．私募基金管理人投资管理业务控制的主要要求

（1）私募基金管理人应当建立健全投资业务控制

（2）私募基金管理人应当建立健全相关机制

（3）私募基金管理人应当建立健全关联交易管理制度

（4）私募基金的投资层级应当遵守国务院金融管理部门的规定

第48讲 内部控制（三）

知识点六 内部控制的主要内容——销售业务控制

一、公募基金管理人直接开展销售业务时，应当遵守基金销售机构的相关内部控制要求

（一）建立基金产品、投资者风险承受能力、运营操作等在内的科学严密的风险评估体系

（二）严格审核客户开户资料，遵守投资者适当性规定和反洗钱规定，做好投资者信息告知和持续提供信息服务

（三）公司集中统一制作和使用基金宣传推介材料，宣传推介材料必须经过内部合规性审核

（四）申购、赎回和转换交易申请均由客户发起或合理授权，并被准确、及时地执行

（五）制定销售行为的规范，防止延时交易、商业贿赂以及误导、欺诈和不公平对待投资者等违法违规行为的发生

（六）制定完善的基金销售业务账户管理制度和资金清算流程

（七）制定客户服务标准，建立完备的客户投诉处理体系

（八）建立健全销售业务内部考核机制

注意：基金销售机构销售业务前台的宣传推介和柜面操作岗位应相互分离，销售业务后台的信息处理和资金处理岗位应当相互分离、相互制约，各主要环节应分别由不同的部门（或岗位）负责，负责风险监控和业务稽核的部门（或岗位）应独立于其他部门（或岗位）。

二、对私募基金管理人基金销售、资金募集业务控制的主要要求

（一）私募基金管理人自行募集私募基金的，应设置有效机制，切实保障募集结算资金安全，制定募集机构遴选制度，切实保障募集结算资金安全

（二）私募基金必须向合格投资者募集或者转让，单只私募基金的投资者累计不得超过法律规定的人数

知识点七 内部控制的主要内容——信息披露控制

信息披露可能对证券市场价格和投资者行为产生重大影响，加强基金管理人信息披露的控制，是保证证券市场公开、公平和公正三原则的重要支持。

一、公募基金管理人信息披露控制的具体要求

（一）基金管理人应当按照法律法规、中国证监会及中国证券投资基金业协会的有关规定，建立完

善的信息披露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整、及时

（二）基金管理人应当有相应的部门或岗位负责信息披露工作，进行信息的组织、审核和发布

（三）基金管理人应当加强信息披露的检查和评价，对存在的问题及时提出改进办法，对信息披露出现的失误提出处理意见，并追究相关人员的责任

（四）基金管理人应当对掌握未公开信息的人员进行严格的行为控制，在信息公开披露前不得泄露其内容

二、私募基金管理人信息披露控制的具体要求

（一）私募基金管理人应维护信息沟通渠道的畅通，保证向投资者、监管机构及中国证券投资基金业协会所披露信息的真实性、准确性、完整性和及时性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

（二）私募基金的信息披露义务人应当建立健全信息披露管理制度，指定专人负责管理信息披露事务，并按要求在私募基金登记备案系统中上传信息披露相关制度文件

（三）私募基金的信息披露应当以非公开披露为基本原则，不得公开披露或者变相公开披露，私募基金信息披露的对象必须是已履行特定对象确定程序的合格投资者。

知识点八 内部控制的主要内容——信息技术系统控制

一、基金管理人应当根据国家法律法规的要求，遵循安全性、实用性、可操作性原则，严格制定信息系统的管理制度

二、基金管理信息技术系统设计开发应该符合国家、金融行业软件工程标准的要求，编写完整的技术资料；在实现业务电子化时，应设置保密系统和相应控制机制，并保证计算机系统的可稽核性；信息技术系统投入运行前，应当经过业务、运营、监察稽核等部门的联合验收

三、基金管理人应当通过严格的授权制度、岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施，确保系统安全运行。

四、软件的使用应充分考虑软件的安全性、可靠性、稳定性和可扩展性，应具备身份验证、访问控制、故障恢复、安全保护、分权制约等功能

五、对信息数据实行严格的管理，保证信息数据的安全、真实和完整，并能及时、准确地传递到投资、交易、会计等各职能部门；严格管理计算机交易数据的授权修改程序，并坚持电子信息数据的定期查验制度

六、基金管理人应建立电子信息数据的即时保存和备份制度，重要数据应当异地备份并且长期保存

七、信息技术系统应当定期稽核检查，完善业务数据保管等安全措施，进行故障排除、灾难恢复的演习，确保系统可靠、稳定、安全地运行

注意：私募基金管理人应当建立保障信息技术系统安全、数据安全的风控机制和应急管理制度，确保网络和信息安全管理能力、风险控制能力、软硬件及人员配置与交易策略、业务规模、业务复杂程度等相匹配，确保信息技术系统持续稳定运行，不得影响证券期货交易场所信息系统安全。

知识点九 内部控制的主要内容——会计系统控制

一、基金管理人应当依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《关于证券投资基金估值业务的指导意见》等有关法律法规，制定基金会计制度、公司财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册，并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制

二、基金管理人应当明确职责划分，在岗位分工的基础上明确各会计岗位职责，严禁需要相互监督的岗位由一人独自操作全过程

三、基金管理人应当采取适当的会计控制措施，以确保会计核算系统的正常运转，具体包括

（一）建立凭证制度，通过凭证设计、登录、传递、归档等一系列凭证管理制度，确保正确记载经济业务，明确经济责任

（二）建立账务组织和账务处理体系，正确设置会计账簿，有效控制会计记账程序

（三）应当建立复核制度，通过会计复核和业务复核防止会计差错的产生

四、基金管理人应当采取合理的估值方法和科学的估值程序，公允反映基金所投资的有价证券在估值时点的价值

五、基金管理人应当规范基金清算交割工作，在授权范围内，及时准确地完成基金清算，确保基金资产的安全

六、基金管理人应当建立严格的成本控制和业绩考核制度，强化会计的事前事中和事后监督

七、基金管理人应当制定完善的会计档案保管和财务交接制度，财会部门应当妥善保管密押、业务用章、支票等重要凭据和会计档案，严格会计资料的调阅手续，防止会计数据的毁损、散失和泄密

八、基金管理人应当严格制定财务收支审批制度和费用报销管理办法，自觉遵守国家财税制度和财经纪律

注意：考虑到私募基金的估值核算、份额登记等业务一般委托外包机构进行，开展业务外包应当制定相应的风险管理框架及制度，根据审慎经营原则制定其业务外包实施规划，确定与其经营水平相适宜的外包活动范围。私募基金管理人应当每年开展一次全面的外包业务风险评估。

知识点十 内部控制的主要内容——监察稽核控制

一、基金管理人应当设立督察长或合规负责人，对董事会负责，经董事会聘任，报中国证监会核准。根据监察稽核工作的需要，督察长或合规负责人可以列席相关会议，调阅公司相关档案，就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能

二、基金管理人应当设立监察稽核部门，开展监察稽核工作，基金管理人应保证监察稽核部门的独立性和权威性

三、基金管理人应当强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况

四、私募基金管理人监察稽核控制的要求

（一）私募基金管理人应当设置负责合规风控的高级管理人员，独立地履行对内部控制监督、检查、评价、报告和建议的职能

（二）私募基金管理人也应当对内部控制制度的执行情况进行定期和不定期的检查、监督及评价，确保内部控制制度的有效执行。

知识点十一 内部控制的主要内容——反洗钱内部控制

公募基金管理人应当建立健全反洗钱内部控制制度，公募基金管理人的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。公募基金管理人应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

一课一练

1、以下关于合规管理的说法，错误的是（　　）。

A. 合规管理是指证券基金经营机构制定和执行合规管理制度

B. 基金管理人的合规管理目标包含建立健全合规风险管理体系，实现对合规风险的有效识别、管理和控制

C. 合规管理是一种经营管理活动

D. 合规管理需要对合规风险进行识别、检查、通报、评估、处置

【答案】C

【解析】合规管理是一种风险管理活动。

2、合规管理的基本原则包括（　　）。

Ⅰ 合法合规原则　　Ⅱ 健全性原则

Ⅲ 有效性原则　　Ⅳ 统筹性原则

A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ　　B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ　　C. Ⅲ、Ⅳ　　D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

【答案】D

【解析】合规管理的基本原则包括合法合规原则、健全性原则、有效性原则、独立性原则、权责匹

配原则、相互制约原则、及时性原则。

3、（　　）决定合规负责人的聘任、解聘、考核及薪酬待遇事项。

A. 董事会　　B. 监事会　　C. 总经理　　D. 董事长

【答案】A

【解析】董事会决定合规负责人的聘任、解聘、考核及薪酬待遇事项，建立与合规负责人的直接沟通机制。

4、对公募基金管理人，监管要求合规部门中具备3年以上证券、金融、法律、会计、信息技术等有关领域工作经历的合规管理人员数量不得低于公司总部人数的（　　）。

A. 2.5%　　B. 1.5%　　C. 3.5%　　D. 5.5%

【答案】B

【解析】对公募基金管理人，监管要求合规部门中具备3年以上证券、金融、法律、会计、信息技术等有关领域工作经历的合规管理人员数量不得低于公司总部人数的1.5%且不得少于2人。

5、以下关于风险的说法错误的是（　　）。

A. 风险来源于未来的损失，是指未来的亏损对企业实现其经营目标的影响

B. 风险管理不是预测风险事件的发生，而是事先对不确定的环境下可能发生的不可预测的事件进行识别和量化

C. 确定可以承担的风险水平、确认相应的风险控制措施的过程被称为“风险预算”

D. 风险管理需要衡量和持续监控正在承担的风险水平，并将风险水平调整到预算范围内

【答案】A

【解析】风险来源于不确定性，是指未来的不确定性对企业实现其经营目标的影响。过去对风险的理解常与损失挂钩，强调负面性，随着对风险逐步深入认识，对风险的定义负面和正面并存。

6、金融机构面临在竞争和变化的市场环境下不能正常运转并取得利润的风险称为（　　）。

A. 投资风险　　B. 合规风险　　C. 操作风险　　D. 商业风险

【答案】D

【解析】所有的金融机构都面临的，在竞争和变化的市场环境下不能正常运转并取得利润的风险称为商业风险。

7、以下属于董事会风险管理职责的有（　　）。

Ⅰ 确定风险管理总体目标，制定风险管理战略和风险应对策略

Ⅱ 授权董事会下设的风险管理委员会或其他专门委员会履行相应风险管理和监督职责

Ⅲ 组织各职能部门和各业务单元开展风险管理工作

Ⅳ 审议重大事件、重大决策的风险评估意见，审批重大风险的解决方案，批准基本风险管理制度

A. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ　　B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ　　C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ　　D. Ⅱ、Ⅲ

【答案】C

【解析】Ⅲ项属于管理层的风险管理职责。

8、内部控制大纲包括（　　）。

Ⅰ 内控目标　　Ⅱ 内控原则

Ⅲ 控制环境　　Ⅳ 内控措施

A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ　　B. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ　　C. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ　　D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

【答案】A

【解析】内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本管理制度的纲要和总览。应当明确内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等。

9、以下关于投资决策业务控制的说法错误的是（　　）。

A. 健全投资决策授权制度，明确界定投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，合理确定各投资组合经理的投资权限

B. 投资决策应当有充分的投资依据，除了决策记录以外，重要投资要有详细的研究报告和风险分析支持

C. 投资决策应当符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要

求，保证基金投资的合法合规性

D. 建立科学的投资管理业绩评价体系，包括投资组合情况、是否符合基金产品特征和决策程序、基金绩效归属分析等内容

【答案】B

【解析】投资决策应当有充分的投资依据，重要投资要有详细的研究报告和风险分析支持，并有决策记录。

10、基金管理人应建立电子信息数据的即时保存和备份制度，重要数据应当（　　）。

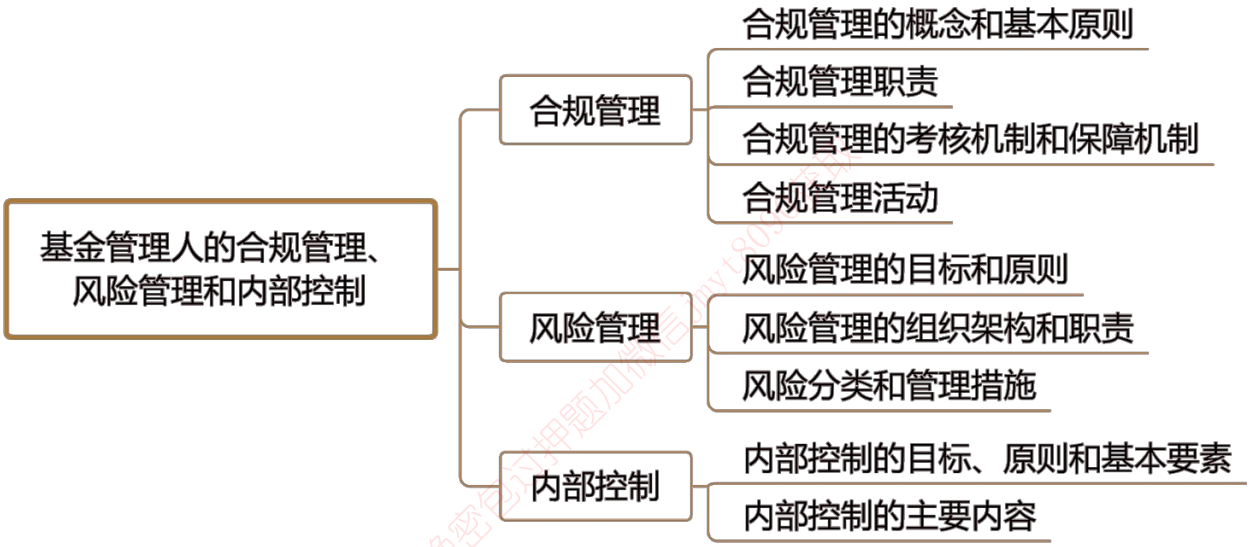
A. 异地备份并长期保存　　B. 本地备份并长期保存

C. 异地备份并保存10年以上　　D. 本地备份并保存10年以下

【答案】A

【解析】信息技术系统控制要求基金管理人应建立电子信息数据的即时保存和备份制度，重要数据应当异地备份并且长期保存。

本章知识回顾



第49讲 基金职业道德建设

第七章 基金职业道德规范

第一节 基金职业道德建设

知识点一 道德及职业道德的概念

一、道德的概念

是一种社会意识形态，是由一定的社会经济基础决定并形成的，以是与非、善与恶、美与丑、正义与邪恶、公正与偏私、诚实与虚伪等范畴为评价标准，依靠社会舆论、传统习俗和内心信念等约束力量，实现调整人与人之间、人与社会之间关系的行为规范的总和。

二、职业道德的概念

职业道德也称职业道德规范，是一般社会道德在职业活动和职业关系中的特殊表现，是与人们的职业行为紧密联系的符合职业特点要求的道德规范的总和。它既是对从业人员在职业活动中行为的要求，又是职业对社会所负的道德责任与义务的体现。

知识点二 基金职业道德

基金行业从业人员职业道德规范是一种更为具体化、职业化、特殊性的社会道德，是道德基本规范

在基金行业的职业关系与职业活动中的特定表现，是与基金从业人员的职业行为紧密联系、符合基金行业特点要求的、在长期的基金职业实践中所形成的职业行为规范，是基金行业以及基金从业人员对社会所承担的特定的职业义务和道德责任的体现，是所有基金从业人员在职业活动中都必须遵守的行为准则。

基金行业是“受人之托，代人理财”的专业服务行业，基金从业人员必须具备优秀的职业道德才能以专业能力取信于投资者。

知识点三 基金职业道德的作用

一、从业人员层面

（一）培养基金从业人员形成高尚的职业素养

（二）评价基金从业人员的职业行为

（三）教化基金从业人员坚持原则，更好地认识职责和利益的关系

（四）提升基金从业人员业务专业能力与职业道德素养，磨练基金从业人员意志，提升个人修养和个人职业发展与事业的成功

（五）当存在利益冲突或面临复杂问题矛盾时，引导基金从业人员价值判断

二、行业机构层面

具有高水平职业道德的基金从业人员能够更好地提高自身专业优质服务水平，提升行 业机构凝聚力、向心力和忠诚度，提升行业机构的公众形象和市场声誉，增进投资者和合作伙伴的信任，并进一步促进行业机构发展。

三、基金行业层面

“受人之托、代人理财”是基金行业的初心。加强基金职业道德建设，可以提高基金行业服务质量，树立基金行业新形象，促进基金行业形成自律机制，减少行业内不正当竞争和不诚信行为，维护公平竞争的市场秩序，促进基金行业健康发展。

四、国家社会层面

全体基金从业人员的行为表现一方面关系着基金从业人员如何对待职业、对待工作，另一方面也是基金从业人员生活态度、价值观念的体现。优良的基金职业道德，对整个社会道德水平的提高发挥着重要作用。

五、法律法规层面

基金职业道德是对基金法律法规的有益补充。

知识点四 基金职业道德立法

2014年12月，中国证券投资基金业协会发布了《基金从业人员执业行为自律准则》，进一步促进基金行业持续健康发展，保护基金持有人利益，规范基金从业人员执业行为，树立基金从业人员良好职业形象，维护行业声誉。

2021年8月，中国证券投资基金业协会发布了《公开募集证券投资基金管理人及从业人员职业操守和道德规范指南》，进一步规范行业机构及其基金从业人员的执业行为。

2022年2月，中国证监会发布了《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》，从任职管理、执业管理、执业规范、履职限制四个维度具体化基金从业人员的法规要求。

2023年11月，中国证券投资基金业协会发布了修订后的《基金从业人员管理规则》，进一步加强基金从业人员的自律管理要求，规范基金从业人员的执业行为、促进基金行业机构合规稳健运行。

知识点五 基金职业道德监督

一、从业人员自我监督与相互监督

每一位基金从业人员首先应当建立自我监督的责任意识，同时，基金从业人员要建立相互监督、相互督促、相互纠正、相互鼓励的基金职业道德风气。

二、行业机构内部监督

行业机构的合规管理部门与合规负责人，以及各级党委、纪委、党员均应发挥内部监督作用，在日常工作中加强对基金从业人员的管控，做好对内部基金从业人员的职业道德的监督工作。

三、行业自律监督

中国证券投资基金业协会是基金行业的自律性组织，一方面制定了完备的基金职业道德规范，并组织基金从业人员学习和领会职业道德规范；另一方面，通过多种形式对行业遵守职业道德的情况进行监督与检查，建立了必要的职业道德奖惩机制，促进和保证基金职业道德的实施。

四、监管机构监督

监管机构对职业道德的监督可以通过惩罚和警示，对于表现优异的基金从业人员，也可以予以正面的鼓励和表彰。

五、社会舆论监督

基金职业道德建设，是一项复杂的系统工程，要使投资者监督真正发挥作用，需要基金行业自律组织和各个行业机构为投资者的监督意见畅通通道，并对投资者的监督和举报行为给予激励。

各类新闻媒体、网站也可以在基金职业道德建设方面发挥积极作用， 一方面对基金职业道德进行宣传，另一方面对基金职业道德实施舆论监督。

知识点六 基金职业道德教育

一、定义

基金职业道德教育，是指根据基金行业工作的特点，有目的、有组织、有计划地对基金从业人员施加职业道德影响，促使其形成基金职业道德品质，正确履行基金职业道德义务的教育活动。

二、基金职业道德教育的内容

（一）培养基金职业道德观念

（二）学习基金职业道德规范

三、基金职业道德教育的阶段

（一）岗前职业道德教育

岗前教育，是指在基金从业人员就业上岗前，对其所进行的入职必备知识和职业道德的教育。岗前教育主要是通过基金从业资格考试和基金从业人员所在机构在其上岗前对其进行教育等途径来完成的。

（二）岗位职业道德教育

岗位教育，是指在基金从业人员上岗后，对其所进行的业务能力和职业道德的继续教育。岗位教育主要是通过在职培训的方式来完成。

知识点七 基金职业道德宣传

基金职业道德建设离不开基金职业道德宣传和基金职业道德典型的示范作用。基金职业道德宣传要与基金市场以及基金实践活动的环境结合起来，通过正面先进事例的引导，坚持宣传正面典型，树立职业道德模范。

知识点八 基金职业道德警示

一、对员工在经营管理活动、执业行为中违反职业道德的情形以及严重违反社会公德、家庭美德、社会公共秩序，造成不良影响的行为，所在机构应当将其纳入惩戒体系，根据具体情况给予相应的问责和处分

二、对于严重损害投资者利益或者损害行业声誉的行为应当从重处理

三、对于员工因违反职业道德规范而不当获利或给所在机构造成经济损失的，所在机构有权根据相关规则要求员工进行赔偿

知识点九 基金职业道德修养

一、定义

基金职业道德修养，是指基金从业人员通过基金职业道德的教育和宣传，形成主动自觉地自我学习、自我改造、自我完善，将基金职业道德外在的职业行为规范内化为内在的职业道德情感、认知和信念，使自己形成良好的职业道德品质，达到一定的职业道德思想境界。

二、基金职业道德修养的自我锤炼步骤

（一）正确树立基金职业道德观念

（二）深刻领会基金职业道德规范

（三）积极参加基金职业道德实践

第50讲 守法合规、诚实守信

第二节 守法合规

知识点一 守法合规的含义

守法合规，是指基金从业人员不但要遵守国家法律、行政法规和部门规章以及中国证监会及其派出机构的规范性文件，还应当遵守与基金业相关的自律规则及其所属机构的各种管理规范，并配合基金监管机构的监管。

知识点二 守法合规的基本要求——掌握法律法规等行为规范

一、行业机构方面

（一）建立、健全各项规章制度、业务流程，切实落实各项法律法规要求，通过法规培训等形式培养员工合规意识，在行业机构内部形成守法合规的企业文化

（二）建立健全学习和运用法律法规等行为规范的各项机制，为基金从业人员熟悉法律法规等行为规范创造条件

二、从业人员方面

在熟悉法律法规的基础上，基金从业人员还应该对法律法规进一步掌握和理解，并在工作中主动运用，积极实践。

知识点三 守法合规的基本要求——遵守法律法规等行为规范

一、行业机构方面

（一）合规管理

行业机构应根据国家法律、行政法规、部门规章和规范性文件、自律规则等制定行业机构内部的合规管理制度，并建立合规管理组织架构、配备充足的合规管理人员监督合规管理制度的有效执行，以防范合规风险、维护基金份额持有人的利益。

（二）风险管理

行业机构应在日常经营运作中围绕总体战略识别潜在风险、评估风险的影响程度，并根据本机构的风险可接受程度制定切实可行的应对策略，有效管理各业务环节的风险暴露，持续完成风险转移、风险化解和风险控制。

（三）内部控制

行业机构应保证经营运作符合机构的发展规划，在充分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措施而形成有效的内部控制系统。

二、从业人员方面

（一）基金从业人员在熟悉法律法规等行为规范的基础上，要树立合规经营的理念，倡导和推进合规文化建设

（二）基金从业人员应当自觉遵守《公开募集证券投资基金管理人及从业人员职业 操守和道德规范

指南》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监 督管理办法》《基金从业人员管理规则》等规定的各类行为规范

（三）基金从业人员应当积极配合基金监管机构的监管

（四）不负有独立监督职责的基金从业人员，也应当监督他人的行为是否符合法律法规的要求，一旦发现违法违规的行为，应当及时制止并按照公司制度规定进行报告

（五）基金从业人员应当严格遵守反洗钱、反恐怖融资和反逃税的各项法规规则与制度，在执业过程中坚守反洗钱合规底线，提升洗钱风险防范意识，认真履行反洗钱工作职责。

第三节 诚实守信

知识点一 诚实守信的含义

诚实是指言行与内心思想一致，不弄虚作假、不隐瞒欺诈。

守信是指遵守自己的承诺，讲信用、重信用、守信用。

诚实守信也称为诚信，就是以信义义务为核心，遵守契约精神，真诚老实、表里如一、言而有信、一诺千金。

知识点二 诚实守信的基本要求——不得进行内幕交易和利用未公开信息交易

一、内幕交易的定义

内幕交易，是指证券、期货和衍生品交易的内幕信息知情人以及非法获取内幕信息的人，利用内幕信息从事证券、期货和衍生品交易活动。证券的内幕信息，是指证券交易活动中，涉及发行人的经营、财务或者对该发行人证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。

二、内幕信息的范围

公司的经营方针和经营范围的重大变化、公司的重大投资行为、公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易等投资者尚未得知并可能对证券交易价格产生较大影响的重大事件。

三、利用未公开信息交易的定义

利用未公开信息交易是指证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息，违反规定，从事与该信息相关的证券、期货交易活动，或者明示、暗示他人从事相关交易活动的行为。

四、未公开信息的定义

是指证券、期货的投资决策、交易执行信息、证券持仓数量及变化、资金数量及变化、交易动向信息等尚未公开的信息。

五、不得进行内幕交易和利用未公开信息交易的基本要求

（一）行业机构方面

基金管理人应当建立、健全涵盖事前、事中、事后，包括董事、监事、高级管理人员，以及投资、研究和交易等部门相关人员在内的全方位、多层次的内幕交易防控机制，建立、健全针对基金投资交易、收益分配等未公开信息的识别、管控机制，建立并完善内部信息保密、个人投资申报、合规检查和考核追责等规章制度。

（二）从业人员方面

基金从业人员特别是投资、研究、交易人员应当加强对内幕交易的含义、特征、危害、法律责任等法律知识的学习，对内幕信息不打探、不利用，自觉遵守与投资、研究、交易有关的全面防控内幕交易机制。

知识点三 诚实守信的基本要求——不得操纵市场

一、操纵市场的定义

操纵市场是指通过扭曲证券价格形成机制或人为控制交易量等方式而意图误导市场参与者的行为。

二、操纵市场的构成要素

（一）有误导市场参与者的意图（是判定是否构成“操纵市场”的关键因素）

（二）实施了歪曲证券价格或者人为控制交易量等不当影响证券价格的行为。

三、不得操纵市场的要求

（一）行业机构方面

不得利用资金优势、持股或持券优势和信息优势，单独或者合谋串通，进行连续虚假交易操纵市场，影响证券交易价格或交易量，误导和干扰市场。

（二）从业人员方面

不得以资产管理产品的资金与关联方操纵市场，不得利用咨询服务与他人合谋操纵市场。

知识点四 诚实守信的基本要求——不得欺诈客户

一、欺诈客户的定义

指利用虚构事实或者隐瞒真相的方式欺骗客户，使客户产生错误的认识，最终做出错误的判断。

二、欺诈的方式

（一）虚假陈述

（二）舞弊行为

三、不得欺诈客户的基本要求

（一）行业机构方面（对基金管理人和基金销售机构的要求）

1．制定严格的信息披露、宣传推介制度和流程，持续开展信息披露

2．建立健全相关制度流程，全面了解投资者情况，动态识别评估投资者的风险识别能力、风险承受能力、投资目标等

3．坚持适当性原则

4．在销售过程中设置信息告知及风险揭示环节

5．对产品或服务制定持续评级评价更新管理制度，明确划分风险等级的考虑因素，基金销售机构对基金产品的风险等级划分不得低于基金管理人对该基金产品的风险等级划分

6．树立“以投资者为本”的服务理念

7．合规管理部门定期或不定期对公司及从业人员的宣传推介合规情况进行监督检查，发现问题及时提出整改意见

8．建立健全信息披露内控保障机制

（二）从业人员方面

1．积极参加宣传推介合规培训和教育活动，及时学习了解和落实最新合规规定

2．了解投资者身份基本信息、财务状况、投资经验和投资目标、风险偏好及可承受的损失等相关信息，核查投资者投资资格，对投资者进行分类管理

3．宣传、推介和销售基金产品时，客观、全面、准确地向投资者推介基金产品、揭示投资风险

4．陈述所推介基金或基金管理人管理的其他基金的过往业绩时，客观、全面、准确，并使用来源符合法律法规要求的业绩信息

5．不得违规向投资者作出投资不受损失或保证最低收益的承诺

6．不得从事隐匿、伪造、篡改或者损毁交易数据等舞弊的行为， 或作出任何与执业声誉、正直性相背离的行为

7．向客户充分披露潜在的利益冲突

8．对拒绝提供或者未按要求提供真实信息、不进行风险测评或风险测评等级更新不匹配、或不符合反洗钱客户尽职调查等要求的投资者，告知其后果

9．向普通投资者销售产品或提供服务前，充分告知相关信息及可能存在的风险，针对高风险产品履行特别注意义务和风险揭示

10．及时提醒投资者更新相关信息及风险测评情况

11．积极配合合规管理部门对宣传推介等与基金销售相关工作的合规情况的检查

知识点五 诚实守信的基本要求——不得进行不正当竞争

竞争是市场经济的核心机制。诚实守信规范要求基金从业人员不得进行不正当竞争，不得以排挤竞争对手为目的，压低基金的收费水平，低于基金销售成本销售基金；不得采取抽奖、回扣或者赠送实物、保险、基金份额等方式销售基金。基金从业人员应当公平、合法、有序地进行竞争。

公平竞争是正当竞争的前提，要求竞争的内容要公平。基金行业的竞争应当是产品和服务的竞争，而不应该是其他非市场因素的竞争。

有序竞争是正当竞争的表现，正当竞争是在公平、合法的基础上，依据市场经济基本规则进行的有秩序的竞争。

第51讲 专业审慎、客户至上、忠诚尽责、保守秘密

第四节 专业审慎

知识点一 专业审慎的含义

一、专业和审慎的定义

（一）专业

“专业”是指某一特定领域的知识和技能，专业的习得需要深入的学习和训练。专业性意味着一个人或一个组织具有某一特定领域所需的专门知识和技能水平，具备丰富的实践经验，能够在该领域内提供高质量的服务或产品。

（二）审慎

“审慎”是指在做出决策或采取行动时，表现出的谨慎、细致和深思熟虑的态度。审慎意味着在处理事务时，不仅要考虑当前的情况，还要预见可能的后果和风险，并采取适当的措施来避免或减轻不利影响。

二、在基金行业，专业审慎包括的五个方面

（一）职业道德和伦理规范

（二）专业知识和技能

（三）风险评估和管理

（四）合法性和合规性

（五）持续学习和改进

知识点二 专业审慎的基本要求——专业水准

一、行业机构方面

基金管理人应当配备足够的具有与岗位要求相适应的专业知识技能、经验的人员，以及与业务相适应的软硬件设施，建立健全各个业务环节的管理制度，制定合理、长期的投资绩效考核机制和其他经营管理机制。

二、从业人员方面

专业水准要求基金从业人员应当具备与岗位要求相适应的专业知识技能，定期参加中国证券投资基金业协会和基金管理人组织的后续职业培训，保持和提高专业胜任能力，具体表现为持证上岗与持续学习。

注意：自从业资格首次注册次年起，或者在从业资格注销后重新注册当年起，每年度完成与法律法

考前冲刺包过押题 微信 jmyt8090获取

规、职业道德、专业技能有关的后续职业培训不少于15学时，其中职业道德方面的后续职业培训不少于5学时，并通过中国证券投资基金业协会组织的基金从业人员年检。

知识点三 专业审慎的基本要求——审慎执业

一、行业机构方面

（一）基金管理人应当建立科学、有效的研究方法和严谨的研究工作流程，加强研究对投资决策的支持，防止投资决策的随意性

（二）基金管理人研究部门主导负责投资对象备选库的建立、维护，以形成对投资的支持和制约

（三）基金管理人应明确投资决策流程与授权管理制度，明确界定投资决策委员会、投资总监、基金经理或投资经理等各投资决策主体的职责和权限

（四）基金管理人应当建立严格有效的制度，确保投资与交易相互分离，基金经理或投资经理不得直接进行交易

（五）基金管理人应建立健全投资风险控制机制，配备专门人员和有效的系统，区分不同类型产品，科学合理设置相关指标、模型和规则，对市场风险、信用风险、流动性风险等进行监测、分析、评估、报告，加强压力测试管理，并制定相应的风险处置预案

（六）基金管理人应建立科学的投资管理业绩评价体系，科学、客观、合理评价基金投资管理绩效

（七）基金管理人应按照法律法规和基金合同约定，采取合理的估值方法和科学的估值程序，公允反映投资品种在估值时点的价值，保持估值程序和技术的一致性；并应加强极端情况下的估值管理，适时采取暂停基金估值、摆动定价等措施

（八）基金份额登记结算机构应严格按照法律法规、基金合同以及业务规则相关规定办理登记结算业务，确保基金份额登记过户、存管和结算业务处理安全、准确、及时、高效

二、从业人员方面

（一）投资研究人员在进行投资分析、提供投资建议、采取投资行动时，应当具有合理充分的依据，有适当的研究和调查支撑，保持独立性与客观性

（二）投资研究人员开展投资调研工作中，应当理性专业、谨慎勤勉

（三）基金经理或投资经理是相应资产投资组合风险管理的第一责任人，必须保持合理的谨慎性，作出审慎的判断

（四）交易员在收到投资指令后，应及时、准确、规范、高效地执行投资指令，确保各资产组合享有公平的交易执行机会

（五）基金从业人员在销售基金或者为投资者提供咨询服务时，应当向客户和潜在客户披露用于分析投资、选择证券、构建投资组合的投资过程的基本流程和一般原则

（六）基金从业人员在向客户推荐或者销售基金时，应充分了解客户的投资需求和投资目标，以及客户的财务状况、投资经验、流动性要求和风险承受能力等信息

第五节 客户至上

知识点一 客户至上的含义

客户至上要求基金从业人员以保护基金份额持有人利益为根本出发点从事基金业务活动，包括充分识别客户、客户利益优先、公平对待不同客户和重视客户体验四点基本要求。

知识点二 客户至上的基本要求——充分识别客户

金融业的反洗钱KYC（了解你的客户）要求基金管理人与基金从业人员必须充分了解投资者的姓名、性别、职业、身份、联系方式、收入来源等相关要素，同时，还要对客户的投资目标与风险承受能力进行合理分类。

知识点三 客户至上的基本要求——客户利益优先

一、行业机构方面

（一）行业机构应当加强对基金从业人员的利益冲突管理，建立并完善相关制度

（二）行业机构应当根据法律法规及行业情况，针对不同产品设定合理、公平、科学的基金费用结构和费率水平；及时、准确、完整地披露基金产品的费用信息，在费用计提标准、计提方式和费率发生变更时，及时进行披露，接受行业及公众对费用合理情况的监督；应当公平、合法地开展业务，按照基金合同、招募说明书等法律文件的规定收取或列支相关费用，不得收取其他额外费用

二、从业人员方面

（一）基金从业人员在执业过程中应该主动践行客户利益优先的职业道德准则，时刻提醒自己全心全意地为客户服务

（二）基金从业人员不得侵占或者挪用基金份额持有人的交易资金和基金份额；不得利用基金财产为基金份额持有人以外的人牟取利益

知识点四 客户至上的基本要求——公平对待不同客户

一、行业机构方面（对基金管理人的要求）

（一）建立完善的资产分离制度，确保基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他委托资产之间相互独立运作，分别核算

（二）不同基金资产之间、基金资产和其他受托资产之间不能混合操作

（三）建立、健全关联交易、公平交易等各项制度，制定并完善关联方识别、关联交易价格确定等事项的标准和流程，不得向第三方输送利益、不得在不同资产组合之间进行输送利益

（四）公平对待所管理的不同资产组合，通过集中交易、公平交易等制度，确保不同资产组合享有公平的投资、交易机会

（五）未经招募说明书载明，不得对不同投资者适用不同费率标准

二、从业人员方面

基金业人员应当尊重所有客户并公平对待所有客户，不能因为基金份额的多寡或者其他原因而厚此薄彼，甚至歧视资产规模不同的客户。

知识点五 客户至上的基本要求——重视客户体验

客户至上的职业道德要求必须重视客户体验。客户体验不光体现在客户认申购基金时，更在与客户的长期陪伴中。基金投资本身具有风险性，客户投资有可能盈利，也自然有可能亏损。做好长期陪伴，共情客户感受，协助提供解决方案，就是重视客户体验的典型表现。

第六节 忠诚尽责

知识点一 忠诚尽责的含义

忠诚，是指基金从业人员应当忠实于基金份额持有人及所在机构，避免与基金份额持有人及所在机构的利益发生冲突，不得损害基金份额持有人及所在机构的利益。尽责，是指基金从业人员应当尽自己最大努力履行岗位责任，负起应负的责任。

知识点二 忠诚尽责的基本要求——忠诚廉洁

一、行业机构方面（对基金管理人的要求）

（一）重视廉洁从业文化建设，建立、健全并有效落实廉洁从业的制度规范，强化内部管理、监督和问责机制

（二）将廉洁从业风险管理纳入公司全面风险管理体系，加强全业务流程和全员廉洁从业风险防范

（三）将廉洁从业情况作为基金从业人员任用考量因素，纳入人员管理体系

（四）强化财务纪律，业务活动中产生的费用支出，严格遵守公司的内部决策流程和具体标准

（五）指定专门部门定期或不定期对公司及从业人员的廉洁从业情况进行监督检查

（六）加强对廉洁从业法律法规及公司内部廉洁从业相关制度规范的培训，开展形式多样的廉洁从业教育和警示活动，提高基金从业人员廉洁意识

二、从业人员方面

基金从业人员应当树立良好的世界观、人生观、价值观和利益观，依法合规取得报酬或收入，在开展基金业务及相关活动中，严守廉洁从业底线。

基金从业人员应当与所在机构签订正式劳动合同，保证自身在相应机构对其进行直接管理的条件下从事执业活动，并严格遵守所在机构的各项管理制度和操作流程，保护所在机构财产与信息安全，防止所在机构资产损失。

知识点三 忠诚尽责的基本要求——勤勉尽责

一、行业机构方面

（一）投资研究方面

严格遵守法律、法规和基金合同的规定，对投资行为进行合法合规性审查，确保所有投资行为符合监管以及契约要求。

（二）风险控制方面

坚持独立自主、客观公正的原则，严格控制基金投资风险。

（三）运营保障方面

对基金份额持有人的信任充分重视、勤勉履责。

二、从业人员方面

基金从业人员应以高度负责的态度、勤勉的敬业精神履行岗位职责，从事执业活动。在执业活动中，相互支持，团结协作，爱岗敬业，恪尽职守，严谨务实，遵规守法，认真做好本职工作，提高工作效率与工作质量，不推诿扯皮、贻误工作。

第七节 保守秘密

知识点一 保守秘密的含义

保守秘密，是指基金从业人员要自觉保守国家秘密、所在机构的商业秘密，不应泄露或 者披露客户和所属机构或者相关行业机构的信息，除非该信息涉及客户或潜在客户的违法活动，或者属于法律要求披露的信息，或者客户或潜在客户允许披露此信息。保守秘密，要求基金从业人员不得向第三者透露作为秘密的信息，也不得公开尚处于禁止公开期间的信息。

国家秘密是关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。

行业秘密涉及金融行业政策、经济市场的稳定措施和管理策略等信息，是重要的机密，涉及行业未来的走向趋势、经济稳定发展等。

行业机构内部秘密是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。

机构间秘密是机构之间在金融市场竞争过程中，为了保护自身的利益，需要在一定时间内只限于一定范围的人知悉的信息。

客户信息主要是指以电子或者其他方式记录的各种投资者信息。

个人隐私涉及到个人安全、尊严以及对社会的影响。

知识点二 保守秘密的基本要求——行业机构方面

一、基金管理人应当根据法律法规建立客户信息收集、使用及其相关活动的工作流程和管理制度，制定有关信息传递和信息保密制度，完善网络隔离、用户认证、访问控制、变更控制、数据加密、数据备份、数据销毁、日志记录、病毒防范和非法入侵检测等安全保障措施，按照“最小须知”原则对基金

从业人员实行权限管理

二、基金管理人应当加强信息储存的介质管理，妥善管理存储有保密信息的各种介质，如文件、电子设备等，防止信息泄露或被盗用

知识点三 保守秘密的基本要求——从业人员方面

一、基金从业人员应当保守国家秘密和行业秘密，按规处理在执业过程中所获得的尚未公开的信息及客户信息，谨慎对待个人隐私

二、基金从业人员应当严格按照法律法规和所在机构制度收集存储、谨慎保管、使用、处置和传递密级信息，认真落实各项信息保密措施

三、基金从业人员仅以业务需要在授权范围内适用公司提供的权限处理工作，不得窃用他人账号获取非公开信息

四、基金从业人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供；对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供

五、基金从业人员要履行保密义务，要认识到保密对于维护市场秩序、保护投资者利益和促进基金行业的健康发展具有重要意义

六、基金从业人员应当严格遵守所在机构的保密制度，不打听不属于自己业务范围的秘密，不窃取或者以其他非法方式获取客户信息，不与同事交流自己获知的秘密

七、基金从业人员应当定期参加公司组织的关于保密意识和保密技能的培训，提高对保密重要性的认识

一课一练

1、（　　）是基金行业的初心。

A. 受人之托、代人理财　　B. 投资者利益优先

C. 教化从业人员　　D. 促进金融市场稳定发展

【答案】A

【解析】“受人之托、代人理财”是基金行业的初心。加强基金职业道德建设，可以提高基金行业服务质量，树立基金行业新形象，促进基金行业形成自律机制，减少行业内不正当竞争和不诚信行为，维护公平竞争的市场秩序，促进基金行业健康发展。

2、以下关于守法合规基本要求的说法中，正确的有（　　）。

Ⅰ 基金从业人员应当积极配合基金监管机构的监管

Ⅱ 负有独立监督职责的基金从业人员，才能监督他人的行为是否符合法律法规的要求

Ⅲ 基金从业人员在熟悉法律法规等行为规范的基础上，要树立合规经营的理念

Ⅳ 行业机构应配备充足的合规管理人员监督合规管理制度的有效执行

A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ　　B. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ　　C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ　　D. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

【答案】B

【解析】Ⅱ项错误，不负有独立监督职责的基金从业人员，也应当监督他人的行为是否符合法律法规的要求，一旦发现违法违规的行为，应当及时制止并按照公司制度规定进行报告。

3、以下关于内幕交易的说法错误的是（　　）。

A. 公司的经营方针和经营范围的重大变化、公司的重大投资行为、公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易等投资者尚未得知并可能对证券交易价格产生较大影响的重大事件

B. 基金管理人应当建立、健全涵盖事前、事中、事后，包括董事、监事、高级管理人员，以及投资、研究和交易等部门相关人员在内的全方位、多层次的内幕交易防控机制

C. 内幕交易，是指证券、期货和衍生品交易的内幕信息知情人以及非法获取内幕信息的人，利用内幕信息从事证券、期货和衍生品交易活动

D. 利用未公开信息交易是指证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因职

务便利获取的内幕信息，违反规定，从事与该信息相关的证券、期货交易活动，或者明示、暗示他人从事相关交易活动的行为

【答案】D

【解析】利用未公开信息交易是指证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息，违反规定，从事与该信息相关的证券、期货交易活动，或者明示、暗示他人从事相关交易活动的行为。

4、在基金行业，专业审慎包括的方面有（　　）。

Ⅰ 职业道德和伦理规范

Ⅱ 专业知识和技能

Ⅲ 风险评估和管理

Ⅳ 合法性和合规性

A. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ　　B. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ　　C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ　　D. Ⅱ、Ⅳ

【答案】C

【解析】除了上述四个方面外，还包括了持续学习和改进。

5、金融业的反洗钱KYC（了解你的客户）要求基金管理人与基金从业人员必须充分了解投资者的（　　）等相关要素。

Ⅰ 姓名　　Ⅱ 职业

Ⅲ 身份　　Ⅳ 贷款金额

A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ　　B. Ⅰ、Ⅲ　　C. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ　　D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

【答案】D

【解析】金融业的反洗钱KYC（了解你的客户）要求基金管理人与基金从业人员必须充分了解投资者的姓名、性别、职业、身份、联系方式、收入来源等相关要素。

6、忠诚，是指基金从业人员应当忠实于（　　），避免与基金份额持有人及所在机构的利益发生冲突，不得损害基金份额持有人及所在机构的利益。

A. 基金份额持有人　　B. 所在机构

C. 基金份额持有人及所在机构　　D. 自身信念

【答案】C

【解析】忠诚，是指基金从业人员应当忠实于基金份额持有人及所在机构，避免与基金份额持有人及所在机构的利益发生冲突，不得损害基金份额持有人及所在机构的利益。

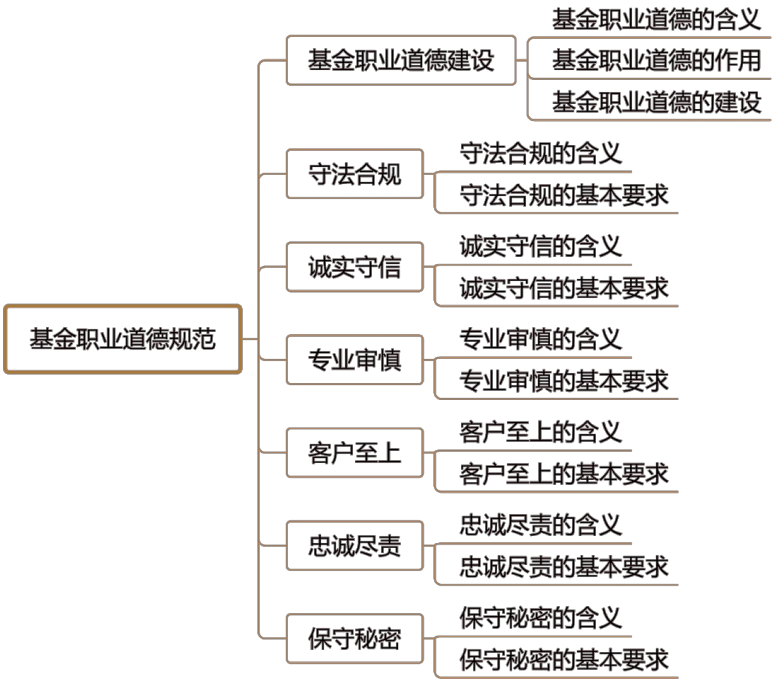
7、基金管理人应当根据法律法规建立客户信息收集、使用及其相关活动的工作流程和管理制度，按照（　　）原则对基金从业人员实行权限管理。

A. 最大须知　　B. 最小须知　　C. 最大承诺　　D. 最小承诺

【答案】B

【解析】基金管理人应当根据法律法规建立客户信息收集、使用及其相关活动的工作流程和管理制度，制定有关信息传递和信息保密制度，完善网络隔离、用户认证、访问控制、变更控制、数据加密、数据备份、数据销毁、日志记录、病毒防范和非法入侵检测等安全保障措施，按照“最小须知”原则对基金从业人员实行权限管理。

本章知识回顾



第52讲 中国特色金融文化的内涵、基金行业文化建设的重要意义、基金行业文化建设的具体实践

第八章 基金行业文化建设

第一节 中国特色金融文化的内涵

知识点一 文化与行业文化

一、什么是文化

广义的文化，泛指人类所创造的一切文明成果的总和，大体上包括物质文化、精神文化、制度文化和行为文化四大部分，又称作“大文化”。

狭义的文化，或称“小文化”，则更专注于精神创造活动及其成果，它是指人类所创造的一切观念意识形态成果，包括政治、法律、知识、信仰、艺术、道德等，是人类精神文明的重要组成部分。

文化是推动社会进步的重要力量，文化的发展往往伴随着科技的进步、经济的繁荣和社会的变革。文化的力量还体现在它的多样性和包容性。此外，文化还具有深远的历史影响力。文化的传承能够跨越时间的限制，影响着后代的思想和行为。

二、什么是行业文化

行业文化是一个行业在长期发展实践中逐渐塑造而成的行业所特有的文化现象，行业文化是一个行业的灵魂，是行业成功的核心因素。

（一）行业文化为行业成员提供行为和思想的指导，通过共同的价值导向来增进成员的归属感和凝聚力

（二）行业文化塑造了正面的行业形象，维护了行业声誉，增进了客户及合作伙伴对行业的理解与认同

（三）良好的行业文化能够吸引更多优秀人才，为行业带来新的知识与技能，促进行业创新与进步，提高行业竞争力

（四）良好的行业文化不仅对行业内部产生积极影响，还能够为社会带来正面的外部效应

知识点二 中国特色金融文化的具体内涵

金融是国之重器。新中国成立以来，我国金融业始终坚持以人民为中心，服务经济建设和社会发展大局，并取得了历史性成就。

一、要诚实守信，不逾越底线

二、要以义取利，不唯利是图

三、要稳健审慎，不急功近利

四、要守正创新，不脱实向虚

五、要依法合规，不胡作非为

第二节 基金行业文化建设的重要意义

知识点一 健康良好的行业文化是行稳致远的立身之本

信义义务是基金管理人必须恪守的首要原则，它要求将客户的利益置于优先的地位，以诚实守信、勤勉尽责的态度行事。

知识点二 健康良好的行业文化是服务实体经济的内在要求

健康良好的行业文化不仅是行业自身发展的内在需求，也是服务实体经济、促进经济高质量发展的内在要求。基金行业是直接融资体系的重要有机组成部分，行业机构是直接融资的“服务商”、社会财富的“管理者”、金融创新的“领头羊”，在服务实体经济中具有不可替代的专业优势，在畅通国民经济循环方面发挥着不可或缺的重要作用。

知识点三 健康良好的行业文化是资本市场稳定发展的重要保障

基金行业是资本市场主要的买方力量之一，良好的行业文化有助于提高资本市场效率，推动资本市场平稳健康发展。基金管理人通过专业的分析和判断，能够更有效地将资金配置到最有潜力的领域，活跃资本市场，促进资源的有效配置。

知识点四 健康良好的行业文化是防范金融风险的有力抓手

健康良好的行业文化鼓励行业机构建立健全内控体系，要求严格遵守法律法规和行业准则，倡导合规意识，强调规范运作，在日常管理中遵循最佳实践。同时，引导行业机构在发展过程中承担相应社会责任，防止风险外溢，避免个案风险引发系统性风险。

第三节 基金行业文化建设的具体实践

知识点一 坚守初心，推动行业规范发展

一、建章立制，坚守本源

以《证券投资基金法》为核心，涵盖不同环节的规则体系，从法规层面落实了基金管理人的忠实义务与谨慎勤勉义务。基金托管制度被资产管理行业广泛效仿；基金行业内控制度为财富管理行业树立标杆；完善的信息披露规范体系及XBRL的运用令基金信息披露更加透明、便于计算机处理，易于市场监督；严格的估值标准保证基金资产的公允性；投资比例限制有效防范风险，保障投资者权益等。基金行业率先推出投资者适当性制度，使尊重契约精神的委托理财文化逐步深入人心，奠定了财富管理行业理财文化的根基。

2012年，私募基金正式纳入监管，促进了机构投资者的发展壮大，也为我国居民提供了更为广泛的投资渠道，基金行业进入统一规范发展新阶段。

二、普惠大众，践行责任

公募基金投资门槛较低，流动性良好，投资者可以根据实际需要进行灵活配置，其高度净值化和规范透明的运作方式，为投资者提供了丰富的理财选择，推动了普惠金融的发展。

规范的运作管理、出色的投研能力，也让公募基金赢得了养老资金和企业年金的青睐。公募基金经营机构是全国社保基金最主要的委托投资资产管理人，助力社保基金、企业年金实现良好的业绩，为居民养老金的增值保值做出了突出的贡献。

知识点二 迈入新发展阶段，行业文化建设全面提速——公募基金行业文化建设具体实践

一、行业文化建设总体动员

2019年，中国证监会发布《建设证券基金行业文化、防范道德风险工作纲要》。同年11月，中国证监会召开证券基金行业文化动员大会，提出加快建设“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，基金行业系统性的行业文化建设工作正式启动。同年，中国证券投资基金业协会向全体公募基金经营机构及其从业人员发布了《公募基金行业文化建设倡议书》，提出恪守信托精神、忠实于投资者最佳利益，敬畏法治、筑牢自律文化长城，以及践行社会责任、引领价值投资等三个具体行动方向。

二、行业文化建设的制度保障与具体行动

（一）强化了党组织在文化建设中的政治引领作用

（二）明确文化建设的目标、原则和具体措施，为文化建设提供了清晰的路线图和操作指南

（三）修订章程和内部管理制度，确保业务活动严格遵守法律法规和行业规范，提高了行业的合规性和稳健性

（四）建立与长期发展相适应的业绩考核与激励机制，从追求规模和利润转向更加注重服务质量和风险管理，鼓励长期稳健发展

（五）加大投资者教育力度

（六）注重品牌建设和声誉管理

（七）持续积极参与社会公益和慈善活动

（八）根据中国证券投资基金业协会的指导，全行业开展了文化建设实践自评工作

三、加快行业高质量发展的重要举措

随着国内经济金融环境不断优化，资本市场深化改革持续推进，基金行业规模快速增长，产品结构持续优化，规范水平稳步提升，财富效应逐步显现，行业实力显著增强。

知识点三 迈入新发展阶段，行业文化建设全面提速——私募基金行业文化建设具体实践

一、加强组织领导，完善自律规则体系

（一）在修订后的《私募投资基金登记备案办法》及配套指引中明确文化建设相关要求

（二）修订《基金从业人员管理规则》，明确从业人员不得有的六项禁止性行为要求

二、向全行业发布倡议书，首次提出文化建设“十个坚守”

倡议书从初心使命、主体责任、合规经营、诚实信用、专业精神、长期理念、声誉约束、廉洁从业、以德立身、行稳致远十个方面对私募基金行业加强文化建设作出规范。

知识点四 迎接新征程，助力建设金融强国

一、坚持党的全面领导，确保各项工作沿着正确的政治方向前进

二、坚持以人民为中心，把提高投资者获得感作为工作重心

三、坚持守正创新，把金融服务实体经济作为根本宗旨

四、树立鲜明价值导向，以中国特色金融文化塑造基金行业良好精神面貌

第53讲 诚信管理的相关规定

第四节 诚信管理的相关规定

知识点一 国家社会信用诚信建设

近年来，党中央和国务院对加强社会诚信建设提出了要求，相继发布一系列文件，着力构建诚信建设长效机制，进一步规范和健全失信行为认定、记录、归集、共享、公开、惩戒和信用修复等机制，推动社会信用体系迈入高质量发展的新阶段。

知识点二 证券基金期货行业诚信监督管理体系——记入诚信档案信息的范围

一、记录档案的范围

包含参与金融市场各板块的投资者、筹资者、中介机构、服务机构自身及相关重要人员（董监高、股东、实际控制人等），此处不一一举例，详见教材。

二、计入诚信档案机构和人员的诚信信息

包含各项证明自身身份的文件、奖惩、以及影响个人诚信的相关信息，此处不一一举例，详见教材。

注意：诚信档案不采集公民的宗教信仰、基因、指纹、血型、疾病和病史信息以及法律、行政法规规定禁止采集的其他信息。

知识点三 证券基金期货行业诚信监督管理体系——诚信信息的采集和管理

入档对象所受表彰、奖励、评比和信用评级、诚信评估信息，由公民、法人或者其他组织自行向中国证监会及其派出机构申报，记入诚信档案。因证券期货违法行为被行政处罚、市场禁入、刑事处罚和判决承担较大侵权、违约民事赔偿责任的信息，效力期限为5年。

知识点四 证券基金期货行业诚信监督管理体系——诚信信息的公开与查询

一、诚信信息的公开（中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台进行专项公示的严重违法失信情形）

（一）因操纵市场、内幕交易、欺诈发行、虚假披露信息、非法从事证券期货业务、利用未公开信息交易以及编造、传播虚假信息被中国证监会及其派出机构作出行政处罚

（二）被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施

（三）因证券期货犯罪被人民法院判处刑罚

（四）因拒不配合中国证监会及其派出机构监督检查、调查被有关机关作出行政处罚或者处理决定

（五）到期拒不执行中国证监会及其派出机构生效行政处罚决定

（六）经责令改正仍逾期不履行《证券法》规定的公开承诺

（七）严重侵害投资者合法权益、市场反应强烈的其他严重违法失信情形

注意：严重违法失信主体的专项公示期为1年，自公示之日起算。

二、诚信信息的查询（中国证监会及其派出机构予以办理的查询条件）

（一）公民、法人或者其他组织申请查询自己的诚信信息的

（二）发行人、上市公司申请查询拟任董事、监事、高级管理人员的诚信信息的

（三）发行人、上市公司申请查询拟参与本公司并购、重组的公民、法人或者其他组织的诚信信息的

（四）发行人、上市公司申请查询拟委托的证券公司、证券服务机构及其相关从业人员的诚信信息的

（五）证券公司、债券受托管理人、证券服务机构申请查询其所提供专业服务的发行人、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人以及债券发行担保人的诚信信息的

（六）证券公司、期货公司、基金管理人、证券期货服务机构申请查询已聘任或者拟聘任的董事、监事、高级管理人员或者其他从业人员的诚信信息的

（七）中国证监会规定的其他条件

注意：公民、法人或者其他组织提出的查询申请，符合条件且材料齐备的，中国证监会及其派出机

构自收到查询申请之日起5个工作日内反馈。

三、诚信信息的更正

记入诚信档案的公民、法人或者其他组织，认为其记入诚信档案的诚信信息具有符合《诚信办法》规定的应予删除、修改情形的，所对应的决定或者行为经法定程序撤销、变更的，或者具有其他重大、明显错误的，可以向中国证监会及其派出机构申请更正。中国证监会及其派出机构收到公民、法人或者其他组织的信息更正申请后，应当在15个工作日内进行处理，并将处理结果告知申请人。

知识点五 证券基金期货行业诚信监督管理体系——诚信约束、引导与激励

一、诚信积分及诚信档案审查

中国证监会建立了基金管理人、证券期货服务机构、证券期货基金从业人员等主 要市场主体的诚信积分制度，实行诚信分类监督管理。

二、诚信约束与引导

（一）行政许可申请审查

向中国证监会及其派出机构申请行政许可时，申请人以及申请事项涉及的有关当事人应当书面承诺其所提交的申请材料真实、准确、完整，并诚信合法地参与证券期货市场活动。

中国证监会及其派出机构审查行政许可申请、证券期货市场行业组织在履行登记、备案、注册、会员批准等工作职责时，均应查阅申请人以及申请事项所涉及的有关当事人的诚信档案，对其诚信状况进行审查。

（二）业务创新试点申请

业务创新试点申请人有《诚信办法》第八条中的未履行或者未如期履行承诺信息，或者违法失信信息之一的，中国证监会及其派出机构、证券期货市场行业组织可以暂缓或者不予安排，但申请人能证明该违法失信信息与业务创新明显无关的除外。

（三）行政处罚、实施市场禁入和采取监督管理措施

中国证监会及其派出机构在对公民、法人或者其他组织进行行政处罚、实施市场禁入和采取监督管理措施中，应当查阅当事人的诚信档案，在综合考虑当事人违法行为的性质、情节、损害投资者合法权益程度和当事人诚信状况等因素的基础上，依法作出处理。

（四）开展监管检查和日常监管

中国证监会及其派出机构在开展监督检查等日常监管工作中，应当查阅被监管机构的诚信档案，根据被监管机构的诚信状况，有针对性地进行现场检查和非现场检查，或者适当调整、安排现场检查的对象、频率和内容。

（五）机构开展业务和聘任人员

证券登记结算机构、证券公司、期货公司等机构（含基金管理人）在为投资者、客户开立证券、期货相关账户时，应当查询投资者、客户的诚信档案，按照规定办理相关账户开立事宜。

基金管理人、证券期货服务机构拟聘任董事、监事、高级管理人员以及从业人员的，应当查询拟聘任人员的诚信档案，并将其诚信状况作为决定是否聘任的依据。

（六）发布证券期货市场评论信息

公民、法人或者其他组织公开发布证券期货市场评论信息，所述事实内容与实际情况不相符合的，或者存在其他显著误导公众情形的，中国证监会及其派出机构可以对其出具诚信关注函，记入诚信档案，并可将有关情况向其所在工作单位、所属主管部门或者行业自律组织通报。

三、诚信激励与评估（中国证监会及其派出机构在受理后，即时进行审查的情形）

（一）近3年没有违反证券期货法律、行政法规和中国证监会规定的失信记录

（二）近3年没有因违法开展经营活动被银行、保险、税收、环保、海关等相关主管部门予以行政处罚

（三）没有因证券期货犯罪或者其他犯罪被人民法院判处刑罚

注意：对诚信积分较高的申请人，中国证监会及其派出机构可以在同等条件下优先审查。

知识点六 证券基金期货行业诚信监督管理体系——监管机构和基金管理人在诚信管理中的职责

一、中国证监会在诚信监管中的职责

（一）界定、组织采集证券期货市场诚信信息

（二）建立、管理诚信档案，组织、督促诚信信息的记入

（三）组织办理诚信信息的公开、查询和共享

（四）建立、协调实施诚信监督、约束与激励机制

（五）中国证监会规定的其他诚信监督管理与服务职责

注意：中国证监会各派出机构负责接收、办理公民、法人或者其他组织根据《诚信办法》规定提出的诚信信息记入申报、诚信信息查询申请、诚信信息更正申请等事项。

二、证券期货市场行业组织在诚信监管中的职责

证券期货市场行业组织应当教育和鼓励其成员以及从业人员遵守法律，诚实信用。对遵守法律、诚实信用的成员以及从业人员，可以 给予表彰、奖励。中国证券投资基金业协会建立年度诚信会员制度，并报中国证监会备案。

三、基金管理人在诚信管理中的职责

基金管理人和相关服务机构等应当不断完善内部诚信监督、约束制度机制，提高诚信水平。中国证监会及其派出机构对基金管理人和相关服务机构等的内部诚信监督、约束制度机制建设情况进行检查、指导，并可以将检查情况在行业和辖区内进行通报。

一课一练

1、广义的文化，泛指人类所创造的一切文明成果的总和，大体上包括（　　）。

Ⅰ 物质文化 Ⅱ 精神文化

Ⅲ 制度文化 Ⅳ 行业文化

A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ　　B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ　　C. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ　　D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

【答案】A

【解析】广义的文化，泛指人类所创造的一切文明成果的总和，大体上包括物质文化、精神文化、制度文化和行为文化。

2、（　　）义务是基金管理人必须恪守的首要原则。

A. 诚实　　B. 守信　　C. 勤勉　　D. 信义

【答案】D

【解析】信义义务是基金管理人必须恪守的首要原则，它要求将客户的利益置于优先的地位，以诚实守信、勤勉尽责的态度行事。

3、2019年11月，中国证监会召开证券基金行业文化动员大会，提出加快建设（　　）的行业文化。

Ⅰ 合规 Ⅱ 诚信

Ⅲ 专业 Ⅳ 稳健

A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ　　B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ　　C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ　　D. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

【答案】C

【解析】2019年11月，中国证监会召开证券基金行业文化动员大会，提出加快建设“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化。

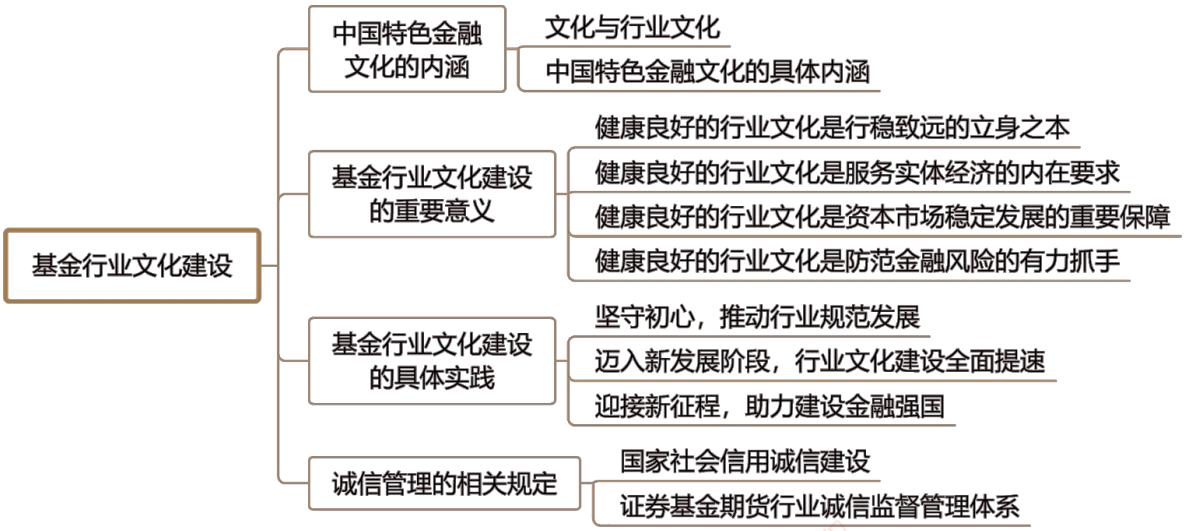
4、公民、法人或者其他组织提出的查询申请，符合条件且材料齐备的，中国证监会及其派出机构自收到查询申请之日起（　　）个工作日内反馈。

A. 5　　B. 10　　C. 15　　D. 20

【答案】A

【解析】公民、法人或者其他组织提出的查询申请，符合条件且材料齐备的，中国证监会及其派出机构自收到查询申请之日起5个工作日内反馈。

本章知识回顾



考前绝密包过押题加微信 jmyt8090获取